課程名稱：刑法刑法32

00:00:00 - 00:00:00
好，我們繼續接著再回來看到434頁這邊

00:00:00 - 00:00:00
我們看到看完竊盜啊

00:00:06 - 00:00:07
好，這個搶奪罪的

00:00:07 - 00:00:09
我們這邊先來講

00:00:09 - 00:00:10
什麼叫做搶奪的行為

00:00:11 - 00:00:14
這個問題學說跟實務上確實有一些不太一樣的想法

00:00:14 - 00:00:16
早期的實務啊,認為說什麼叫搶奪呢

00:00:17 - 00:00:19
趁人不備的公然掠取

00:00:19 - 00:00:26
所以早期的實務會認為說搶奪的重點在於說呢,是不是趁人不備,那是不是公然為之,這個是早期的看法

00:00:27 - 00:00:30
趁人不備的公然掠取，認為說這個是一種搶奪

00:00:30 - 00:00:33
那學說上當然會有一些不同的理解

00:00:34 - 00:00:39
學者會認為說呢，搶奪重點並不是說有沒有公然，有沒有趁人不備

00:00:40 - 00:00:41
重點不在這邊

00:00:41 - 00:00:45
搶奪的重點應該是在於另外一件事

00:00:45 - 00:00:50
在於說行為人他是不是用不法手段的方式去破壞別人權力的使用

00:00:50 - 00:00:54
不法手段就暴力,有沒有用暴力的方式去破壞別人的使用

00:00:54 - 00:00:57
這是搶奪這邊他的判斷重點

00:00:57 - 00:01:00
所以你看哦,同樣是搶奪這個問題

00:01:00 - 00:01:03
學說跟實務他們所理解的概念完全不一樣

00:01:04 - 00:01:09
學者的重點是，有沒有破壞及力使用，有沒有用暴力的方式，不法腕力及力使用

00:01:10 - 00:01:16
而食物的重點呢，則是放在說這個行為人，他有沒有公然，有沒有趁人不備而為之

00:01:16 - 00:01:20
那這個問題，我通常會建議同學採學說的看法

00:01:22 - 00:01:24
通常呢，我會建議同學採學說

00:01:24 - 00:01:24
為什麼呢

00:01:25 - 00:01:28
因為學說見解的看法

00:01:28 - 00:01:30
我會認為比較有道理

00:01:31 - 00:01:32
你看喔，食物說只要公然

00:01:32 - 00:01:33
只要趁人不備就算

00:01:34 - 00:01:34
那意思就是說

00:01:34 - 00:01:34
當著別人的面

00:01:35 - 00:01:36
比如說呢

00:01:36 - 00:01:38
你在騎機車

00:01:39 - 00:01:41
那你停等紅燈的時候

00:01:41 - 00:01:43
你的機車的腳踏墊上面放了一包現金

00:01:44 - 00:01:48
有人當著你的面,趁你來不及防備,拿走你腳踏墊上的那一包現金

00:01:49 - 00:01:51
這個如果照實務見解

00:01:51 - 00:01:52
他就是搶奪喔

00:01:52 - 00:01:54
對不對,照實務見解這個搶奪喔

00:01:54 - 00:01:57
可是你要想,當著被害人的面去做

00:01:58 - 00:01:59
真的會有比較重的法益侵害嗎

00:02:00 - 00:02:02
當著被害人的面去做,

00:02:02 - 00:02:04
應該頂多是被害人知道的會比較生氣吧,

00:02:05 - 00:02:06
這跟法益性還沒有關係嘛,

00:02:06 - 00:02:10
那反而你看，搶奪罪他設有加重結果犯的規定

00:02:10 - 00:02:15
我們都知道，某一條罪設有加重結果犯，

00:02:15 - 00:02:16
通常代表的是什麼意思？

00:02:17 - 00:02:21
這一條罪，它帶有讓被害人死亡或重傷的危險性。

00:02:22 - 00:02:28
那如果搶奪罪，它真的如同實務所說的，只是公然，只是趁人不備的話，

00:02:28 - 00:02:31
那搶奪行為怎麼會讓人死掉或重傷？

00:02:32 - 00:02:34
我當著你的面拿走你放在桌上的手機,

00:02:34 - 00:02:36
你又不會死掉跟重傷，對不對？

00:02:36 - 00:02:39
反而怎麼樣的行為才會讓被害人有死亡或重傷的危險？

00:02:39 - 00:02:40
往往是什麼？

00:02:41 - 00:02:43
暴力嘛，對不對？暴力，破壞械的持有。

00:02:43 - 00:02:46
這才會有讓被害人死亡或重傷的危險。

00:02:46 - 00:02:53
所以學者普遍就會認為說，為什麼搶奪要定義成說，要不法施力，破壞別人的持有，

00:02:53 - 00:02:58
因為學者就會說，這樣的行為，它對被害人的人身安全有更高的危險，

00:02:58 - 00:03:00
它才有加重的正當性，

00:03:01 - 00:03:06
而且也就是這種有人身安全危險的行為，它才值得設加重結果犯。

00:03:07 - 00:03:10
你才能合理地說明，為什麼這條罪會有加重結果犯的設置。

00:03:11 - 00:03:13
好，所以這兩者是完全不一樣的說法。

00:03:14 - 00:03:16
那下面的具體案例，我們來看一下喔。

00:03:16 - 00:03:17
首先第一個案例啊，括號一，

00:03:18 - 00:03:23
AB兩個人是對面的鄰居，那這個案例是這樣，很荒謬的一個案例，但以前在實務上真的發生過。

00:03:23 - 00:03:24
好，你看喔，

00:03:25 - 00:03:27
他這邊是兩棟樓房，

00:03:27 - 00:03:29
他這個是兩棟樓房，那中間是一個巷子。

00:03:36 - 00:03:38
大概是這樣，A、B兩個人。

00:03:40 - 00:03:42
A啊，要把一大筆錢拿去給對面的B。

00:03:42 - 00:03:44
兩個都懶嘛，都不想下樓嘛。

00:03:44 - 00:03:46
A就問B說，這錢在這邊，丟過去喔，

00:03:47 - 00:03:47
接好喔！

00:03:48 - 00:03:49
B說好，沒有問題，接好啊。

00:03:49 - 00:03:52
結果A可能丟的力道不夠，或B沒有接好。

00:03:52 - 00:03:54
這錢掉到地上。

00:03:55 - 00:03:56
這時候有一個人路過,

00:03:56 - 00:03:57
看到哇,一大袋錢呢,

00:03:58 - 00:04:00
不顧AB兩個人在上面。

00:04:00 - 00:04:00
AB兩個人在上面說我們錢不要啦,他不管

00:04:03 - 00:04:05
當著AB的面,把現在錢給拿走。

00:04:05 - 00:04:09
以前真的發生過這種案例,這一種案例的話,照實務說這個叫搶奪。

00:04:10 - 00:04:11
趁人不備,對不對?

00:04:11 - 00:04:11
是這麼公然的?

00:04:11 - 00:04:12
是啊,所以照實務見解呢,這個是搶奪。

00:04:15 - 00:04:17
但是如果照學說,這竊盜啊。

00:04:18 - 00:04:20
竊持有嘛,對不對?

00:04:20 - 00:04:20
有沒有不法力?

00:04:20 - 00:04:24
所以照食物的話呢,趁人不備,公然掠取,這就是搶奪。

00:04:24 - 00:04:25
好。

00:04:25 - 00:04:26
第二個案例哈。

00:04:27 - 00:04:29
計程車司機，他偷乘客的錢。

00:04:30 - 00:04:31
計程車司機啊，比如說哈

00:04:31 - 00:04:34
他可能接到一個要出國的旅客。

00:04:34 - 00:04:37
那他發現這個行李箱很貴重，裡面可能很多錢。

00:04:38 - 00:04:44
所以你想嘛，這個以前的性情，以前那種手排的年代，計程車司機他可能就故意斷開離合器，讓他的車起火。

00:04:44 - 00:04:46
車子起火之後，司機又裝傻說糟糕，車子起火了哈！

00:04:48 - 00:04:50
下來幫忙拖一下好不好？

00:04:51 - 00:04:55
結果乘客一下車，計程車司機馬上加速跑掉了。

00:04:55 - 00:04:56
這是以前的案例。

00:04:57 - 00:05:00
現在的案例當中，假設照學說的話，一樣那個是竊盜。

00:05:00 - 00:05:04
因為他並沒有任何的暴力，也沒有破壞任何的持有。

00:05:04 - 00:05:06
但如果照食物呢，他會變搶奪。

00:05:07 - 00:05:09
因為確實是公然趁人不備而為之。

00:05:10 - 00:05:11
最後啊

00:05:11 - 00:05:11
案例三這個案例

00:05:11 - 00:05:13
這也是一個很荒謬但真實的案例，你看喔

00:05:14 - 00:05:20
某乙一位中樞神經麻痺、病重臥床的病人，但神智清醒，口跟四肢都不能動彈。

00:05:21 - 00:05:25
某甲見利忘義，將某乙上衣口袋的新臺幣3萬元取走。

00:05:26 - 00:05:26
這個案例我到底

00:05:27 - 00:05:29
我說這小說是真的還是假的？

00:05:29 - 00:05:30
因為這是一個法律問題。

00:05:30 - 00:05:33
那也許食物上真的有發生過類似案例。

00:05:33 - 00:05:34
我那個時候在想，覺得很奇怪的是

00:05:35 - 00:05:37
為什麼這樣的人身上會放新臺幣3萬塊？

00:05:38 - 00:05:39
你看那個是一個民國

00:05:39 - 00:05:41
72年的法律問題，民國72年當時的3萬塊

00:05:44 - 00:05:47
如果以現在的物價來說應該是好幾十萬。

00:05:47 - 00:05:50
就為什麼這樣的人口袋會放好幾十萬的現金

00:05:50 - 00:05:51
我覺得那個事實不太合理。

00:05:51 - 00:05:52
但好了，不管怎麼樣了哈

00:05:52 - 00:05:53
小說是真的。

00:05:54 - 00:05:56
這一件事物他是搶奪，沒有錯。

00:05:57 - 00:05:58
那事物呢，那學說呢？

00:05:59 - 00:06:00
照理

00:06:00 - 00:06:05
學說有些人會說，這個不是破壞槍枝的精密結構嗎？

00:06:05 - 00:06:06
可是你要記得喔！

00:06:06 - 00:06:09
學說的搶奪不只是槍枝持有啊，還有怎麼樣？

00:06:09 - 00:06:11
或是暴力，就是暴力的方式。

00:06:12 - 00:06:15
這一件照學說他只是破壞槍枝持有而已。

00:06:15 - 00:06:16
這裡行為有暴力？

00:06:17 - 00:06:21
沒有啊，他就是當著面拿而已啊，他沒有用任何的暴力手段，對不對？

00:06:21 - 00:06:26
所以這一題當中，如果照學說，他依然只是論竊盜而已。

00:06:28 - 00:06:28
好

00:06:28 - 00:06:29
所以我們就可以竊盜了。

00:06:29 - 00:06:33
學說還有食物啊，這兩者對搶奪的認定是還蠻不一樣的。

00:06:34 - 00:06:36
那接下來我們來看436億這邊。

00:06:37 - 00:06:38
搶奪罪的課題。

00:06:38 - 00:06:43
搶奪罪這邊，動產跟準動產都有包括在內。

00:06:43 - 00:06:46
所以電能熱能還有其他能量，它也是搶奪罪的課題。

00:06:46 - 00:06:51
只是有學者會說了，準動產我們要怎麼用搶奪的？

00:06:51 - 00:06:53
這個可能有點困難，我們要怎麼去搶奪別人的電能跟熱能？

00:06:56 - 00:06:57
你想像一個畫面喔。

00:06:58 - 00:07:00
冬至的時候啊，你的手很冰很冷。

00:07:00 - 00:07:03
你看到你前面的同學有在用暖暖包。

00:07:04 - 00:07:05
那你想件事喔

00:07:05 - 00:07:12
你要再怎麼樣，你要如何呢，在不搶走暖暖包的情況之下把裡面的熱搶走。

00:07:13 - 00:07:15
你覺得這個是有可能的嗎？

00:07:15 - 00:07:21
你在不搶走暖暖包本體的情況之下，你要把暖暖包裡面的熱搶走。

00:07:22 - 00:07:23
這個需要神力吧。

00:07:23 - 00:07:24
一般人應該做不到,對啊

00:07:24 - 00:07:25
所以準動產用進來。

00:07:26 - 00:07:27
這樣怎麼搶？

00:07:27 - 00:07:28
有點讓人覺得難理解。

00:07:28 - 00:07:28
好

00:07:28 - 00:07:30
那這一條是有加重犯，有未遂犯。

00:07:30 - 00:07:33
還有加重搶奪，326室，使用321號。

00:07:34 - 00:07:35
OK，這個是搶奪的部分。

00:07:35 - 00:07:37
接著來，我們來看搶盜。

00:07:39 - 00:07:40
搶奪跟搶盜不一樣。

00:07:41 - 00:07:44
搶奪啊，它比較像是一種那種瞬間式的偷襲。

00:07:45 - 00:07:46
搶盜不是喔

00:07:46 - 00:07:47
搶盜是這樣子。

00:08:08 - 00:08:09
強盜是這樣喔，

00:08:09 - 00:08:10
強盜是一種雙行為犯。

00:08:11 - 00:08:16
行為人用強制的手段去壓制被害人之後,

00:08:17 - 00:08:18
要這個被害人不能抗拒,

00:08:19 - 00:08:22
然後呢,再從被害人的身上取財或是得利,

00:08:22 - 00:08:25
這一種情況我們叫做強盜罪,

00:08:25 - 00:08:26
這個叫強盜。

00:08:26 - 00:08:29
所以啊,強盜跟搶奪不一樣,

00:08:29 - 00:08:32
搶奪是那一種瞬間式的偷襲,

00:08:32 - 00:08:34
被害人根本還來不及表達的,

00:08:34 - 00:08:36
你就把人家東西拿走,這個叫搶奪。

00:08:37 - 00:08:41
強盜是指說呢,它是一種暴力的犯罪,

00:08:41 - 00:08:46
他先壓制了被害人，再從被害人身上取財或得利，

00:08:46 - 00:08:46
這個叫強盜。

00:08:47 - 00:08:48
所以搶奪是偷襲的，

00:08:48 - 00:08:52
強盜的話呢，一定是行為人有先做一個暴力的壓制行為在先，

00:08:52 - 00:08:53
這個叫做強盜。

00:08:55 - 00:09:14
好，所以這個是我們講

00:09:14 - 00:09:25
強盜它跟搶奪

00:09:25 - 00:09:39
這兩者的不同。

00:09:39 - 00:09:42
所以像之前有一個考題，我看一下。

00:09:42 - 00:09:43
之前普考的，

00:09:44 - 00:09:45
我看一下在哪裡。

00:09:57 - 00:10:00
82頁第七題，我們來看一下。

00:10:00 - 00:10:00
知道搶盜，知道嗎？

00:10:01 - 00:10:07
如果他只是趁這個人來不及防備，或趁這個人意識疏忽，拿走他的手提包，那可能是搶奪，但這一題不是。

00:10:07 - 00:10:13
這一題是把人推倒了之後，再拿走他的手提包。

00:10:14 - 00:10:15
這個是搶盜了喔，知道嗎？

00:10:15 - 00:10:19
這是強暴致使不能抗拒之後，再去取他人之物，這是搶盜，這不是搶奪喔。

00:10:22 - 00:10:27
好，那如果我們有了這個概念之後啊，我們就來看到438頁這邊。

00:10:30 - 00:10:35
好，所以這邊講，強盜罪它的手段，第一個來，強暴、脅迫、藥劑這邊或他法。

00:10:36 - 00:10:37
強暴沒有疑問，有形的暴力。

00:10:37 - 00:10:45
脅迫的話呢，它就是指一種這個無形的脅迫，那就是指這種惡害的告知了，讓這個被害人新生畏懼。

00:10:47 - 00:10:49
藥劑催眠術應該沒有什麼問題。

00:10:49 - 00:10:51
那接著這邊講的其他法呢。

00:10:51 - 00:10:55
任何一切可以讓人喪失抵抗力的手段。

00:10:55 - 00:10:58
我們都會說這個叫做他法，這個都叫他法。

00:10:59 - 00:11:00
所以比如說。

00:11:00 - 00:11:03
像灌醉，用假槍冒充真槍等等。

00:11:03 - 00:11:05
這個東西呢,都可以認為是一種他法。

00:11:06 - 00:11:09
好,右邊有一個問題,叫做可推理的脅迫。

00:11:10 - 00:11:10
這個問題是這樣子。

00:11:11 - 00:11:12
那我們這裡會問。

00:11:12 - 00:11:14
那假設這個行為人啊。

00:11:15 - 00:11:16
它是這樣子喔。

00:11:17 - 00:11:20
前面他先有一個搶盜的未遂。

00:11:20 - 00:11:25
他前面可能先毆打了被害人，讓這個被害人他先不能抗拒。

00:11:25 - 00:11:27
可是並沒有成功的取財。

00:11:27 - 00:11:34
接著行為人可能再去有一定失控，我們接續的情況之下，再去跟這個被害人取財，但這一次用的是和平的方式。

00:11:35 - 00:11:41
這樣的情形，我們可以認為行為人成立的是強盜罪嗎？這個叫做可推理的脅迫。

00:11:42 - 00:11:44
這個東西以前的考試有考過。

00:11:44 - 00:11:46
但那題還蠻複雜的，上課可能不太適合講。

00:11:46 - 00:11:48
反正大概是這樣啦，你想。

00:11:48 - 00:11:52
假設你在路上遇到強匪，強匪痛打你一頓，要你交出你家。

00:11:53 - 00:11:54
但你抵死不從。

00:11:54 - 00:11:55
後來你被路人送往了醫院。

00:11:55 - 00:11:57
這個時候強匪沒有得逞。

00:11:58 - 00:12:00
結果你被送到警局偵訊室中。

00:12:00 - 00:12:01
你發現這個強匪又來了。

00:12:02 - 00:12:04
結果這個時候呢，強匪他沒有對你施暴。

00:12:04 - 00:12:09
強匪只很平淡地問你，說先生啊，那你那個皮夾有沒有考慮要給我？

00:12:10 - 00:12:11
你超怕，所以你把皮夾給他了。

00:12:12 - 00:12:15
這樣的話，這個強匪他有算是強盜既遂嗎？

00:12:16 - 00:12:18
等於是，他前面是強盜未遂，沒有疑問。

00:12:19 - 00:12:21
那問題是後面這一段呢?

00:12:21 - 00:12:24
後面這一段行為人他有用新的暴力嗎?

00:12:24 - 00:12:30
沒有,他等於只是來利用他原本既有,原本已經製造出來的強制狀態裡面。

00:12:30 - 00:12:32
對,所以我們會問,這種東西。

00:12:33 - 00:12:37
前面他先做了一個暴力行為,他前面是強盜未遂。

00:12:37 - 00:12:43
接著行為人再去利用他已經做成的,這種,這個叫做什麼?

00:12:45 - 00:12:48
這種強制狀態,再利用這個狀態去取財,而後面的部分。

00:12:48 - 00:12:52
行為人他真的沒有使用任何的小暴險惡手段。

00:12:52 - 00:12:56
這一種情形,我們可以認為行為人成立強盜罪嗎?

00:12:56 - 00:12:59
這就是我們所說的,可推你的脅迫。

00:12:59 - 00:13:02
目前學說是持肯定的看法。

00:13:02 - 00:13:03
肯定。

00:13:03 - 00:13:04
所以認為說呢，

00:13:05 - 00:13:11
後面的階段，雖然行為人他並沒有使用一個明顯的暴力手段。

00:13:11 - 00:13:12
但他等於是怎麼樣？

00:13:13 - 00:13:16
利用他之前所造成的強制情境。

00:13:17 - 00:13:20
他利用那個行為人處於不安的這種強制狀態。

00:13:20 - 00:13:22
這種情況我們叫做可推知的脅迫。

00:13:23 - 00:13:26
可推知的脅迫呢,他也是脅迫的一種。

00:13:26 - 00:13:28
所以行為人本案論什麼?

00:13:28 - 00:13:29
強盜既遂。

00:13:29 - 00:13:29
懂嗎？

00:13:29 - 00:13:30
目前多數的看法是這樣。

00:13:30 - 00:13:33
承認這個可推你的脅迫的概念。

00:13:33 - 00:13:33
那你

00:13:33 - 00:13:33
要知道喔。

00:13:34 - 00:13:37
可推諉的脅迫，前提也必須是。

00:13:37 - 00:13:42
行為人要利用自己原本已經製造出來的心理強制狀態。

00:13:43 - 00:13:44
那個才叫可推諉脅迫，知道嗎？

00:13:45 - 00:13:47
前面這個狀態，確實是行為人製造的。

00:13:48 - 00:13:50
而行為人在後段,

00:13:50 - 00:13:55
外表上沒有使用暴行，但他依然利用後段的那一個強制狀態。

00:13:55 - 00:13:58
這一種情況我們叫做可推知的脅迫。

00:13:59 - 00:13:59
那我要

00:14:01 - 00:14:03
這種可推知的脅迫。

00:14:04 - 00:14:05
我們一定要記得喔,

00:14:05 - 00:14:07
一定是有一個強制狀態在線喔,

00:14:07 - 00:14:09
然後行為人再去利用那個狀態,

00:14:09 - 00:14:11
那才叫做可推理的脅迫喔。

00:14:12 - 00:14:14
如果是另外一種情況,

00:14:15 - 00:14:15
好,

00:14:15 - 00:14:19
比如說，同學你去大甲鎮瀾宮拜拜，

00:14:19 - 00:14:21
大甲鎮瀾宮是供奉媽祖嘛，

00:14:21 - 00:14:22
你去那邊拜媽祖。

00:14:23 - 00:14:26
有些同學會去那邊拜媽祖祈求考試順利。

00:14:26 - 00:14:28
但我覺得這個是管轄錯誤。

00:14:29 - 00:14:30
媽祖怎麼會管考試啊？

00:14:31 - 00:14:32
你們不覺得奇怪嗎？

00:14:32 - 00:14:34
媽祖就是一個拿著燈籠的少女，祂沒有讀書吧？

00:14:35 - 00:14:36
祂怎麼會管考試？

00:14:36 - 00:14:37
對吧？

00:14:37 - 00:14:39
你要考試順利，你要嘛拜文昌，

00:14:39 - 00:14:41
要嘛你拜千里眼。

00:14:42 - 00:14:43
聽說拜千里眼也OK嘛，

00:14:43 - 00:14:44
確保你選擇題看到的都是對的嘛。

00:14:45 - 00:14:46
那是怎麼會去拜拜媽祖啊?

00:14:47 - 00:14:48
拜媽祖應該是管轄權

00:14:48 - 00:14:49
管轄錯誤。

00:14:50 - 00:14:50
所以如果你去

00:14:50 - 00:14:51
你出國

00:14:51 - 00:14:53
你去日本的神社去那邊求考試順利,

00:14:54 - 00:14:55
那會變成無神判決，對不對？

00:14:55 - 00:14:57
你不是歸他管的人。

00:14:57 - 00:14:58
以前有這樣的說法。

00:14:58 - 00:14:59
好，

00:14:59 - 00:15:01
假設你去鎮南宮拜媽祖。

00:15:02 - 00:15:05
拜完媽祖之後，你沒有添香油錢。

00:15:06 - 00:15:07
你轉身要離去的時候呢，

00:15:07 - 00:15:09
突然有個胖胖的中年人拍你，

00:15:10 - 00:15:11
露出微笑。

00:15:11 - 00:15:12
說，同學啊，

00:15:12 - 00:15:14
不考慮捐香油錢嗎？

00:15:14 - 00:15:16
你回頭看到那個胖胖的中年人，你心想，

00:15:16 - 00:15:18
哇賽，這不是顏寬恆的本人嗎？

00:15:19 - 00:15:22
你突然發現他對你笑啊，笑得很和藹。

00:15:22 - 00:15:24
但是你看到他的微笑啊，背脊發涼。

00:15:25 - 00:15:25
顏寬恆呢，

00:15:26 - 00:15:27
問你要不要捐香油錢。

00:15:27 - 00:15:28
你一定會想嘛，

00:15:28 - 00:15:30
我不捐的話是不是會變成消波塊？

00:15:31 - 00:15:32
或者變成他家水餃的內餡

00:15:33 - 00:15:34
你一定會有這樣擔憂嗎

00:15:34 - 00:15:36
所以他拍拍你的肩膀說，你真的不捐嗎？

00:15:36 - 00:15:37
你很怕

00:15:37 - 00:15:39
趕快丟1000塊錢就跑了。

00:15:40 - 00:15:41
這個叫可推理的脅迫嗎?

00:15:41 - 00:15:42
沒有喔，這個不算喔。

00:15:43 - 00:15:46
雖然大家都盛傳著說得罪顏家會變消波塊，

00:15:46 - 00:15:48
但顏家的人又會說，那只是傳說嘛，

00:15:49 - 00:15:52
不然你找哪一個消波塊裡面是真的有人骨的？

00:15:52 - 00:15:53
沒有啊,這只是傳說而已啊。

00:15:54 - 00:15:57
你知道顏寬恆他們家有出那個水餃,

00:15:57 - 00:15:58
標太郎水餃,

00:15:58 - 00:16:00
啊標太郎水餃

00:16:00 - 00:16:00
上市的時候,

00:16:01 - 00:16:04
那個網路上的DM還有一個宣傳，還有一個情語，我覺得有點好笑啦。

00:16:05 - 00:16:08
他說本水餃使用純豬肉製成，

00:16:08 - 00:16:10
切勿相信網路謠言，

00:16:10 - 00:16:11
還寫了這段話。

00:16:12 - 00:16:14
據說他們的手工水餃不是給凍。

00:16:15 - 00:16:16
然後下面還有人在回

00:16:16 - 00:16:18
還有人說使用純豬肉

00:16:18 - 00:16:19
那就是定義的問題啊

00:16:20 - 00:16:21
就得罪人家，人家就是豬啊

00:16:21 - 00:16:22
不是這樣子嗎？

00:16:22 - 00:16:23
好啦，我就說啊，

00:16:23 - 00:16:25
那個，這一種不叫「可推卸迫」，

00:16:26 - 00:16:26
知道嗎？

00:16:26 - 00:16:28
因為行為人他沒有假報脅迫在先，

00:16:28 - 00:16:28
OK哦。

00:16:29 - 00:16:34
行為人必須要利用他原本已經做成的小狀態，這才叫做可推理的脅迫喔。

00:16:35 - 00:16:37
好，接下來，440頁，

00:16:37 - 00:16:40
我們接著來看到致使不能抗拒的認定。

00:17:55 - 00:17:58
好，這邊說，強盜罪要達到致使不能抗拒的程度。

00:17:59 - 00:18:00
這裡會有的問題是

00:18:00 - 00:18:02
被害人膽子特別小,

00:18:02 - 00:18:03
他的舉例是,

00:18:04 - 00:18:06
拿老鼠在哆啦A夢的面前晃,

00:18:07 - 00:18:08
哆啦A夢立刻昏死,

00:18:08 - 00:18:09
他舉了一個這樣的例子

00:18:09 - 00:18:10
就被害人膽子特別小。

00:18:11 - 00:18:13
那這個例子我第一次看到覺得很怪，

00:18:13 - 00:18:14
我的怪，

00:18:14 - 00:18:15
我覺得怪的點是說，

00:18:15 - 00:18:18
哆啦A夢是強盜罪的適格被害人嗎？

00:18:19 - 00:18:20
強盜罪要對人犯,

00:18:20 - 00:18:21
哆啦A夢不是吧,

00:18:21 - 00:18:22
牠不是貓嗎?

00:18:22 - 00:18:23
你要怎麼對牠強盜啊,

00:18:23 - 00:18:24
很奇怪吧,

00:18:24 - 00:18:24
對不對？

00:18:25 - 00:18:25
所以，

00:18:26 - 00:18:26
好啦，這不是不可能啦，

00:18:27 - 00:18:28
就假設他是，

00:18:28 - 00:18:29
假設我們就換成一個人的角色。

00:18:30 - 00:18:30
也是有可能的嘛,

00:18:30 - 00:18:32
所以這個叫被害人膽子特別小。

00:18:33 - 00:18:34
那被害人膽子特別大,

00:18:35 - 00:18:36
這也是有可能的。

00:18:37 - 00:18:38
我講以前我在事務所的時候,

00:18:38 - 00:18:41
在實習的時候，我們老闆接了一個法扶案件。

00:18:42 - 00:18:44
我也是在實習的那幾個月我才意識到一件事，

00:18:45 - 00:18:49
原來很多那種很莫名其妙奇葩的案件都在法扶那邊。

00:18:49 - 00:18:50
就一般的自費案，

00:18:50 - 00:18:52
一般我們律師接的自費案，

00:18:52 - 00:18:53
通常其實案件都很無聊,

00:18:53 - 00:18:54
就要麼毒品，要麼詐騙，

00:18:55 - 00:18:57
就案情都千篇一律，沒有什麼有趣的。

00:18:57 - 00:18:59
很多那種有趣的案件，

00:18:59 - 00:19:00
就你以為教科書才會出現的。

00:19:01 - 00:19:02
通通都在法服那邊。

00:19:02 - 00:19:03
因為同學你要知道，

00:19:03 - 00:19:04
就是，

00:19:05 - 00:19:06
像強盜這種犯罪，

00:19:06 - 00:19:08
我們撇除黑吃黑那一種。

00:19:08 - 00:19:09
一般的搶盜,

00:19:10 - 00:19:10
你想誰會去犯？

00:19:11 - 00:19:13
很多就是沒有錢的社會底層的人,

00:19:13 - 00:19:15
那他們怎麼會有錢去請律師？

00:19:16 - 00:19:17
那搶盜是強制辯護。

00:19:17 - 00:19:18
所以會跑到去哪裡？

00:19:18 - 00:19:18
跑到去法扶。

00:19:18 - 00:19:19
真的啊？

00:19:19 - 00:19:20
很多都這樣子啊。

00:19:21 - 00:19:24
就是很多我們在刑法課本裡面學的那些犯罪類型。

00:19:25 - 00:19:27
因為實際上會犯這種罪的人,

00:19:27 - 00:19:29
很多都是比較社會底層的人,

00:19:29 - 00:19:31
那他們犯的時候不會去請律師,

00:19:31 - 00:19:31
也沒有錢啊,

00:19:32 - 00:19:33
所以都跑到法扶去

00:19:33 - 00:19:34
可能是這樣的原因,

00:19:34 - 00:19:35
所以很多法扶的案件就真的,

00:19:35 - 00:19:36
我講得誇張點,

00:19:36 - 00:19:37
還真的有這種東西喔。

00:19:38 - 00:19:39
當時我遇到的案子是這樣子,

00:19:40 - 00:19:42
那個案件發生在淡海新市鎮。

00:19:43 - 00:19:46
當時有個工人從工地走出來，

00:19:47 - 00:19:48
兩人一組的強匪就鎖定這個工人，

00:19:49 - 00:19:51
其中一個強匪當時剛滿18歲，

00:19:52 - 00:19:55
他就拿著刀子去跟那個工人講。

00:19:55 - 00:19:56
說，給錢啊。

00:19:57 - 00:19:57
我們在跑路。

00:19:58 - 00:20:00
工人就掏出零錢。

00:20:00 - 00:20:00
給了這個搶匪900塊。

00:20:02 - 00:20:08
然後工人就又問那個搶匪說，啊可是我還沒有吃飯，不然你先還我100塊，讓我去吃飯好不好。

00:20:08 - 00:20:10
歹徒說好，還還他100塊。

00:20:10 - 00:20:14
後來這個歹徒因為打擊別人被抓了，就被起訴強盜。

00:20:14 - 00:20:17
那被起訴強盜在一審當中的時候，

00:20:18 - 00:20:19
檢察官當然有傳這個工人來。

00:20:20 - 00:20:24
檢察官在進行主詰問的時候，就去問這個工人就很例行性的問嘛。

00:20:25 - 00:20:26
說你有沒有覺得害怕？

00:20:26 - 00:20:27
工人說我不怕。

00:20:27 - 00:20:29
檢察官傻眼，想說你不怕？

00:20:31 - 00:20:32
然後工人說對，我不怕。

00:20:32 - 00:20:35
然後檢察官繼續問說，那你為什麼會給錢啊？

00:20:36 - 00:20:41
工人就說，因為我想說他手上有刀啊，我不給錢，他刀子砍下來，我的手就沒了。

00:20:42 - 00:20:45
然後檢察官說，檢察官當然沒有這樣說啦，但檢察官是心想，對嘛，你還是會怕嘛，少在那邊。

00:20:49 - 00:20:50
結果辯論終結前，

00:20:51 - 00:20:53
審判長就問這個工人啊，

00:20:53 - 00:20:59
說，你被搶了800塊，可是你卻沒有對歹徒提起附帶民事訴訟。

00:20:59 - 00:21:01
你是不想追究你的損失嗎？

00:21:01 - 00:21:03
結果這個工人又講啊。

00:21:03 - 00:21:07
他說沒關係啦，原諒他，願意改過就好。

00:21:07 - 00:21:07
後來講了，

00:21:07 - 00:21:09
後來他又補了一句話。

00:21:09 - 00:21:12
他說反正這個事件沒有造成我任何的恐懼。

00:21:13 - 00:21:14
又講了這句話，說他不怕。

00:21:14 - 00:21:17
很特別，對歹徒拿著刀，那工人說他不怕。

00:21:18 - 00:21:21
呃，這個就是我們講被害人膽子特別大的情況。

00:21:21 - 00:21:23
我猜啦，是隔那麼多年，我猜為什麼這個工人會說他不怕，不怕。

00:21:26 - 00:21:29
我那時候一開始想說這個工人會不會以前也是幹同行的。

00:21:30 - 00:21:33
就知道那個計量，就覺得他應該不敢坑，所以他不怕。

00:21:33 - 00:21:34
我當時這樣想。

00:21:34 - 00:21:37
但我後來覺得有可能是一個原因啦，因為那個歹徒剛滿18。

00:21:38 - 00:21:41
啊剛滿18，然後那個工人是一個中年人。

00:21:41 - 00:21:43
是不是在眼裡來看就小屁孩。

00:21:43 - 00:21:44
我在猜可能是這樣。

00:21:45 - 00:21:49
就可能工人會覺得說，這個小屁孩，給他錢就有一點算是同情他。

00:21:50 - 00:21:51
我猜搞不好是這樣啦，所以，

00:21:52 - 00:21:54
對，我我自己覺得是這樣子。

00:21:54 - 00:21:58
然後當時在一審的時候啊，當時我們就一直這樣主張。

00:21:59 - 00:22:00
我們當時認為，

00:22:00 - 00:22:02
主張訴求，這個不是搶盜。

00:22:03 - 00:22:06
因為我們的訴求是，搶到哪裡可以討價還價。

00:22:06 - 00:22:10
還可以要回100塊，這是哪算搶盜啊，還可以討價還價的。

00:22:10 - 00:22:14
我們當時主要的重點會放在說，檢察官在引導。

00:22:15 - 00:22:17
檢察官一直問被害人說，你怕不怕。

00:22:18 - 00:22:19
可是你要想喔。

00:22:19 - 00:22:22
恐嚇取財的被害人難道不會怕嗎？

00:22:22 - 00:22:23
會啊，也會啊。

00:22:24 - 00:22:25
難道只要怕就是搶盜嗎，不是嘛。

00:22:26 - 00:22:28
搶盜要不能抗拒嘛，不是怕而已嘛。

00:22:28 - 00:22:32
那本件的被害人他是有能力跟行為人去討價還價的。

00:22:32 - 00:22:34
行為人還把錢還他，這怎麼會是搶盜。

00:22:34 - 00:22:36
這恐嚇取財啦，當時我們的訴求是這樣子。

00:22:38 - 00:22:39
可是法院沒有採納。

00:22:39 - 00:22:42
法院最後還是判了強盜，為什麼呢？

00:22:42 - 00:22:45
因為法院對強盜採的是一般人標準說。

00:22:46 - 00:22:47
法院沒有採被害人標準說。

00:22:48 - 00:22:51
當時那個訴狀是我寫的，我就很希望法院可以採被害人標準說。

00:22:52 - 00:22:53
但是法院沒有採這個說法。

00:22:54 - 00:22:55
法院採的是一般人標準說。

00:22:56 - 00:22:59
法院就只會說，那因為拿刀去架著被害人。

00:22:59 - 00:23:02
足以讓一般人不能抗拒，所以就是強盜。

00:23:03 - 00:23:04
而且還有刀變加重，所以這個。

00:23:06 - 00:23:07
這件後來好像判七年兩個月吧，我記得。

00:23:08 - 00:23:09
這件是這樣子，所以我們目前的事務呢。

00:23:11 - 00:23:13
對搶盜的致使不能抗拒，採的是呢。

00:23:13 - 00:23:15
被害人採的是一般人標準說，我們的法院呢。

00:23:16 - 00:23:18
並沒有採被害人標準說，那學理的說法是這樣的。

00:23:22 - 00:23:22
其實啊。

00:23:23 - 00:23:25
被害人標準說不是說一定沒有道理。

00:23:25 - 00:23:27
只是問題在於，如果你採被害人標準說的話，

00:23:29 - 00:23:32
可能會產生法律安定性的問題，為什麼呢？

00:23:33 - 00:23:35
因為你要想，每個人表達事情的方式不一樣。

00:23:36 - 00:23:38
有些人講話就很容易激動，有些人其實是小事也會講得很激動。

00:23:41 - 00:23:44
而有些人講話就永遠都是那麼的冷靜。

00:23:44 - 00:23:46
如果你採取被害人標準說的話，

00:23:47 - 00:23:49
那到底這個歹徒有沒有讓被害人不能抗拒，

00:23:49 - 00:23:51
很可能就會隨著每個人表達的方式。

00:23:52 - 00:23:54
講話的語氣不同,而讓法院有不同的心證。

00:23:55 - 00:23:57
甚至如果採被害人標準說的話,那你要想。

00:24:00 - 00:24:00
好。

00:24:00 - 00:24:01
什麼叫做被害人不能抗拒。

00:24:03 - 00:24:05
像以前食物發生過類似案例是說。

00:24:07 - 00:24:09
行為人威脅說要殺掉被害人的狗。

00:24:09 - 00:24:10
然後要被害人交付財務。

00:24:11 - 00:24:13
這種有沒有算是致使不能抗拒？

00:24:14 - 00:24:16
那當然這個認定上可能會有一些疑慮嘛。

00:24:17 - 00:24:22
就對於有養狗的人來說，當然狗就是他的家人啊，他怎麼會容許歹徒把它殺掉，對不對？

00:24:22 - 00:24:23
所以這個會不能抗拒。

00:24:23 - 00:24:26
那如此一來的話，可是狗在法律上是一個財產。

00:24:26 - 00:24:29
所以你的意思是說，那財產上的損害，也算不能抗拒嗎？

00:24:30 - 00:24:33
這樣下去，可能會造成這條罪的成立範圍無限的擴張。

00:24:33 - 00:24:41
所以才有學者認為說呢，被害人標準說，適用下去的結果，可能會造成法律適用上的不穩定。

00:24:41 - 00:24:44
所以才有學者認為說，本罪的不能抗拒。

00:24:45 - 00:24:48
要踩的應該是一般人標準說。

00:24:48 - 00:24:50
好，那延伸而來的問題。

00:24:50 - 00:24:53
什麼樣的情況會讓一般人不能抗拒呢？

00:24:53 - 00:24:55
像這裡，蔡聖偉老師就提出一個基準。

00:24:56 - 00:25:00
只要是被害人本人生命身體上的現實惡害。

00:25:01 - 00:25:02
現實惡害。

00:25:02 - 00:25:03
這就是不能抗拒。

00:25:03 - 00:25:04
但蔡老師的說法，只要是被害人本人

00:25:05 - 00:25:08
生命身體上的現實惡害呢，他就是不能抗拒。

00:25:10 - 00:25:12
至於其他法律的惡害。

00:25:13 - 00:25:13
比如說。

00:25:13 - 00:25:15
我以前在網路上看過一個梗圖。

00:25:16 - 00:25:18
那個梗圖叫做搶劫宅男的方法。

00:25:19 - 00:25:23
那個梗圖就是有個強匪持槍抵著宅男的人形抱枕，就那種動漫人物的人形抱枕。

00:25:25 - 00:25:29
然後那個宅男就跪地痛哭求饒，說你不要傷害我的女朋友，這樣。

00:25:30 - 00:25:30
這一種案例。

00:25:31 - 00:25:33
被害人他可能覺得不能抗拒沒有錯。

00:25:33 - 00:25:36
可是如果照蔡老師的看法，一般人標準，要什麼惡害？

00:25:37 - 00:25:39
生命身體的現實惡害，這才算。

00:25:41 - 00:25:42
所以你說人情抱枕或什麼的。

00:25:43 - 00:25:44
那只是財產。

00:25:44 - 00:25:45
所以他並不是不能抗拒。

00:25:46 - 00:25:46
好。

00:25:46 - 00:25:51
所以目前的多數說呢，都是傾向一般人的標準，避免這個法律適用不穩定的問題。

00:25:53 - 00:25:54
好。

00:25:54 - 00:25:58
然後搶盜的結果，分取財還有得利。

00:25:59 - 00:26:00
那分取財得利。

00:26:00 - 00:26:00
好，

00:26:01 - 00:26:02
那強盜取財的話呢？

00:26:02 - 00:26:04
動產跟準動產這個都算,

00:26:04 - 00:26:06
這個應該比較不會有什麼樣的疑問。

00:26:06 - 00:26:08
那再來的話是強盜得利。

00:26:08 - 00:26:09
得利的話呢,

00:26:09 - 00:26:11
就是逼迫別人比如說免除債務啊什麼的,

00:26:11 - 00:26:12
這個地方叫強盜得利。

00:26:14 - 00:26:14
然後啊,

00:26:15 - 00:26:15
（三）這邊,

00:26:16 - 00:26:16
有一個問題,

00:26:17 - 00:26:18
強盜故意的判斷。

00:26:18 - 00:26:19
因為我們知道啊,

00:26:19 - 00:26:21
強盜罪它是一條雙行為犯。

00:26:22 - 00:26:23
那這種雙行為犯的犯罪,

00:26:24 - 00:26:24
一定是呢,

00:26:25 - 00:26:27
行為人在做第一行為的時候,

00:26:28 - 00:26:29
就有取財的故意,

00:26:30 - 00:26:31
這才可以論強盜罪,

00:26:31 - 00:26:31
知道嗎?

00:26:32 - 00:26:33
做第一行為在做強暴行為的時候,

00:26:34 - 00:26:35
就有想取財的意思,

00:26:36 - 00:26:38
這才有可能會去論搶盜罪。

00:26:39 - 00:26:41
所以我舉個例來說是這樣,

00:26:41 - 00:26:42
那你想喔,

00:26:44 - 00:26:45
假設有個歹徒,

00:26:46 - 00:26:47
他是這樣做,

00:26:48 - 00:26:52
比如說這個歹徒他原本是基於性侵的意思,

00:26:53 - 00:26:54
把被害人給迷昏。

00:26:55 - 00:26:58
結果這個歹徒把被害人迷昏之後啊,

00:26:58 - 00:27:00
開始對被害人上下其手之際,

00:27:01 - 00:27:03
竟然發現那個被害人是個男性。

00:27:04 - 00:27:05
原來,

00:27:05 - 00:27:06
被害人根本不是女生,

00:27:06 - 00:27:08
他只是個穿女裝的男生。

00:27:08 - 00:27:09
那這時候你想,

00:27:09 - 00:27:10
歹徒會怎麼想？

00:27:11 - 00:27:13
會說來都來的應該是比較少數人吧。

00:27:14 - 00:27:14
對啊,

00:27:14 - 00:27:16
一般異性戀應該不會想跟同性做這種事吧,

00:27:16 - 00:27:16
對啊,

00:27:17 - 00:27:17
所以,

00:27:17 - 00:27:18
他可能想說，

00:27:19 - 00:27:20
就對同性真的沒興趣，

00:27:20 - 00:27:21
可是人都迷昏了嘛，

00:27:22 - 00:27:22
啊算了算了，

00:27:22 - 00:27:23
那乾脆拿他的錢好了。

00:27:24 - 00:27:25
這樣的情形,

00:27:25 - 00:27:26
有沒有辦法論強盜啊?

00:27:27 - 00:27:27
不行喔,

00:27:28 - 00:27:29
因為他把人迷昏的時候,

00:27:29 - 00:27:30
並沒有想取財的意思

00:27:31 - 00:27:36
所以這裡會變成是加重強制性交未遂跟竊盜罪的數罪併罰,

00:27:36 - 00:27:38
所以這個是我們講強盜故意的判斷,

00:27:39 - 00:27:40
這種雙行為犯都是這樣子。

00:27:42 - 00:27:42
好,

00:27:43 - 00:27:44
然後再來的話這一條罪有預備犯,

00:27:45 - 00:27:46
也有罰未遂犯。

00:27:46 - 00:27:49
這一條罪有罰預備犯要請同學記得，

00:27:49 - 00:27:50
強盜罪有罰預備。

00:27:51 - 00:27:53
內外放火殺人強姦，

00:27:53 - 00:27:54
裡面那個強

00:27:54 - 00:27:55
這個就是強盜喔。

00:28:00 - 00:28:04
好,然後本週有加重強盜罪夥伴第三項,這裡我們都看過了。

00:28:04 - 00:28:05
接下來括號六。

00:28:06 - 00:28:07
強盜罪,來,他說。

00:28:08 - 00:28:13
搶先搶奪的冒險導致普通傷害的話,普通傷害原則上不理論。

00:28:13 - 00:28:15
然後呢,剝奪行動自由也不另論。

00:28:16 - 00:28:20
因為我們說了,強盜罪的本質上是一種暴力性質的犯罪。

00:28:20 - 00:28:25
所以強盜的過程當中,所伴隨的傷害,所伴隨的剝奪行動自由。

00:28:25 - 00:28:27
那些東西本來就是強盜罪的一個部分。

00:28:28 - 00:28:29
所以這個呢,我們不需要另外去論。

00:28:30 - 00:28:34
好，那下面的話是強盜的加重，330加重強盜罪。

00:28:35 - 00:28:43
我提醒你們喔，考試遇到強盜罪的時候，永遠要想一想，有沒有330條的加重強盜。

00:28:44 - 00:28:46
永遠問自己這意思。

00:28:46 - 00:28:48
有沒有330條的加重強盜。

00:28:48 - 00:28:50
因為事實上來講是這樣子。

00:28:50 - 00:28:52
強盜罪是一種暴力犯罪。

00:28:52 - 00:28:55
那你要怎麼樣，你要怎麼樣讓被害人不能抗拒？

00:28:56 - 00:28:58
除非是館長那種身材的人。

00:28:58 - 00:28:59
一拳把被害人打倒。

00:29:00 - 00:29:01
然後再去取財。

00:29:01 - 00:29:02
對，但有這種身材的人很少。

00:29:03 - 00:29:05
一般來說，強盜罪。

00:29:06 - 00:29:08
通常要讓被害人不能抗拒。

00:29:08 - 00:29:11
往往要用一些工具嘛，對不對，刀啊，槍啊什麼的。

00:29:11 - 00:29:12
那個就是兇器。

00:29:13 - 00:29:14
他就會準用回321。

00:29:15 - 00:29:17
所以在考試上我跟你們說，考試上其實起328的機會反而少。

00:29:20 - 00:29:24
反而多數來說呢，323、330更容易成立。

00:29:24 - 00:29:27
因為犯強盜罪的人大概十個裡面有九個會帶兇器啦。

00:29:27 - 00:29:29
所以我們要，我們要，我們要，要注意330條。

00:29:30 - 00:29:30
好。

00:29:31 - 00:29:33
接下來是那個結合犯，332。

00:29:33 - 00:29:36
結合犯的話，這邊要講的應該不多，因為這個在總則呢，我們都講過了。

00:29:39 - 00:29:42
接下來下面這個東西，轉念強盜。

00:29:43 - 00:29:45
其實轉念強盜不是什麼特別的東西。

00:29:46 - 00:29:47
轉念強盜的意思就是說呢。

00:29:48 - 00:29:50
請問一個人,他原本只有想做竊盜。

00:29:51 - 00:29:56
那做了竊盜之後,因為某些事情的發生,比如說可能會被發現啊什麼的,他為了遂行原本取財的犯意。

00:29:56 - 00:30:00
所以他改成去動用。

00:30:00 - 00:30:02
想到這個叫做轉念強盜。

00:30:02 - 00:30:07
那轉念強盜這邊啊，我們要跟他區分的類型叫做準強盜。

00:30:07 - 00:30:10
準強盜說在下一頁，444頁。

00:30:11 - 00:30:12
好，我這邊寫一下喔。

00:30:38 - 00:30:41
好，442到443頁。

00:30:41 - 00:30:41
這邊。

00:30:41 - 00:30:44
講這個轉念強盜。

00:30:44 - 00:30:47
轉念強盜是這樣啦。

00:30:47 - 00:30:52
比如說路人也想來偷我家。

00:30:52 - 00:30:58
他半夜潛入我家之後呢，在我家翻箱倒櫃。

00:30:58 - 00:30:59
結果噪音驚醒了我。

00:31:00 - 00:31:03
我醒來之後想說奇怪這混蛋怎麼在我家。

00:31:03 - 00:31:04
我跟路伯也發生了口角。

00:31:04 - 00:31:07
路伯言他為了要繼續偷東西呢。

00:31:07 - 00:31:09
他直接把我捆綁。

00:31:09 - 00:31:09
捆綁。

00:32:00 - 00:32:00
我之後確定我不能動的

00:32:00 - 00:32:00
他繼續當著我的面

00:32:03 - 00:32:05
把我家東西給搜刮完畢

00:32:05 - 00:32:07
這一種我們叫做轉念強盜

00:32:08 - 00:32:10
也就是行為人前面已經得手一切到了

00:32:10 - 00:32:18
左手竊盜之後,可能因為被發現的關係,他再對被害人改施加暴力脅迫,進而完成他原本取財的犯行

00:32:19 - 00:32:21
這個叫做轉念強盜

00:32:21 - 00:32:25
各位,轉念強盜,我們要跟一個東西做區分,叫做準強盜

00:32:26 - 00:32:29
我們等一下就會看到329條的轉強盜罪

00:32:29 - 00:32:30
同學你要知道啊

00:32:30 - 00:32:33
329條的準強盜罪

00:32:33 - 00:32:37
準強盜的前提叫做先取財後強制

00:32:38 - 00:32:39
這跟強盜不一樣喔

00:32:40 - 00:32:43
強盜是先強制後取財

00:32:43 - 00:32:47
但準強盜是先取財後強制

00:32:49 - 00:32:49
好，我舉個例子喔

00:32:50 - 00:32:52
那個，好比說呢

00:32:53 - 00:32:55
我想偷走同學放在桌上的平板

00:32:56 - 00:32:57
於是，我怎麼做呢

00:32:58 - 00:32:59
我們教室後面有一個消防栓

00:33:00 - 00:33:03
我拿那個消防栓,我用那個消防栓裡面的水啊,去噴同學

00:33:03 - 00:33:06
同學被噴得全身濕,而且眼睛根本就睜不開

00:33:07 - 00:33:08
我利用這個機會

00:33:08 - 00:33:10
同學趁亂嘛,不知道該怎麼辦

00:33:10 - 00:33:12
我趁這個機會拿走同學桌上的平板

00:33:13 - 00:33:14
這個叫做強盜

00:33:14 - 00:33:14
那個叫強盜

00:33:15 - 00:33:16
好，那如果是我先偷走同學桌上的平板

00:33:19 - 00:33:21
我以為同學沒有發現

00:33:21 - 00:33:23
結果同學追了上來

00:33:23 - 00:33:24
同學要抓我，老師你怎麼偷我的平板？

00:33:25 - 00:33:28
結果同學從桌上追上來之後啊

00:33:28 - 00:33:30
我不想被抓嘛

00:33:30 - 00:33:32
所以我拿地上的滅火器去噴同學

00:33:33 - 00:33:35
同學被那個滅火器粉嗆到起不來

00:33:35 - 00:33:36
我趁亂逃跑

00:33:36 - 00:33:38
這時候我做的叫做準強盜

00:33:39 - 00:33:40
所以我說喔

00:33:41 - 00:33:42
強盜跟準強盜

00:33:42 - 00:33:46
它是兩種行為順序顛倒過來的犯罪喔

00:33:47 - 00:33:49
強盜是先強制後取財

00:33:50 - 00:33:54
而準強盜是先取財後強制

00:33:55 - 00:33:56
這兩者不一樣

00:33:56 - 00:33:59
知道嗎?準強盜它是一個先取財後強制的結構

00:33:59 - 00:33:59
所以

00:34:00 - 00:34:02
剛剛我講的轉念強盜，

00:34:02 - 00:34:03
行為人是怎麼樣？

00:34:05 - 00:34:06
你要看喔，

00:34:06 - 00:34:07
他前面有一個取財沒有錯，

00:34:08 - 00:34:10
接著行為人做了什麼事？

00:34:11 - 00:34:12
把屋主打昏,

00:34:12 - 00:34:14
把屋主捆綁,

00:34:14 - 00:34:15
然後再怎麼樣？

00:34:16 - 00:34:18
再去取得那個財物。

00:34:18 - 00:34:19
對不對？

00:34:19 - 00:34:20
他再去取得那個財物。

00:34:21 - 00:34:22
所以，

00:34:23 - 00:34:24
在準強盜當中，

00:34:24 - 00:34:25
在轉念強盜當中，

00:34:26 - 00:34:28
其實後面行為人做的是什麼？

00:34:29 - 00:34:29
先強執,

00:34:29 - 00:34:30
後取財,

00:34:30 - 00:34:31
對不對?

00:34:31 - 00:34:32
他先把被害人擊倒,

00:34:33 - 00:34:35
把被害人擊倒之後,

00:34:35 - 00:34:38
再去取得被害人的財物。

00:34:38 - 00:34:39
所以那個是什麼結構？

00:34:40 - 00:34:41
那是強盜的結構喔。

00:34:41 - 00:34:42
那不是準強盜喔。

00:34:43 - 00:34:45
準強盜是先取財後強制。

00:34:45 - 00:34:46
但準強盜濫行

00:34:47 - 00:34:50
往往是行為人把被害人擊昏擊倒之後

00:34:50 - 00:34:53
再去搜刮剛剛沒有搜刮到的財物。

00:34:53 - 00:34:54
所以他是上面這種結構

00:34:54 - 00:34:55
懂嗎？

00:34:55 - 00:34:56
他後面就是一個一般的強盜。

00:34:57 - 00:34:59
所以在轉念強盜當中啊,

00:35:00 - 00:35:04
前面的竊盜跟後面的強盜,

00:35:04 - 00:35:06
這裡要怎麼競合呢?

00:35:07 - 00:35:08
傳統說會說啊,

00:35:08 - 00:35:10
因為都是對於同一個法益,

00:35:11 - 00:35:13
所以會用不罰的前行為來處理,

00:35:13 - 00:35:14
是論搶奪。

00:35:14 - 00:35:16
但這個其實不是那麼理所當然啦,

00:35:16 - 00:35:17
因為這件事,

00:35:17 - 00:35:20
假設你搭配最新的實務見解，

00:35:20 - 00:35:22
我們看到這個

00:35:31 - 00:35:31
欸不對，

00:35:31 - 00:35:32
它在行中，

00:35:32 - 00:35:33
你們沒有帶沒有關係。

00:35:33 - 00:35:34
我跟你們講頁數就好。

00:35:55 - 00:35:57
437到4,

00:35:57 - 00:35:57
437。

00:35:58 - 00:35:59
欸不對,

00:35:59 - 00:35:59
不是437。

00:36:00 - 00:36:01
我看一下喔。

00:36:08 - 00:36:10
444到445啦。

00:36:11 - 00:36:12
犯意升高的結合。

00:36:13 - 00:36:17
因為我跟你們講,轉念強盜前面的竊盜跟後面的強盜,

00:36:17 - 00:36:21
原本傳統上都說,因為它是侵害同一個法益,

00:36:21 - 00:36:24
所以我們只要論強盜就足以評價的,

00:36:24 - 00:36:25
傳統上這樣說。

00:36:25 - 00:36:27
可是這個東西不是那麼理所當然,

00:36:27 - 00:36:31
因為這件事情，假設你搭配目前的實務見解，

00:36:31 - 00:36:34
實務見解對於這種犯意升高的情形，

00:36:34 - 00:36:36
實務見解目前的看法是什麼？

00:36:37 - 00:36:38
我們講過了。

00:36:39 - 00:36:44
看說後面所產生的那個新犯意，跟行為人前面所做的那個犯罪，

00:36:44 - 00:36:47
有沒有在自然行為單數的概念之下嘛。

00:36:47 - 00:36:56
也就是白話來講，行為人後面所做的那個犯罪，跟前面所做的那個犯罪，能不能算得上是同一件事。

00:36:56 - 00:36:58
有講過，還記得嗎？應該有印象。

00:36:58 - 00:37:03
所以如果你要貫徹新的實務見解，對所謂犯意變更另行起意的區分的話，

00:37:04 - 00:37:14
那這一種轉念強盜，行為人前面做的是竊盜，中間因為被被害人發現，所以他改行強盜，以貫徹他原本的取財犯行。

00:37:14 - 00:37:18
這時候如果照最新實務見解的話，這兩罪是有可能數罪併罰的喔。

00:37:18 - 00:37:21
因為後面的強盜很明顯是另外不同的一件事。

00:37:22 - 00:37:23
中間也許是可分的,

00:37:23 - 00:37:24
知道吧？

00:37:24 - 00:37:28
所以我會說，這個東西照傳統上會用不罰的前行為處理，

00:37:29 - 00:37:29
沒有錯。

00:37:29 - 00:37:36
可是如果你要貫徹最新的實務見解的話，我反而會覺得這邊也許會用數罪併罰來說更妥當。

00:37:36 - 00:37:37
這個問題是這樣子。

00:37:39 - 00:37:40
好，這轉念強盜我們看到這。

00:37:41 - 00:37:46
接下來我們再往後看，來看到444頁，我們來看到準強盜。

00:37:52 - 00:37:56
好，我們剛剛講，準強盜是下面這種結構。

00:37:57 - 00:37:59
犯竊盜或搶奪的人。

00:38:00 - 00:38:02
他為了要防護贓物脫免逮捕或湮滅罪證，而當場呢，做了一個強暴脅迫，也就是他當場做的一個強制行為。

00:38:07 - 00:38:10
這一種我們叫做準強盜。

00:38:10 - 00:38:14
好，準強盜這種犯罪啊，它的結構跟強盜相比，準強盜就是一個時間順序上顛倒過來的強盜。

00:38:19 - 00:38:22
一般的強盜是先強制後取財。

00:38:22 - 00:38:26
準強盜反過來，先取財，後強制。

00:38:26 - 00:38:28
這個是準強盜它的結構。

00:38:29 - 00:38:29
好，那你看喔。

00:38:30 - 00:38:37
準強盜啊，前面行為人先犯竊盜跟搶奪，為了防護贓物、脫免逮捕或湮滅罪證，而當場做的一個強制行為，像我剛剛說的。

00:38:37 - 00:38:39
我偷了同學的平板之後。

00:38:40 - 00:38:42
同學為了避免平板被偷。

00:38:42 - 00:38:43
想要抓住我。

00:38:43 - 00:38:46
而我呢,拿滅火器去噴同學,讓同學無法繼續追趕。

00:38:47 - 00:38:50
這時候我所犯的就叫做準強盜罪。

00:38:50 - 00:38:53
好,那首先第一個,犯罪的身分。

00:38:53 - 00:38:59
這裡說呢,要成立這條罪,必須行為人先犯竊盜或搶奪罪。

00:39:00 - 00:39:03
所以本罪，竊盜跟搶奪，就是本罪的身分。

00:39:03 - 00:39:07
也就是行為人必須要有一個竊盜或搶奪的行為在先。

00:39:08 - 00:39:12
先犯的竊盜或搶奪任何一罪呢，他才有可能會接著犯準強盜罪。

00:39:12 - 00:39:15
所以第一個，犯竊盜或搶奪罪。

00:39:15 - 00:39:15
好。

00:39:17 - 00:39:18
再來445頁，第二大點這邊。

00:39:19 - 00:39:22
防護贓物脫免逮捕或湮滅罪證，這是條文所列的。

00:39:25 - 00:39:31
這個東西啊，到底是指說客觀上的情狀，還是行為人主觀上的意圖，這個有一些討論的空間。

00:39:32 - 00:39:37
不過目前有表態的學者，主要會傾向認為說，這三個東西喔。

00:39:38 - 00:39:41
防護贓物脫免逮捕湮滅罪證。

00:39:41 - 00:39:44
這三個東西是行為人主觀上單純的意圖而已。

00:39:45 - 00:39:47
並不是犯罪的情狀，不是喔。

00:39:47 - 00:39:48
他只是一個意圖而已。

00:39:49 - 00:39:49
當然啦。

00:39:50 - 00:39:55
這三個東西，到底是客觀上的情狀，還是主觀的意圖？

00:39:55 - 00:39:56
這當然會有區別實益。

00:39:57 - 00:40:00
區別實益在於說那行為人搞錯了。

00:40:00 - 00:40:01
怎麼辦？

00:40:01 - 00:40:06
比如說有個小偷他剛從被害人的住宅裡面偷東西偷完，他要離開了。

00:40:07 - 00:40:09
結果他離開的時候走得快嘛。

00:40:09 - 00:40:12
他感覺到後面有人在追他，而且後面還在跑步。

00:40:12 - 00:40:13
這個人住在新區啊。

00:40:13 - 00:40:16
所以就拿磚塊去丟那個後面跑步的人。

00:40:17 - 00:40:21
結果後來發現後面跑步的人都只是一個慢跑的民眾而已。

00:40:21 - 00:40:22
他根本不知道這個人是小偷。

00:40:22 - 00:40:24
那這種案例的話你看嘛。

00:40:24 - 00:40:26
客觀上他算逃脫免逮捕來路。

00:40:27 - 00:40:27
我算對不對。

00:40:28 - 00:40:30
但行為人主觀上卻覺得呢。

00:40:30 - 00:40:32
他在逃脫免逮捕。

00:40:32 - 00:40:33
所以這種案例會有差。

00:40:33 - 00:40:37
目前我們多數的說法會認為說它是一種純粹的意圖。

00:40:38 - 00:40:41
所以啊，要不要行為人主觀上覺得。

00:40:41 - 00:40:44
要不要行為人客觀上真有在被逮捕什麼的。

00:40:44 - 00:40:50
不用喔，只要行為人他主觀上覺得自己是在妨礙贓物脫免逮捕或滅罪證，這就OK喔，目前採用的是這個。

00:40:53 - 00:40:54
主觀意圖的這種說法。

00:40:55 - 00:40:57
然後,要件我們來看446頁。

00:40:57 - 00:40:59
妨礙贓物跟滅罪證這個家沒有疑問。

00:41:00 - 00:41:02
那什麼叫做脫免逮捕呢？

00:41:03 - 00:41:05
446頁這個最高法院的判決。

00:41:06 - 00:41:11
脫免逮捕除了幫自己之外，也包括幫同夥的共犯。

00:41:11 - 00:41:14
這以前考試有考過，應該都是食物出的。

00:41:14 - 00:41:16
書講，這裡的脫免逮捕。

00:41:17 - 00:41:18
不見得是要為自己喔。

00:41:19 - 00:41:22
如果行為指向為自己的同夥脫免逮捕的話。

00:41:22 - 00:41:23
這也可以。

00:41:24 - 00:41:26
好，下面有一個細節問題，我們來看一下。

00:41:30 - 00:41:32
這個算是比較偏CD的考點。

00:41:32 - 00:41:33
現在我覺得這個有點像是立法論的問題了。

00:41:33 - 00:41:33
也就是。

00:41:34 - 00:41:36
我們準強盜的條文他寫，妨礙贓物。

00:41:36 - 00:41:38
脫免逮捕，滅罪證。

00:41:39 - 00:41:42
這三個東西是說三擇一就可以的嗎？

00:41:43 - 00:41:44
同學說對沒有錯，因為法條是用或嘛。

00:41:45 - 00:41:47
妨礙贓物，脫免逮捕或滅罪證，所以三擇一就可以。

00:41:48 - 00:41:51
但是少數人說覺得,這一條對。

00:41:52 - 00:41:55
起訴限於妨礙贓物的意圖才可以。

00:41:56 - 00:41:58
少數人的說法不是沒有道理。

00:41:59 - 00:41:59
因為你要想喔。

00:42:00 - 00:42:03
329的效果叫做以搶盜論,他叫以搶盜論,那你想一件事啊

00:42:07 - 00:42:08
竊盜的行為人

00:42:09 - 00:42:11
他竊盜已經被發現了,所以他根本就沒有贓物

00:42:12 - 00:42:13
竊盜未遂喔

00:42:13 - 00:42:14
竊盜未遂的行為人

00:42:15 - 00:42:19
他純粹是為了脫免逮捕而攻擊那個被害人

00:42:19 - 00:42:21
你說可以對他以強盜論

00:42:21 - 00:42:23
是不是感覺怪怪的

00:42:24 - 00:42:24
懂這意思吧

00:42:25 - 00:42:27
竊盜未遂的人，他什麼都沒有拿到

00:42:28 - 00:42:29
他被被害人要抓嘛

00:42:29 - 00:42:33
他為了避免被害人被發現，所以他拿那個滅火器去噴被害人

00:42:34 - 00:42:37
這一切他後面拿滅火器去噴被害人，他根本不是為了錢財

00:42:38 - 00:42:39
他就是純粹不想被逮捕

00:42:40 - 00:42:41
然後你說這個可以搶奪論

00:42:42 - 00:42:43
瞭解我的意思吧

00:42:43 - 00:42:46
後面這個行為很明顯跟財產的目的已經完全沒有關係了

00:42:47 - 00:42:48
所以才會有學者認為說呢

00:42:49 - 00:42:52
行為人他的強暴脅迫,只竊於防務贓物

00:42:53 - 00:42:57
因為如果是為了後面兩個別的意圖而當場施暴的話

00:42:58 - 00:43:01
那樣的行為人,他根本就沒有想要取得財產

00:43:01 - 00:43:03
理論，他準搶到

00:43:03 - 00:43:03
這個是不當得利

00:43:03 - 00:43:04
有這樣的說法

00:43:04 - 00:43:08
所以有人說呢，本罪的意圖要嚴格限於防務贓物才可以

00:43:08 - 00:43:10
許澤天老師提出這種看法

00:43:10 - 00:43:13
我記得好像還有以前黃惠天老師有類似的意見

00:43:13 - 00:43:14
不過,這個是少數說

00:43:16 - 00:43:18
因為我們的法條已經很明確的講

00:43:19 - 00:43:20
防務贓物，脫免逮捕

00:43:20 - 00:43:21
因為罪證

00:43:21 - 00:43:22
法條會明確是三擇一

00:43:23 - 00:43:24
你要說到另外兩個不賺

00:43:25 - 00:43:27
這個其實已經有點怎麼說啊,有點超過法條的文藝啦

00:43:27 - 00:43:30
所以多數說呢,認為說這個依然是三擇一

00:43:31 - 00:43:31
好

00:43:31 - 00:43:34
接下來第三點，當場是強暴脅迫

00:43:35 - 00:43:36
第一個我們講

00:43:36 - 00:43:37
要當場喔

00:43:37 - 00:43:38
要具有時空上的密切性

00:43:39 - 00:43:40
再來

00:43:40 - 00:43:44
強暴脅迫的對象，不管對誰都可以

00:43:44 - 00:43:47
對被害人本人，或者是對那個警察，對鑑識科的人等等

00:43:47 - 00:43:48
當然都可以

00:43:48 - 00:43:51
那強暴脅迫有沒有程度上的要求呢

00:43:53 - 00:43:54
我舉一個案例

00:43:54 - 00:43:57
這是大概20幾年前的一個真實案例

00:43:58 - 00:44:00
就當時聽說有一個富人在菜市場裡

00:44:00 - 00:44:00
買魚。

00:44:01 - 00:44:01
他買完魚之後啊

00:44:02 - 00:44:05
就看魚販轉身去理貨嘛

00:44:05 - 00:44:06
那這個婦人貪念一起

00:44:06 - 00:44:09
就偷偷地摸走一條魚。

00:44:09 - 00:44:13
但那個魚販眼睛很尖，他發現多了一條魚被這個婦人摸走。

00:44:14 - 00:44:17
魚販就喝斥那個婦人：「你在幹嘛？手乾淨一點喔！給我放下。」

00:44:18 - 00:44:19
婦人心虛，加速逃跑。

00:44:20 - 00:44:21
魚販在後面追。

00:44:22 - 00:44:24
婦人跑在前面，魚販追在後面。

00:44:24 - 00:44:29
結果這個婦人，竟然不知道哪根筋不對勁，竟然拿那條魚去丟魚販。

00:44:30 - 00:44:31
後來被抓到了。

00:44:31 - 00:44:34
你知道嗎，這個婦人當初被判準強盜。

00:44:34 - 00:44:36
因為當時還沒有4630。

00:44:36 - 00:44:39
你光看法條的文字，這個婦人有準強盜。

00:44:39 - 00:44:40
有，對不對。

00:44:41 - 00:44:45
他犯竊盜罪，他為了脫免逮捕，當場做的一個強暴的行為。

00:44:46 - 00:44:47
婦人看到那個條文會哭吧。

00:44:48 - 00:44:49
以強盜論，五年以上，對不對。

00:44:50 - 00:44:52
後來4630出來救了他。

00:44:53 - 00:44:57
因為630的說法是，準強盜啊，他是以強盜論。

00:44:57 - 00:44:59
那準強盜要以強盜論的話

00:45:00 - 00:45:03
前提當然必須是這兩條罪的犯罪能量是相當的。

00:45:04 - 00:45:07
那這兩條罪要怎麼樣的話，犯罪能量才會相當呢？

00:45:07 - 00:45:13
那就必須準強盜的強勢行為，有達到一個難以抗拒的程度。

00:45:13 - 00:45:15
那當然你會問什麼叫難以抗拒？

00:45:15 - 00:45:16
食物說法

00:45:17 - 00:45:21
學者一般都說，其實難以抗拒的意思，就跟不能抗拒是一樣的。

00:45:22 - 00:45:25
也就是這個行為要讓一般人難以抵抗。

00:45:25 - 00:45:26
這才叫做難以抗拒。

00:45:26 - 00:45:27
所以

00:45:27 - 00:45:29
婦人拿那個魚去丟餵魚販

00:45:29 - 00:45:30
這本難以抗拒。

00:45:31 - 00:45:31
沒有啦。

00:45:32 - 00:45:34
除非他丟的是那種一整條的

00:45:35 - 00:45:37
鼻子很尖，那個叫什麼，旗魚對不對。

00:45:37 - 00:45:38
除非是丟那種魚，那種魚丟下去可能會刺穿人的身體

00:45:38 - 00:45:41
那或許會難以抗拒，否則一般來說呢

00:45:44 - 00:45:47
丟魚應該並不是難以抗拒，所以準強盜

00:45:47 - 00:45:49
所以這個630出來呢，救了這個婦人。

00:45:51 - 00:45:52
那剛剛我舉的例子呢

00:45:53 - 00:45:58
我偷了同學的平板之後，同學要追過來逮捕我，而我拿滅火器去噴同學

00:45:59 - 00:45:59
這本難以抗拒。

00:46:00 - 00:46:01
我認為應該有了

00:46:01 - 00:46:03
結果你知道嗎,我以前在警訊班出這種考題,竟然有同學跟我說,被滅火器噴不會怎麼樣,所以沒有達到難以逃脫的程度

00:46:09 - 00:46:12
我看到這個答案,我都想問同學說,你是不是沒有被滅火器噴過

00:46:14 - 00:46:16
我應該也沒有被噴過

00:46:16 - 00:46:22
但我印象中小學的時候,學校有請消防隊來教我們怎麼操作滅火器

00:46:22 - 00:46:25
那我印象中我不小心吸到那個乾粉

00:46:25 - 00:46:27
我記得那個味道很嗆，吸到是很不舒服的

00:46:28 - 00:46:30
所以被滅火器噴，應該會達到一套

00:46:30 - 00:46:32
我認為的，應該會

00:46:32 - 00:46:37
好，那所以我們講，難以套句它就是一個類似不能抗拒的要件

00:46:37 - 00:46:40
當然,我們講不管是難以套句也好,不能抗拒也好啦

00:46:41 - 00:46:43
這個要件在認定上,它依然算是有點抽象

00:46:44 - 00:46:49
所以食物,大法官解釋,就接著這樣說,你來看到括號二的後面

00:46:51 - 00:46:57
大法官解釋就,大法官就接著說,他反面例示的兩種情形說,這兩種情形並非難以套句

00:47:00 - 00:47:00
那我們看到兩種呢

00:47:02 - 00:47:04
第一個，叫做虛張聲勢

00:47:05 - 00:47:08
第二個叫做短暫輕微的肢體衝突

00:47:09 - 00:47:12
大法官說如果遇到的是這兩種情況，虛張聲勢

00:47:15 - 00:47:18
或[redacted]是短暫輕微的肢體衝突的話

00:47:18 - 00:47:22
這兩種情況，那我們就說呢，沒有到致使難以脫困

00:47:24 - 00:47:24
兩種啊

00:47:24 - 00:47:27
虛張聲勢或是短暫的肢體衝突呢

00:47:27 - 00:47:30
我們就認為說這沒有達到難以套用的程度

00:47:30 - 00:47:31
這個我們等一下都會看到考題

00:47:35 - 00:47:35
好

00:47:35 - 00:47:38
接下來448頁，我們來看本罪的輕微罪的判斷

00:47:59 - 00:47:59
好

00:48:00 - 00:48:01
第四大點哈。

00:48:01 - 00:48:04
準強盜罪什麼時候既遂？

00:48:05 - 00:48:07
這是本罪向來傳統性的考點。

00:48:07 - 00:48:08
本罪什麼時候既遂？

00:48:08 - 00:48:10
我們先看實務怎麼說。

00:48:10 - 00:48:12
實務說呢，用前行為。

00:48:12 - 00:48:17
也就是用竊盜搶奪來決定本罪的既遂。

00:48:19 - 00:48:21
用竊盜跟搶奪來決定本罪的既遂。

00:48:22 - 00:48:24
所以有食物的說法很簡單。

00:48:24 - 00:48:26
竊盜搶奪既遂。

00:48:26 - 00:48:28
準強盜就是既遂。

00:48:28 - 00:48:30
而竊盜搶奪未遂的話。

00:48:31 - 00:48:33
準強盜就是未遂。

00:48:33 - 00:48:34
這是我的說法。

00:48:35 - 00:48:40
用強行為，用竊盜跟搶奪的既未遂呢，來決定準強盜的既未遂，這是食物的說法。

00:48:41 - 00:48:42
好。

00:48:43 - 00:48:44
再來的話，又說。

00:48:44 - 00:48:47
又說是早期這個甘添貴老師的看法。

00:48:47 - 00:48:50
他說啊，要用強暴脅迫的程度去判斷。

00:48:51 - 00:48:55
所以有強暴脅迫，有致使難以抗拒的話。

00:48:55 - 00:48:56
那是既遂。

00:48:57 - 00:49:02
沒有的話，你就是說，行為人可能他想致使難以抗拒。

00:49:02 - 00:49:04
但搶先一步被拒服了，或沒有順利做到那個強暴脅迫行為。

00:49:05 - 00:49:06
如果是這樣的話。

00:49:06 - 00:49:08
那就是準強盜的未遂，這是說。

00:49:08 - 00:49:11
用強暴脅迫的程度去做判斷。

00:49:11 - 00:49:11
好。

00:49:12 - 00:49:13
接著第三說呢。

00:49:14 - 00:49:14
也有。

00:49:15 - 00:49:19
也有一種說法是用行為人有沒有取得財務的終局持有去判斷。

00:49:20 - 00:49:22
第三說的看法是這樣子。

00:49:23 - 00:49:23
好。

00:49:24 - 00:49:26
第三說認為說，準強盜的既遂。

00:49:26 - 00:49:30
必須是行為人有成功的用。

00:49:30 - 00:49:30
強。

00:49:30 - 00:49:35
強暴脅迫的行為，去穩固他原本已經取得的財務持有。

00:49:36 - 00:49:39
所以如果行為人有成功穩固的持有，那是既遂。

00:49:40 - 00:49:42
沒有的話呢，那就是未遂。

00:49:43 - 00:49:43
好。

00:49:43 - 00:49:44
差別在哪，我舉個例子喔。

00:49:44 - 00:49:44
回到。

00:49:44 - 00:49:44
回到。

00:49:44 - 00:49:45
回到。

00:49:45 - 00:49:45
回到。

00:49:45 - 00:49:45
回到。

00:49:45 - 00:49:46
回到。

00:49:46 - 00:49:46
回到。

00:49:46 - 00:49:46
回到。

00:49:46 - 00:49:46
回到。

00:49:46 - 00:49:47
回到。

00:49:47 - 00:49:47
回到。

00:49:47 - 00:49:47
回到。

00:49:47 - 00:49:48
回到。

00:49:48 - 00:49:48
回到。

00:49:48 - 00:49:48
回到。

00:49:48 - 00:49:49
回到。

00:49:49 - 00:49:49
回到。

00:49:49 - 00:49:49
回到。

00:49:49 - 00:49:49
回到。

00:49:49 - 00:49:50
回到。

00:49:50 - 00:49:50
回到。

00:49:50 - 00:49:50
回到。

00:49:50 - 00:49:51
回到。

00:49:51 - 00:49:51
回到。

00:49:51 - 00:49:51
回到。

00:49:51 - 00:49:52
回到。

00:49:52 - 00:49:52
回到。

00:49:52 - 00:49:52
回到。

00:49:52 - 00:49:52
回到。

00:49:52 - 00:49:53
回到。

00:49:53 - 00:49:53
回到。

00:49:53 - 00:49:53
回到。

00:49:53 - 00:49:54
回到。

00:49:54 - 00:49:54
回到。

00:49:54 - 00:49:54
回到。

00:49:54 - 00:49:55
回到。

00:49:55 - 00:49:55
回到。

00:49:55 - 00:49:55
回到。

00:49:55 - 00:49:55
回到。

00:49:55 - 00:49:56
回到。

00:49:56 - 00:49:56
回到。

00:49:56 - 00:49:56
回到。

00:49:56 - 00:49:57
回到。

00:49:57 - 00:49:57
回到。

00:49:57 - 00:49:57
回到。

00:49:57 - 00:49:58
回到。

00:49:58 - 00:49:58
回到。

00:49:58 - 00:49:58
回到。

00:49:58 - 00:49:58
回到。

00:49:58 - 00:49:59
回到。

00:49:59 - 00:49:59
回到。

00:49:59 - 00:49:59
回到。

00:49:59 - 00:50:00
回到。

00:50:00 - 00:50:03
只是我在嗆同學的時候啊，一片慌亂當中，

00:50:04 - 00:50:06
我是成功竊得同學沒錯，但那個平板呢，

00:50:07 - 00:50:10
我一時也忘了拿走，留在竊盜的現場。

00:50:10 - 00:50:12
這時候準強盜到幾歲的未遂。

00:50:14 - 00:50:15
你猜第一句話幾歲，對不對？

00:50:16 - 00:50:17
因為我平板已經拿走了嘛，幾歲？

00:50:18 - 00:50:20
採第二說幾歲未遂，也幾歲，為什麼？

00:50:20 - 00:50:24
拿滅火器噴同學，已經讓同學難以抗拒，但如果採第三說呢？

00:50:25 - 00:50:26
未遂啊，為什麼？

00:50:26 - 00:50:33
因為我沒有成功的用強暴脅迫的行為，穩固原本已經取得的財物持有，對嗎？

00:50:33 - 00:50:37
所以採第三說的話，這裡反而會變成是未遂。

00:50:37 - 00:50:40
所以第三說的差別呢，主要會展現在這個地方。

00:50:41 - 00:50:43
而目前的現況是這樣子，

00:50:43 - 00:50:45
第三說的支持者越來越多，

00:50:45 - 00:50:49
反而啊，實務見解現在飽受學者的批評，為什麼呢？

00:50:50 - 00:50:56
食物見解說竊盜強盜既遂,準強盜就會既遂,而竊盜強盜未遂的話,準強盜就會未遂。

00:50:56 - 00:50:58
這個說法,有幾個問題存在。

00:50:59 - 00:51:00
來第一個,各位想喔,

00:51:02 - 00:51:04
竊盜強盜像前犯罪嘛,對不對?

00:51:04 - 00:51:06
我們在刑法分則當中,

00:51:07 - 00:51:11
你有看過哪一條罪的既未遂，是用前犯罪去認定的嗎？

00:51:11 - 00:51:13
好像沒有，對吧？

00:51:13 - 00:51:16
像比如說準強盜，它有點像是一種後行犯，

00:51:16 - 00:51:19
就好像湮滅證據藏匿人犯那一種，那很像是一種後行犯。

00:51:19 - 00:51:24
那你們想一想，湮滅證據藏匿人犯或贓物的這種後行犯，

00:51:24 - 00:51:27
他的既未遂，我們會用前罪去認定嗎？

00:51:27 - 00:51:29
你殺人，我幫你滅證。

00:51:30 - 00:51:34
那我滅證的既未遂，會看你的殺人既未遂來決定嗎？

00:51:34 - 00:51:35
哪有這種事啊？

00:51:35 - 00:51:37
我滅證既未遂當然看我那個滅證行為有沒有成功嘛。

00:51:38 - 00:51:40
當然你也可以說他是行為犯,有做就既遂了,

00:51:40 - 00:51:45
但不管怎麼樣,這種後行犯的既未遂,一定是用他自己的行為去認定嘛,

00:51:45 - 00:51:47
幹前罪什麼事,對不對?

00:51:47 - 00:51:49
所以學者主要就說一個論點,

00:51:50 - 00:51:54
犯罪的既未遂,應該要用他的行為有沒有造成結果,

00:51:54 - 00:51:58
或者用他的行為有沒有達到某種程度去認定，

00:51:58 - 00:51:59
而不應該用前行為。

00:52:00 - 00:52:00
前行為只是本罪的主體資格而已，

00:52:03 - 00:52:05
哪有人用主體資格來判定位階的，對不對？

00:52:05 - 00:52:08
所以目前第三說的支持者越來越多，知道嗎？

00:52:08 - 00:52:09
有原因的

00:52:11 - 00:52:13
好，所以這是本罪競合的判斷

00:52:13 - 00:52:16
這邊大概有這三種不同的看法

00:52:18 - 00:52:19
好

00:52:19 - 00:52:24
那我們請起來看到第五點，強盜罪相關的規定在本罪的準用空間

00:52:25 - 00:52:26
接下來是這樣

00:52:27 - 00:52:28
我們先來看第一個問題

00:52:28 - 00:52:30
準強盜有沒有預備

00:52:30 - 00:52:34
我跟你說，準強盜有沒有預備這個問題跟上面的三說息息相關

00:52:35 - 00:52:35
真的

00:52:36 - 00:52:39
這兩個看似無關的問題，其實它們是掛鉤在一起的

00:52:40 - 00:52:42
先講，食物說準強盜沒有預備

00:52:43 - 00:52:43
為什麼

00:52:45 - 00:52:46
哎呀，很簡單

00:52:47 - 00:52:48
對啊，為什麼食物說準強盜沒有預備

00:52:48 - 00:52:49
你看喔

00:52:49 - 00:52:52
食物說竊盜搶奪既遂，準強盜既遂

00:52:52 - 00:52:55
竊盜搶奪未遂，準強盜就是未遂

00:52:55 - 00:52:55
所以反過來

00:52:56 - 00:52:57
所以照這個邏輯來推喔

00:52:58 - 00:53:00
假設強盜預備的話

00:53:00 - 00:53:00
那要怎麼樣

00:53:01 - 00:53:03
竊盜搶奪預備

00:53:03 - 00:53:05
準強盜就是預備

00:53:05 - 00:53:06
照那個邏輯往下推是這樣嘛，對不對

00:53:07 - 00:53:08
竊盜搶奪預備，準強盜也預備

00:53:09 - 00:53:10
可是你這樣講不覺得很奇怪嗎

00:53:11 - 00:53:13
竊盜搶奪預備，準強盜也預備，那個是怎樣啊

00:53:15 - 00:53:16
假設有個小偷

00:53:17 - 00:53:19
他要去民宅這個東西

00:53:19 - 00:53:22
而且這個小偷想好了，我今晚一定要得手

00:53:22 - 00:53:25
就算把被害人痛打一頓，也在所不惜

00:53:25 - 00:53:29
結果這個小偷還在試圖翻牆的時候，就被警察抓了

00:53:31 - 00:53:35
對啊，如果準強盜預備的話，竊盜搶奪預備，那準強盜就是預備

00:53:35 - 00:53:37
可是問題是竊盜搶奪預備根本無罪

00:53:38 - 00:53:42
對啊，竊盜搶奪沒辦法預備啊，你要怎麼論人講什麼預備者強盜

00:53:42 - 00:53:43
就沒弄東西超怪，對不對

00:53:43 - 00:53:46
所以照食物這個邏輯往下推的話

00:53:46 - 00:53:48
準強盜當然不會有預備吧，對不對

00:53:48 - 00:53:49
可是你要知道喔

00:53:50 - 00:53:50
如果你

00:53:50 - 00:53:55
你的準強盜既遂時踩的是二或三的話,那準強盜會有預備哦

00:53:56 - 00:53:59
因為二或三這兩種說法,他們的基本方向是一樣的

00:54:00 - 00:54:05
他們都認為說，準強盜的既遂時，要用強暴本身去判斷吧，強暴行為本身去判斷。

00:54:07 - 00:54:10
二的意思是說，那要看強暴脅迫有沒有達到那個程度。

00:54:10 - 00:54:14
三的意思是說，那你要看強暴脅迫有沒有，

00:54:15 - 00:54:16
達於某個目的。

00:54:16 - 00:54:23
但不管怎麼樣，二跟三這兩說，他都是回歸強暴脅迫的本身，去認定準強盜。

00:54:24 - 00:54:28
所以如果你採取二或三的話，準強盜會不會有預備？

00:54:29 - 00:54:30
會啊，當然會。

00:54:30 - 00:54:33
剛剛我舉的那個例子，我偷了你的平板。

00:54:33 - 00:54:34
那你要追捕我。

00:54:34 - 00:54:36
我要拿滅火器去噴你。

00:54:36 - 00:54:40
結果我還在找滅火器的時候，就被蜂擁而至的同學壓制在地。

00:54:41 - 00:54:42
那是不是準強盜預備？

00:54:42 - 00:54:43
其實是欸，對不對？

00:54:44 - 00:54:46
所以準強盜其實是可以有預備，你知道嗎？

00:54:46 - 00:54:48
你是踩食物，他才不會有預備啦，不然這條罪當然可以有預備。

00:54:50 - 00:54:51
好，至於啊，

00:54:51 - 00:54:52
關號人。

00:54:52 - 00:54:55
準強盜的其他要件在強盜罪可不可以準用，你看喔，

00:54:55 - 00:54:58
未遂犯加重要件，我犯結合犯，

00:54:58 - 00:55:00
比如說犯準強盜的人他施暴。

00:55:01 - 00:55:07
施暴兇器，犯準強盜的人他不小心讓被害人死亡或重傷，或者是犯準強盜的人他殺害的被害人。

00:55:08 - 00:55:10
這種案子的話，會不會有準強盜的？

00:55:12 - 00:55:17
是不是會有那個準用什麼加重強盜啊、強盜結合犯啊等等，

00:55:17 - 00:55:19
會不會有那些的續用空間？

00:55:20 - 00:55:21
啊，

00:55:21 - 00:55:21
這個以前有爭議，

00:55:22 - 00:55:24
但是字630出來之後，這已經不是爭議了。

00:55:25 - 00:55:27
630其實出來很久了，你們知道嗎？

00:55:27 - 00:55:29
630是2007年出來的。

00:55:30 - 00:55:31
2007，18年內，

00:55:31 - 00:55:32
對，這是很舊的東西了。

00:55:34 - 00:55:36
2007年出生的小朋友今年上大一了吧，我記得，

00:55:37 - 00:55:37
對吧，沒有錯吧。

00:55:39 - 00:55:41
所以喔，這已經是一個很久的東西了，

00:55:41 - 00:55:42
現在算是有定論了。

00:55:42 - 00:55:45
現在會認為說，準強盜，

00:55:47 - 00:55:49
他除了預備犯的準用可能會出問題之外，

00:55:49 - 00:55:53
後來剩下這些，未遂喔，加重要件，我犯結合犯，

00:55:53 - 00:55:56
那些東西在準強盜，

00:55:56 - 00:55:57
通通都可以準用。

00:55:58 - 00:56:00
也就是強盜罪的

00:56:00 - 00:56:03
是有的規定出的預備犯那可能會有問題之外

00:56:03 - 00:56:06
剩下強盜罪有的規定，在準強盜呢，都可以準用。

00:56:06 - 00:56:06
為什麼？

00:56:06 - 00:56:07
很簡單一句話，

00:56:07 - 00:56:09
因為630公佈之後，

00:56:09 - 00:56:12
準強盜的強制行為也要難以善了。

00:56:12 - 00:56:14
所以其實在630公佈之後,

00:56:14 - 00:56:18
強盜跟準強盜，這兩個罪的犯罪量根本都差不多。

00:56:19 - 00:56:20
那都差不多的話,

00:56:20 - 00:56:22
強盜有的規定，準強盜可不可以準用？

00:56:22 - 00:56:23
可以吧。

00:56:23 - 00:56:24
對不對？

00:56:24 - 00:56:27
犯罪本質既然差不多的話，那當然沒有排除的道理啊。

00:56:27 - 00:56:34
所以現在會認為說，比如說準強盜的人他有攜帶兇器，他不想被害死掉，或者他傷害被害人的話，

00:56:34 - 00:56:37
會不會有強盜的，會不會有這些規定的準用空間？

00:56:37 - 00:56:38
有喔。

00:56:38 - 00:56:38
知道嗎？

00:56:38 - 00:56:40
只有那個什麼，預備犯有爭議，

00:56:40 - 00:56:41
目前的說法是這樣子。

00:56:43 - 00:56:46
好，所以這個是這邊我們一般的說法。

00:56:46 - 00:56:49
那450頁這個題目我們來看一下。

00:57:49 - 00:57:50
好,

00:57:50 - 00:57:52
這一題你看喔,

00:57:52 - 00:57:53
它很明顯,

00:57:53 - 00:57:54
來,

00:57:54 - 00:57:55
我跟各位說,

00:57:55 - 00:57:55
準強盜怎麼寫？

00:57:55 - 00:57:58
你在寫準強盜的題目的時候，

00:57:58 - 00:57:59
我跟你講，

00:57:59 - 00:58:00
你第一個標題絕對不會是準強盜。

00:58:00 - 00:58:00
為了偷臺北也可以，所以接下來就會遇到轉強盜到底是既遂還是未遂。

00:58:05 - 00:58:09
來，我們照通說來跑一遍，前面主要轉強盜既遂、未遂三說嘛，對不對？

00:58:10 - 00:58:11
這一題如果照一說，

00:58:12 - 00:58:13
食物既遂，

00:58:13 - 00:58:14
轉強盜怎麼樣？

00:58:14 - 00:58:16
未遂，對不對？因為他接到的是未稅的，那如果照第二說呢？

00:58:18 - 00:58:19
計稅，為什麼？

00:58:19 - 00:58:20
因為他本來家境重嘛，一靠過去了，那如果照第三說呢？

00:58:22 - 00:58:26
未稅，為什麼？因為他沒有成功穩固財務的使用，OK嗎？所以還是這樣操作啊。

00:58:27 - 00:58:30
當然啦，這一題如果你照學者講這種看法的話，

00:58:31 - 00:58:34
純粹為了防空，純粹為了偷襲北部，他根本沒有想防務帳務。

00:58:36 - 00:58:38
照少數說的話，根本不能論斷強盜，但這個少數說，多數說呢？

00:58:40 - 00:58:42
還是會遵循法條的文義。

00:58:43 - 00:58:46
好，所以這個是準強盜他的競合關係，還有相關的考題。

00:58:47 - 00:58:52
我們先休息10分鐘，那這邊我請同學下課的時間先來看一個題目。

00:58:57 - 00:58:59
這個，等一下喔。

00:59:03 - 00:59:05
82頁的第八題。

00:59:07 - 00:59:08
82頁第八題，

00:59:08 - 00:59:10
這一題你們下課先看一下。

00:59:10 - 00:59:11
我覺得這一題還蠻重要的，你們先看一下這一題。

00:59:12 - 00:59:13
我們等一下再來想，OK，我們先休息一下。

00:59:18 - 00:59:23
好，我們這邊來看到剛剛我講的82頁的第八題，我們來看一下這個題目。

00:59:26 - 00:59:29
這一題當中，我覺得是一個設計的很好的考題，

00:59:29 - 00:59:33
因為這一題的前半段涉及到的那種欺騙式的竊盜。

00:59:34 - 00:59:34
你看嘛，

00:59:35 - 00:59:39
他說要對店員把手錶拿出來，結果他拿了就跑。

00:59:40 - 00:59:43
這裡的話會牽涉到竊盜跟搶奪的區分。

00:59:43 - 00:59:44
那我們等一下會講到,

00:59:44 - 00:59:47
欺騙式的竊盜其實會檢討四條罪。

00:59:47 - 00:59:49
詐欺、侵佔、搶奪、竊盜。

00:59:50 - 00:59:52
那沒關係,因為詐欺跟侵佔我們還沒有說,

00:59:52 - 00:59:54
所以這邊我們純粹講竊盜跟搶奪。

00:59:55 - 00:59:59
這種欺騙式的竊盜,如果照傳統見解的話會構成搶奪。

00:59:59 - 01:00:00
你。

01:00:00 - 01:00:02
因為且不備而公然為之嘛,但如果照學說的話,他這個是竊盜。

01:00:04 - 01:00:07
而後面的部分會不會有準強盜?

01:00:08 - 01:00:08
你看喔。

01:00:09 - 01:00:15
他以尖銳物擊破玻璃，玻璃門脆弱易碎，假意逃離鐘錶店。

01:00:15 - 01:00:22
結果正要抓住假人時，因為踩到碎玻璃滑倒，身體多處被玻璃割傷。

01:00:22 - 01:00:25
各位，這個準強盜的行為有沒有致使難以抗拒？

01:00:27 - 01:00:28
這題的考點在這裡。

01:00:29 - 01:00:38
他把玻璃門敲碎，地上一堆碎玻璃，結果被害人要抓起來的時候，因為踩到碎玻璃的關係，所以滑倒，然後手被碎玻璃割傷。

01:00:39 - 01:00:40
這樣，然後就沒有辦法繼續追了嘛。

01:00:41 - 01:00:43
這樣的案例，行為人可不可以成立準強盜罪？

01:00:43 - 01:00:47
這個強制行為有達到致使難以抗拒的程度嗎？

01:00:48 - 01:00:48
這是本題的問題喔。

01:00:49 - 01:00:52
那我來跟各位說，一般來說有沒有致使難以抗拒？

01:00:53 - 01:00:58
我們要用這個行為的本質去判斷，而不能用它偶然造成的結果去判斷。

01:00:59 - 01:00:59
知道吧？

01:00:59 - 01:01:02
所以像我剛剛講，拿魚去丟魚販。

01:01:03 - 01:01:05
你拿一條吳郭魚去丟魚販，有沒有難以抗拒？

01:01:05 - 01:01:06
當然沒有，對不對？

01:01:07 - 01:01:12
那如果漁販踩到吳郭魚，因為這個魚很滑嘛，漁販踩到那個滑溜的魚，漁販整個人滑倒。

01:01:14 - 01:01:19
滑倒之後，他的頭敲到牆上的尖角，當場那個漁販頭破血流，痛得要死，沒辦法再往前追了。

01:01:23 - 01:01:27
所以你會說這個婦人有致使難以抗拒嗎？

01:01:27 - 01:01:27
不會，知道嗎？

01:01:28 - 01:01:30
你不能用他偶然造成的結果去判斷。

01:01:31 - 01:01:34
而要回歸強制行為的本身，有沒有辦法拿到這個程度，瞭解吧？

01:01:35 - 01:01:37
所以這一題當中，他是做什麼手段？

01:01:38 - 01:01:39
敲碎玻璃門。

01:01:40 - 01:01:43
那你覺得敲碎玻璃門這個手段是一個會讓一般人難以抗拒的手段嗎？

01:01:44 - 01:01:44
就不是，對不對？

01:01:45 - 01:01:53
至於被害人後來踩到碎玻璃滑倒，手被割傷，不能再往前追了，那只是這個手段偶然造成的結果，你不能說這個叫難以抗拒，瞭解吧？

01:01:53 - 01:01:55
這題還考這個東西喔。

01:01:55 - 01:01:59
所以這題當中呢，準強盜是不成立的喔，他並沒有達到難以抗拒，所以你從

01:02:00 - 01:02:01
論他。

01:02:01 - 01:02:03
因為這裡不能論準強盜嘛，所以我們只能把前面的，我們只能拆開論他的毀損跟過失傷害，只能論354跟284，只能論毀損跟過失傷害。

01:02:13 - 01:02:16
好，這一題是這樣，這個同學可能並不是依照答案的。

01:02:17 - 01:02:18
接下來第12題，我們來看一下。

01:02:20 - 01:02:21
12。

01:02:22 - 01:02:24
好，兩個人才是林軍號，一千假千物假切到。

01:02:25 - 01:02:27
翻箱倒櫃之際，驚動了。

01:02:27 - 01:02:29
假意要持刀襲擊司警，意圖脫逃。

01:02:29 - 01:02:30
打到司警昏迷，假意繼續尋找財物。

01:02:32 - 01:02:35
結果在抽屜當中發現了10塊的現金，假意離去且見司警昏迷。

01:02:37 - 01:02:39
就對司警以性侵得逞，然後拿走現金，假意論什麼罪。

01:02:42 - 01:02:47
這裡呢，假設一個有加重竊盜未遂吧，翻箱倒櫃之際。

01:02:47 - 01:02:51
接著意識沒了，他攻擊你，然後你昏過去嘛，繼續搜尋財務。

01:02:54 - 01:02:55
所以後面這個叫什麼？

01:02:57 - 01:02:58
我們俗稱的轉念強盜。

01:02:58 - 01:02:59
所以後面這邊是什麼呢？

01:03:00 - 01:03:01
加重強盜，知道嗎？330。

01:03:01 - 01:03:04
因為他幾乎又急，所以這個不是準強盜喔。

01:03:05 - 01:03:06
我再講一次喔。

01:03:07 - 01:03:10
一般的搶盜是先強制後取財，所以竊盜是先取財後強制。

01:03:14 - 01:03:15
這一題很明顯是什麼呢？

01:03:16 - 01:03:18
先強制後取財,OK,這一個很明顯是先搶之後取財。

01:03:21 - 01:03:27
所以這一題是竊盜未遂，加上加重強盜的競合。

01:03:27 - 01:03:29
好,然後後面的性侵怎麼論罪？

01:03:31 - 01:03:32
後面的性侵。

01:03:33 - 01:03:34
一定是論什麼？

01:03:36 - 01:03:37
趁機性交225，知道嗎？

01:03:37 - 01:03:39
這一題一定是論性交，這一題不會論強制喔。

01:03:42 - 01:03:45
有些同學會講說這個不算是那個所謂利用既存的強制狀態嗎？

01:03:46 - 01:03:47
沒有喔。

01:03:47 - 01:03:50
既存強制狀態的前提也必須要是怎麼樣？

01:03:51 - 01:03:54
要麼這個狀態是行為人基於性侵的意思所造成的。

01:03:55 - 01:03:58
要麼也必須要被害人在當下有表達反對的意思。

01:03:59 - 01:03:59
知道吧？

01:04:00 - 01:04:01
我們前面畫過表格嘛，

01:04:01 - 01:04:03
這一題反而是怎麼樣？

01:04:03 - 01:04:05
被害人陷入無法表意的狀態,

01:04:06 - 01:04:09
並不是行為人基於性行為的意思所造成的,

01:04:09 - 01:04:12
而且從頭到尾那個被害人他也沒有醒過來,

01:04:13 - 01:04:13
完全沒有,

01:04:14 - 01:04:16
所以這一題的後段要論的是什麼呢?

01:04:17 - 01:04:17
很單純喔,

01:04:18 - 01:04:19
這一題要論的就是,

01:04:20 - 01:04:20
趁機性交,

01:04:21 - 01:04:21
225,

01:04:22 - 01:04:24
這一題並沒有成立強制性交的可能性喔。

01:04:28 - 01:04:28
好,

01:04:28 - 01:04:29
然後下面的,

01:04:31 - 01:04:32
13題我們看一下。

01:04:38 - 01:04:38
你看喔,

01:04:38 - 01:04:39
這一題三個人,

01:04:40 - 01:04:44
他們結夥三人侵入住宅又攜帶兇器,

01:04:45 - 01:04:46
而且還毀越門窗,

01:04:46 - 01:04:48
所以前面的話他們三個人是怎麼樣?

01:04:49 - 01:04:50
加重竊盜既遂,

01:04:50 - 01:04:50
對不對?

01:04:51 - 01:04:52
幾乎每一款都中嘛,

01:04:52 - 01:04:52
對不對?

01:04:53 - 01:04:53
侵入住宅,

01:04:54 - 01:04:54
毀越門窗,

01:04:55 - 01:04:56
攜帶兇器

01:04:56 - 01:04:57
又結夥三人,

01:04:57 - 01:04:58
幾乎每一款都中。

01:04:59 - 01:04:59
後面你看喔,

01:05:00 - 01:05:02
離開A家的時候,

01:05:03 - 01:05:04
比被鄰居發現,

01:05:04 - 01:05:04
發現。

01:05:05 - 01:05:05
甲為了把丙救出，

01:05:06 - 01:05:06
乙反對，

01:05:07 - 01:05:08
仍然去攻擊乙，

01:05:08 - 01:05:10
所以甲乙兩個人會變什麼？

01:05:12 - 01:05:12
準強盜。

01:05:13 - 01:05:13
瞭解嗎？

01:05:14 - 01:05:15
甲乙兩個人會變準強盜，

01:05:16 - 01:05:17
這裡在考準強盜的哪一個點？

01:05:19 - 01:05:19
我們所謂的，

01:05:20 - 01:05:22
為了脫免逮捕而當場施暴,

01:05:23 - 01:05:25
那個脫免逮捕不見得是要為自己喔,

01:05:26 - 01:05:27
為同夥也可以,

01:05:27 - 01:05:27
所以知道嗎?

01:05:28 - 01:05:30
所以這一題甲乙兩個人在後面會論,

01:05:30 - 01:05:32
準強盜的共同正犯。

01:05:32 - 01:05:33
那阿丙呢？

01:05:34 - 01:05:35
阿丙要不要一起成立？

01:05:36 - 01:05:36
不用。

01:05:36 - 01:05:36
為什麼？

01:05:36 - 01:05:37
因為丙反對嘛。

01:05:38 - 01:05:39
所以這裡會怎麼樣？

01:05:39 - 01:05:40
共犯逾越，

01:05:40 - 01:05:40
懂嗎？

01:05:40 - 01:05:41
因為丙反對的關係，

01:05:41 - 01:05:43
所以這裡變成是一個共犯逾越

01:05:43 - 01:05:44
只有甲乙兩個人呢

01:05:44 - 01:05:47
才可以成立準強盜的共同正犯

01:05:47 - 01:05:48
這一題是這樣。

01:05:50 - 01:05:51
好

01:05:51 - 01:05:52
這個是十三喔。

01:05:53 - 01:05:53
接著來，

01:05:54 - 01:05:54
我們再看，

01:05:55 - 01:05:55
我看一下喔，

01:05:56 - 01:05:57
記得還有題目要講。

01:06:00 - 01:06:02
啊對了,那個81頁的第二題我們看一下,

01:06:17 - 01:06:18
好來,81頁第二題,

01:06:18 - 01:06:19
這一題要稍微動動腦喔,

01:06:19 - 01:06:21
今年這個簡章的考題算難,

01:06:21 - 01:06:22
我們來看一下。

01:06:41 - 01:06:45
我們平常考題看到的都是欺騙式的竊盜。

01:06:46 - 01:06:48
比如說謊稱說那個手錶借我看看,

01:06:48 - 01:06:49
帶著手錶人就跑掉了,

01:06:49 - 01:06:51
這種叫欺騙式的竊盜。

01:06:51 - 01:06:53
這一題是欺騙式的強盜,

01:06:54 - 01:06:56
很特別，國考很少這樣考，

01:06:56 - 01:06:58
所以這一題考出來之後一堆警特考生都覺得很困惑，

01:06:59 - 01:07:00
搞不懂這一題要怎麼寫。

01:07:00 - 01:07:02
這一題是竊盜式的強盜，

01:07:02 - 01:07:03
所以這一題我們怎麼論呢？

01:07:03 - 01:07:06
來，第一個我們先確定，這一題絕對不可能成立詐欺罪。

01:07:07 - 01:07:08
絕對不可能。

01:07:08 - 01:07:10
因為詐欺罪我們以後會講到，

01:07:10 - 01:07:13
詐欺罪要被害人自願地處分財產。

01:07:14 - 01:07:18
可是這一題當中，被害人完全沒有處分意思。

01:07:19 - 01:07:21
因為假裝刑警的人他只說他要盤查嘛,

01:07:22 - 01:07:23
他沒有說要把錢帶走嘛,

01:07:23 - 01:07:23
對不對？

01:07:24 - 01:07:26
所以這一題的被害人他一定沒有處分意思,

01:07:26 - 01:07:28
因此我們不可能論詐欺罪。

01:07:30 - 01:07:33
最後我講，詐欺罪要被害人有處分財產的意思。

01:07:33 - 01:07:35
詐欺罪的被害人要心甘情願的把錢交出去，

01:07:36 - 01:07:37
這才叫詐欺。

01:07:37 - 01:07:40
所以這一題行為人他雖然騙了被害人沒有錯，

01:07:40 - 01:07:42
但被害人很明顯他並沒有處分財產的意思。

01:07:43 - 01:07:46
所以這一題呢,沒辦法去論詐欺罪。

01:07:47 - 01:07:48
所以接下來論什麼罪？

01:07:48 - 01:07:49
這一題論什麼罪？

01:07:50 - 01:07:51
不用懷疑，叫強盜。

01:07:51 - 01:07:51
好嗎？

01:07:51 - 01:07:52
就強盜。

01:07:52 - 01:07:53
因為他把人銬住嘛，

01:07:54 - 01:07:55
所以他做了一個強暴手段，

01:07:55 - 01:07:56
對不對？

01:07:56 - 01:07:57
然後是不是把人銬住？

01:07:57 - 01:07:58
不能抗拒之後,

01:07:58 - 01:07:59
再去搜刮被害人的財物。

01:08:00 - 01:08:00
沒有錯啊,所以確實符合條文所說的。

01:08:03 - 01:08:05
強暴，致使不能抗拒，然後呢，取他人之物。

01:08:06 - 01:08:08
所以這一題他就是強盜喔，知道嗎?

01:08:08 - 01:08:09
他就是強盜。

01:08:09 - 01:08:12
你不要被那個詐術的性質給混淆了。

01:08:12 - 01:08:15
因為很多同學就會想說，那可是用騙的還算嗎？

01:08:15 - 01:08:17
誰說強盜不能用騙的？

01:08:17 - 01:08:19
重點就是有沒有符合法條的定義嘛。

01:08:19 - 01:08:20
有啊，對不對？

01:08:20 - 01:08:23
所以那個欺騙的事實，他只是幹擾你的。

01:08:23 - 01:08:28
並不會因為他強暴的過程當中有摻雜詐術的手段。

01:08:28 - 01:08:29
希望他變得不是強盜。

01:08:30 - 01:08:30
不會，知道嗎？

01:08:31 - 01:08:33
所以這一條的罪，他就是強盜，OK喔。

01:08:33 - 01:08:34
他就是強盜。

01:08:36 - 01:08:39
然後這一題，我跟你們講一個錯誤的方向。

01:08:40 - 01:08:44
因為我在網路上看到這種解答，看得覺得莫名其妙，怎麼會有人這樣寫。

01:08:45 - 01:08:47
呃，有一種錯誤的方向是這樣子。

01:08:48 - 01:08:49
我竟然看到有人說呢,

01:08:50 - 01:08:51
其實這前提就錯了啊。

01:08:51 - 01:08:54
就有人說竊盜要和平秘密，且人不知。

01:08:55 - 01:08:57
我看了就想說都2025了還在講這種東西。

01:08:58 - 01:09:00
然後進而還有人就基於這個錯誤的理解。

01:09:01 - 01:09:04
進而說呢,竊盜要和平秘密且人不知的話,

01:09:04 - 01:09:06
那強盜就要被害人知道。

01:09:07 - 01:09:11
然後進而就網路上解答說,因為這一題的被害人是不知道的。

01:09:11 - 01:09:11
所以他不叫強盜。

01:09:12 - 01:09:13
我看了想說哈,

01:09:13 - 01:09:15
這這是哪一派的見解啊?

01:09:16 - 01:09:18
從來沒有看過，真的沒有這樣的見解。

01:09:18 - 01:09:20
就起題人他自己創的。

01:09:20 - 01:09:21
就莫名其妙的見解。

01:09:22 - 01:09:22
我先說第一個。

01:09:23 - 01:09:27
竊盜要和平秘密且人不知呢,已經是上個世紀的說法了。

01:09:27 - 01:09:29
現在已經沒有人這樣說了,這是第一個。

01:09:29 - 01:09:30
再來。

01:09:31 - 01:09:34
你也不可能推出說,所以強盜一定要被害人知道。

01:09:35 - 01:09:37
沒有啊,強盜他要被害人知道。

01:09:37 - 01:09:38
我只能說啦,

01:09:38 - 01:09:41
當著被害人的面，被害人知道，

01:09:41 - 01:09:44
那是強盜最常有的現象，沒有錯，但強盜沒有要被害人知道啊。

01:09:47 - 01:09:51
你想強盜有一種手段叫做強暴，有一種手段叫做藥劑。

01:09:52 - 01:09:54
你用藥劑把被害人迷昏，

01:09:54 - 01:09:56
然後拿走被害人的財務,

01:09:56 - 01:09:56
被害人哪會知道,對不對?

01:09:57 - 01:09:59
或者你直接用鐵鎚把被害人打昏。

01:10:00 - 01:10:01
然後拿走變成財物,被害者也不會知道啊。

01:10:02 - 01:10:05
所以這一題喔,就是強盜啦,不用懷疑啦,知道嗎?

01:10:06 - 01:10:09
那個說什麼強盜要被害人知道才能成立，所以這一題不能論強盜的。

01:10:09 - 01:10:11
那個莫名其妙的說法，沒看過就算了，看過的話就不要當真，不會有人這樣寫啦。

01:10:16 - 01:10:22
好，所以這一題當中，我們要論的就是這個強盜，應該不會有疑問。

01:10:22 - 01:10:24
然後，我看一下喔。

01:10:33 - 01:10:39
好，我們就先，沒關係，強盜轉搶奪，我們就先講到這邊。

01:10:39 - 01:10:40
OK,我們先講到這邊。

01:10:41 - 01:10:43
來,繼續我們往下看喔,來看我讀人等數。

01:10:50 - 01:10:53
擄人勒贖這個犯罪到目前為止依然還是傳統的考點所在。

01:10:54 - 01:10:58
雖然說啦,在現在這個年代,可能沒有什麼人會犯擄人勒贖罪了。

01:10:59 - 01:11:02
真的啊,現在這個年代如果還有綁架案的話,我跟你講,現在這個年代的綁架案,實質裡面有九成是黑吃黑。

01:11:06 - 01:11:10
就是詐騙集團的人私吞贓款，然後那個私吞贓款的車手被找到。

01:11:10 - 01:11:12
然後被找到之後呢，就被押去山上痛打一頓，很多都是這一種。

01:11:14 - 01:11:16
那撇除掉黑吃黑，你們就想一想嘛。

01:11:17 - 01:11:25
在你的記憶當中，這些年來你們有聽過什麼，什麼有錢人家的兒童被綁架，甚至被撕票，有這種案例嗎？

01:11:26 - 01:11:27
沒有，對吧？

01:11:27 - 01:11:28
我小學時候很多。

01:11:29 - 01:11:31
所以我小學時候呢，我爸爸都很怕，雖然我家沒有特別有錢，但那個年代真的很多兒童綁架案。

01:11:35 - 01:11:40
所以那個時候家長真的很怕啦，會想說這個小孩會被綁架撕票啊什麼的，當時那個年代是這樣。

01:11:42 - 01:11:44
現在沒有啦，現在哪有兒童綁架案啊。

01:11:45 - 01:11:47
我是說現在想賺黑錢的人都加入詐騙集團了啦。

01:11:47 - 01:11:49
不會有人去綁架啦，可是這個犯罪在學理上的討論度依然還蠻高的。

01:11:53 - 01:11:59
所以我們來看一下451頁這邊喔，擄人等數罪，我們應該怎麼去解釋它喔。

01:12:01 - 01:12:01
好

01:12:02 - 01:12:04
這邊我已經有體系圖了

01:12:04 - 01:12:06
但是我還是習慣會畫一個表格

01:12:06 - 01:12:08
因為女人認為這條罪很討厭

01:12:08 - 01:12:14
這一條罪就是食物跟學說完全在各說各話，幾乎沒有任何交集的犯罪

01:12:15 - 01:12:16
我畫完圖也都知道了

01:14:10 - 01:14:10
這條罪，說是一個很討厭的犯罪。

01:14:10 - 01:14:10
這一條對學說跟食物真的幾乎沒有任何的交集，你看喔。

01:14:10 - 01:14:11
首先來什麼叫做人為行為，兩邊的看法就不一樣了。

01:14:11 - 01:14:11
人所為的才叫人為嘛，那你可以想像，關於什麼叫做人的行為，學說跟實務就有完全不一樣的看法。

01:14:11 - 01:14:12
連最基本法條的行為怎麼去定義兩邊的看法都不一樣了，那你當然很難期待說後面的部分會有共識，所以我說這個是一條很煩的犯罪。

01:14:12 - 01:14:12
就是這樣子啊。

01:14:12 - 01:14:12
好，我們來看喔。

01:14:13 - 01:14:13
以人口多數罪來說，我們先看到食物的觀點。

01:14:13 - 01:14:13
食物認為說什麼叫人口行為呢？

01:14:13 - 01:14:14
把被害人置於自己的實力支配之下，並且呢，脫離原處所，並且呢使別人脫離原處所。

01:14:14 - 01:14:15
這是食物所認定的人口行為。

01:14:15 - 01:14:15
所以食物的人啊，除了要把被害人置於自己的實力之下。

01:16:00 - 01:16:00
可以指向之外

01:16:01 - 01:16:03
還會要求說呢，把人給押走，脫離原住所

01:16:05 - 01:16:10
這兩個都符合了，才是食物所說的擄人勒贖行為，兩個都要符合喔

01:16:12 - 01:16:15
但你看學說，學說並沒有強調使別人脫離住所

01:16:16 - 01:16:22
學說只說呢，把被害人置於自己的實力支配之下，這就夠了

01:16:22 - 01:16:26
所以第一個，人為行為啊，兩邊的定義就完全不一樣

01:16:28 - 01:16:32
好，這個是第一件事情，關於人為行為，要怎麼去解釋

01:16:32 - 01:16:35
雙方的認知就已經完全不一樣了

01:16:36 - 01:16:38
接下來第二個問題

01:16:38 - 01:16:39
三面關係

01:16:40 - 01:16:43
這個我們就先來看，等一下我們會看案例來做統整

01:16:43 - 01:16:47
第二個問題叫做三面關係，這個也是人質談判非常有名的問題

01:16:48 - 01:16:52
我們一般想像的人質談判，會有三方的人出現

01:16:53 - 01:16:53
有歹徒

01:16:54 - 01:16:55
有人質

01:16:55 - 01:16:57
還有一個被勒索的家人

01:16:58 - 01:16:59
這個叫三面關係，知道嗎

01:17:00 - 01:17:03
歹徒、人質，還有被勒索的家人

01:17:04 - 01:17:07
也就是我們一般講的人那個說法

01:17:07 - 01:17:11
被勒贖的人，不可以是人質的本人

01:17:12 - 01:17:15
很多人會說，人勒贖罪，你要向第三人勒索才可以

01:17:16 - 01:17:21
如果你是把人質押走，然後你跟人質本人去勒索的話，那個不叫做人勒贖

01:17:21 - 01:17:24
那個叫做強盜，瞭解嗎

01:17:24 - 01:17:25
這個叫三面關係喔

01:17:26 - 01:17:29
三面關係這個東西，食物沒有要求喔

01:17:30 - 01:17:32
但學說通常都有這個要求

01:17:33 - 01:17:35
我先講一下基本的方向,讓你們好理解

01:17:36 - 01:17:39
學說跟食物的人,他們的出發點就不一樣

01:17:40 - 01:17:42
食物的人很簡單

01:17:42 - 01:17:44
就把條文寫什麼,他們就承認什麼東西

01:17:45 - 01:17:48
法條沒有寫的，他們就不會承認

01:17:48 - 01:17:50
食物的人基本上是這個方向，懂嗎？

01:17:50 - 01:17:53
法條有寫他們就承認，法條沒有寫的，他們就不會承認

01:17:54 - 01:17:56
那白話來說的部分是這樣子

01:17:57 - 01:17:59
學者往往會認為說呢，你不能只

01:18:00 - 01:18:00
太綁腳。

01:18:00 - 01:18:06
你要參酌立法目的、保護法益、罪刑相當等等的要素，綜合地去做判斷。

01:18:06 - 01:18:08
所以學說跟實務才會這麼分歧啊。

01:18:09 - 01:18:11
很明顯的一個差別就在於說他們的出發點不一樣。

01:18:12 - 01:18:14
實務幾乎是隻看法條的文義。

01:18:14 - 01:18:17
而學者呢,通常會參酌一些其他法條以外的因素。

01:18:18 - 01:18:18
所以你看喔。

01:18:20 - 01:18:23
人行為的認定,三面關係的有無,兩者的說法就不一樣。

01:18:24 - 01:18:26
食物說不用三面關係,因為食物的說法很簡單。

01:18:26 - 01:18:28
法條沒有規定啊。

01:18:28 - 01:18:32
不用你看，哪裡有個講說要跟人以外的人得手，沒有嘛。

01:18:33 - 01:18:36
所以學術認為說呢，三角關係不需要存在。

01:18:36 - 01:18:42
但是學者會認為說呢，要有三角關係才是人得數。

01:18:42 - 01:18:43
為什麼？

01:18:43 - 01:18:46
因為第一個，從語意上來說嘛。

01:18:46 - 01:18:48
我曾經問過非法律系的朋友。

01:18:48 - 01:18:52
問我說，想到人得數，你腦中會浮現什麼畫面？

01:18:53 - 01:18:54
那非法律系的朋友都跟我說呢，

01:18:55 - 01:18:59
當講到人得數這四個字的時候，腦中會浮現的畫面，

01:19:00 - 01:19:07
可能是，有個綁匪，他押走有些人家的小孩，然後呢，再去跟這個小孩的父母勒贖。

01:19:08 - 01:19:11
所以我就說你看嘛，你想像中人數至少三方的人出現。

01:19:12 - 01:19:14
有歹徒，有人質，有被得手的人。

01:19:14 - 01:19:17
而被得手的人他不會是人質的本人。

01:19:17 - 01:19:18
這就叫做三面關係。

01:19:19 - 01:19:22
瞭解嗎？學說通常會有這個要求啊，因為會說這樣才叫人數嘛。

01:19:22 - 01:19:25
而且，跟罪情相當有關。

01:19:25 - 01:19:27
像李棟樑老師就說，

01:19:27 - 01:19:29
為什麼人得數可以判那麼重？

01:19:30 - 01:19:33
人得數他有無期徒刑的選項喔。

01:19:33 - 01:19:37
甚至更早之前，純粹的綁架而沒有撕票。

01:19:37 - 01:19:39
人得數可以判死刑呢。

01:19:39 - 01:19:40
是啊。

01:19:40 - 01:19:42
所以為什麼人得數可以判那麼重？

01:19:42 - 01:19:44
學者就說了，

01:19:44 - 01:19:46
假設你只是單純把人押走。

01:19:46 - 01:19:48
單純把人押走那件事,

01:19:48 - 01:19:50
情度不會拉到那麼高啦。

01:19:50 - 01:19:55
單純把人押走跟你約定想吃他,押走可以判我,約定就不行。

01:19:55 - 01:19:57
押走不值得判那麼重啦。

01:19:57 - 01:19:59
重點就是有性關係。

01:19:59 - 01:20:00
因為他

01:20:00 - 01:20:06
有三面關係的存在的時候，會有更多人感到不安，更多人感到害怕，這才是他值得加重的原因，所以學者呢，通常會要求三面關係這個東西。

01:20:10 - 01:20:11
好，那我們這邊做一個整合。

01:20:13 - 01:20:13
我跟你們這樣說。

01:20:15 - 01:20:19
擄人勒贖罪，他的擄人行為怎麼界定？

01:20:20 - 01:20:21
他的擄人行為怎麼界定？

01:20:22 - 01:20:26
必然會連帶影響到三面關係要不要成立。

01:20:27 - 01:20:28
三面關係要不要要求？

01:20:29 - 01:20:31
而擄人行為怎麼界定？

01:20:32 - 01:20:33
三面關係要不要要求？

01:20:33 - 01:20:36
這兩件事，其實也是另外一件事的所以。

01:20:37 - 01:20:39
就是搶奪跟擄人怎麼區分？

01:20:39 - 01:20:39
瞭解嗎？

01:20:40 - 01:20:41
所以我再跟各位講一遍。

01:20:42 - 01:20:44
擄人勒贖罪的擄人行為怎麼界定？

01:20:44 - 01:20:47
必然會連帶影響到本罪，要不要三面關係？

01:20:47 - 01:20:49
而擄人行為怎麼界定？

01:20:49 - 01:20:51
三面關係必不必要？

01:20:51 - 01:20:55
這反映出來的也會是強盜跟擄人勒贖要怎麼區分？

01:20:56 - 01:20:57
那個都是一體兩面的事。

01:20:57 - 01:20:59
你看食物的思考邏輯喔。

01:21:00 - 01:21:01
食物認為說。

01:21:02 - 01:21:03
不用三面關係。

01:21:04 - 01:21:09
反而食物的擄人勒贖，他的重點在於使被害人脫離原住所。

01:21:11 - 01:21:14
所以食物的強盜跟擄人勒贖會怎麼分？

01:21:15 - 01:21:16
看有沒有把人壓走。

01:21:17 - 01:21:18
對，食物會看這個東西。

01:21:18 - 01:21:20
有把人壓走，那叫做

01:21:21 - 01:21:22
強盜。

01:21:22 - 01:21:23
那叫擄人勒贖。

01:21:24 - 01:21:26
沒有把人押走,那就叫做搶盜。

01:21:27 - 01:21:28
這是食物的區分,懂嗎?

01:21:29 - 01:21:30
所以。

01:21:30 - 01:21:32
我就說,擄人行為怎麼界定?

01:21:32 - 01:21:34
會連帶影響,要不要三面關係。

01:21:35 - 01:21:37
而這兩個問題合起來。

01:21:37 - 01:21:41
其實就是強盜跟擄人勒贖你要用什麼去區分的問題。

01:21:42 - 01:21:42
連接得起來吧。

01:21:43 - 01:21:44
這是相互關聯的喔。

01:21:45 - 01:21:46
好。

01:21:46 - 01:21:46
所以我說。

01:21:47 - 01:21:50
擄人行為，因為食物的重點會強調要把人押走。

01:21:50 - 01:21:52
自然他連帶的也不會想到三面關係，所以食物會用什麼東西來區分搶到人勒贖呢？

01:21:56 - 01:21:58
就是用有沒有把被害人押走，就用這個東西去區分喔。

01:22:00 - 01:22:01
所以我舉個例子喔。

01:22:01 - 01:22:03
假設在我們補習班當中,

01:22:03 - 01:22:06
阿谷看到我之後啊,就拿刀架著我,

01:22:06 - 01:22:07
逼我交出財物,

01:22:07 - 01:22:09
否則就要拿刀捅死我,

01:22:09 - 01:22:09
這個叫什麼?

01:22:10 - 01:22:10
強盜

01:22:11 - 01:22:12
對不對？這個叫強盜。

01:22:12 - 01:22:13
那如果當下我不從,

01:22:14 - 01:22:15
一古把我壓到頂樓,

01:22:16 - 01:22:18
接著一古說我再問你一次,

01:22:18 - 01:22:19
你要不要給我錢？

01:22:19 - 01:22:22
你不給我錢的話，要嘛給你兩個選擇：

01:22:22 - 01:22:24
要嘛就是把你從12樓推下去，

01:22:25 - 01:22:27
要嘛就是把你丟到冷卻水塔裡面讓你淹死，

01:22:27 - 01:22:29
看你想要怎麼死，我都可以讓你選。

01:22:30 - 01:22:30
這時候變什麼呢？

01:22:31 - 01:22:33
擄人勒贖，為什麼？因為我被押走了。

01:22:33 - 01:22:33
懂嗎？

01:22:33 - 01:22:36
所以區分強盜跟擄人勒贖的點，

01:22:36 - 01:22:40
就會在於說呢，有沒有使被害人脫離原住所。

01:22:41 - 01:22:42
那反觀學說，

01:22:42 - 01:22:46
學說就會說，有沒有使被害人脫離住所，根本就不重要。

01:22:46 - 01:22:48
因為原地挾持跟把你押走，還是有差喔。

01:22:49 - 01:22:50
這不是重點，

01:22:50 - 01:22:53
學說的重點會放在三面關係上面。

01:22:53 - 01:22:56
所以學說的強盜跟流氓勒索,

01:22:56 - 01:22:59
看的就是什麼呢?兩面或三面。

01:23:00 - 01:23:03
學者就會說,只有兩面關係的那個叫強盜,

01:23:03 - 01:23:07
而有三面關係的才能叫做流氓勒索。

01:23:08 - 01:23:09
所以照學說的看法,

01:23:10 - 01:23:12
剛剛我講一個挾持我的那個例子,

01:23:12 - 01:23:15
學者會說，到底是在原地挾持,

01:23:15 - 01:23:17
還是把人押到頂樓,

01:23:18 - 01:23:20
根本就沒差好嗎？那個本來就是強盜,

01:23:20 - 01:23:22
因為就只有兩面嘛，對不對？

01:23:22 - 01:23:26
學者的重點是，要有三面關係的發生，才能叫做擄人勒贖。

01:23:27 - 01:23:30
所以你看喔，學者重的是三面關係，

01:23:30 - 01:23:33
他重的並不是，有沒有把人押走。

01:23:34 - 01:23:35
所以照學者的看法，

01:23:36 - 01:23:38
沒有把人押走，有沒有可能是擄人勒贖？

01:23:38 - 01:23:39
有

01:23:39 - 01:23:40
當然有可能

01:23:40 - 01:23:40
為什麼？

01:23:41 - 01:23:43
你們想像喔，假設我的朋友來我家

01:23:44 - 01:23:46
他來到我家之後啊，他孔武有力

01:23:47 - 01:23:49
他在我家把我制伏了,

01:23:50 - 01:23:52
把我制伏捆綁之後,我的朋友打電話給我爸,

01:23:53 - 01:23:54
說你的兒子在我手上,

01:23:54 - 01:23:57
如果你還想活著看到你兒子的話,拿3000萬交過來。

01:23:58 - 01:23:59
假設是這樣。

01:24:00 - 01:24:01
一定想的是喔，對不對，沒有把我押走，地點就在我家。

01:24:03 - 01:24:05
但照學說見解，這個會不會是魯人得屬。

01:24:06 - 01:24:07
會啊，為什麼？

01:24:07 - 01:24:08
因為我三面關係，知道嗎？

01:24:08 - 01:24:09
有三面關係喔，反而照食物，因為人沒有被押走，所以只能論強盜。

01:24:13 - 01:24:15
因此學者的說法比較合理,對不對?

01:24:16 - 01:24:19
所以我就說,再講一次喔,擄人行為怎麼界定?

01:24:19 - 01:24:21
連帶的會影響本罪,要不要三面關係?

01:24:22 - 01:24:29
而這兩個問題合在一起,其實就是強盜跟擄人的屬性,要怎麼做區分的問題喔。

01:24:30 - 01:24:32
好,這是前面兩個。

01:24:33 - 01:24:36
再來第三個，本罪要不要勒贖行為跟取贖結果？

01:24:37 - 01:24:39
好，這部分你一樣來看法條。

01:24:40 - 01:24:41
我們法條怎麼說的？

01:24:42 - 01:24:45
347條就是一個寫得不清不楚的條文。

01:24:45 - 01:24:47
你看347怎麼說的？

01:24:47 - 01:24:49
意圖勒贖而為人。

01:24:50 - 01:24:51
就這樣,對吧?

01:24:51 - 01:24:52
意圖勒贖而為人。

01:24:53 - 01:24:57
所以你看法條喔,這一條罪客觀的行為其實只有什麼而已?

01:24:58 - 01:24:59
為人,對吧?

01:25:00 - 01:25:01
勒索是行為嗎？不是，勒索是意圖。

01:25:02 - 01:25:03
所以食物說就是說沒有錯，這一條罪的行為就只有，就只有女人。

01:25:07 - 01:25:08
也就是，來，你可以寫一下。

01:25:10 - 01:25:12
要不要，我們這樣講，女人行為的界定跟三面關係的有無。

01:25:16 - 01:25:19
這兩個欄位看的是什麼？強盜跟擄人的區分。

01:25:20 - 01:25:21
這328跟347的區分嘛，而勒贖行為跟取贖結果的這一個欄位，他看的就是什麼呢？

01:25:27 - 01:25:28
擄人得什麼時候計稅，懂嗎？

01:25:28 - 01:25:30
就是擄人得什麼時候計稅。

01:25:30 - 01:25:31
什麼時候計稅？

01:25:31 - 01:25:33
所以你看，食物他不要求勒贖行為，也不要求取贖結果。

01:25:36 - 01:25:39
所以想當然，照食物見解，擄人得什麼時候計稅？

01:25:40 - 01:25:41
人被押走就計稅了，瞭解嗎？

01:25:42 - 01:25:44
人被押走就計稅了，所以人一被押走，犯罪就計稅。

01:25:47 - 01:25:53
至於有沒有順利地勒贖，有沒有做到勒贖的行為，或者是有沒有順利取得贖金，這在食物來看，完全不重要。

01:25:58 - 01:25:59
瞭解嗎？完全不重要，這是食物上念。

01:26:00 - 01:26:01
看法。

01:26:01 - 01:26:03
不需要勒贖行為也不需要取贖結果，

01:26:04 - 01:26:05
人押走就既遂了。

01:26:05 - 01:26:05
好，

01:26:06 - 01:26:08
這樣的看法，當然會有人批評他。

01:26:09 - 01:26:11
因為有人會說，你這樣講有問題啊，

01:26:12 - 01:26:14
擄人勒贖是一種財產犯罪耶。

01:26:15 - 01:26:18
結果你跟我說不用勒贖行為，也不用取贖結果，

01:26:18 - 01:26:21
人押走就既遂，那說好的財產犯罪呢？

01:26:22 - 01:26:26
你說人一押走就既遂，那擄人勒贖不是變人生自由的犯罪了？

01:26:26 - 01:26:27
可是沒有人這樣說啊,

01:26:27 - 01:26:29
擄人勒贖應該是財產的犯罪才對啊。

01:26:30 - 01:26:30
所以,

01:26:31 - 01:26:33
照部分學者的看法，比如說林東茂老師,

01:26:34 - 01:26:36
他就會認為說擄人勒贖罪的成立,

01:26:37 - 01:26:43
要有勒贖行為，也要有一個取贖的結果，才是本罪的既遂。

01:26:43 - 01:26:44
所以我們可以簡單說，

01:26:45 - 01:26:52
這邊一個打叉一個打三角形意思就是，照實務見解，擄人勒贖以人生自由的剝奪為既遂。

01:26:52 - 01:26:57
而學者，部分的學者呢，會認為擄人勒贖以財產的取得為既遂。

01:26:58 - 01:26:59
有這兩種不同的看法。

01:27:00 - 01:27:01
但我這裡會說,

01:27:02 - 01:27:05
擄人勒贖罪是不是一定要有勒贖行為跟取贖結果,

01:27:06 - 01:27:07
學說這邊我打個三角形。

01:27:08 - 01:27:13
因為林東茂老師這個看法,其實在學者的意見上也沒有被廣為採取。

01:27:14 - 01:27:16
其實也沒有,這看法其實會有討論的空間。

01:27:16 - 01:27:17
來，問題是這樣子,

01:27:20 - 01:27:25
關於擄人勒贖罪，要不要勒贖行為跟取贖結果這個爭議啊，我跟你們說啦，

01:27:25 - 01:27:28
其實我個人反而在這邊比較支持實務。

01:27:29 - 01:27:33
你們上我30幾堂刑法到現在，有學說跟有實務的時候，我通常會站在學說那邊，

01:27:34 - 01:27:36
可是這個問題我反而覺得實務講的是對的。

01:27:38 - 01:27:39
我跟各位講為什麼,

01:27:39 - 01:27:43
為什麼我覺得說實務認為不要求勒贖行為跟取贖結果反而是對的,

01:27:44 - 01:27:47
因為你來看一個條文，347條的第五項。

01:27:50 - 01:27:52
我們來看到347條第五項怎麼說,

01:27:52 - 01:27:54
來看前段就好，347條第五項前段。

01:28:03 - 01:28:07
好，你們看喔，347條的第五項前段。

01:28:07 - 01:28:12
他是不是有一個規定說，未經取贖而釋放被害人者，且情情形，對吧，看到了吧？

01:28:15 - 01:28:17
好來，這條文跟記位有什麼關係喔，有。

01:28:18 - 01:28:19
我跟你講一件事喔。

01:28:20 - 01:28:27
假設真的照部分學說的看法，人得贖，要順利取贖，才計稅。

01:28:27 - 01:28:28
聽懂啊？

01:28:28 - 01:28:33
假設真的照部分學說的看法，認為人的要順利取贖才計稅。

01:28:33 - 01:28:37
那未經取贖而釋放被害人的歹徒。

01:28:38 - 01:28:40
那不是本來就可以用終止未遂嗎？

01:28:41 - 01:28:41
對吧？

01:28:42 - 01:28:43
那終止未稅的效果是什麼？

01:28:44 - 01:28:46
是並且，比他更有利耶。

01:28:47 - 01:28:48
那你要347第五項幹什麼？

01:28:49 - 01:28:50
這條我不是根本被追問，對不對？

01:28:51 - 01:28:54
反過來說你要想，為什麼立法者會設計347第五項？

01:28:55 - 01:28:58
那就是因為立法者覺得人押走就計稅了嘛。

01:28:59 - 01:29:02
計稅之後不可能有終止的空間嘛。

01:29:02 - 01:29:06
所以呢，立法者又想要保護人質的安全，因此才會這樣規定啊。

01:29:06 - 01:29:11
說你計稅之後，如果你願意把人放掉的話，我讓你還是可以減輕。

01:29:11 - 01:29:13
這樣講那個前段不就合理的嗎，對不對？

01:29:13 - 01:29:16
否則如果你照部分學說的看法，那前段根本沒有意義啊，瞭解喔。

01:29:17 - 01:29:21
所以我會覺得從立法的意識來看，應該是食物見解比較合理。

01:29:22 - 01:29:24
當然原本的批評還是在。

01:29:24 - 01:29:27
那反對者當然會說，可是人都是試才想犯罪，那你怎麼用人生自由的剝奪去認定？

01:29:30 - 01:29:31
那我會說這個就立法者的問題了。

01:29:32 - 01:29:36
至少在現行法解釋上，我會覺得徐food（食物）見解說的沒有錯。

01:29:36 - 01:29:38
人押走就計稅。

01:29:38 - 01:29:41
否則347條第五項這個條文，他根本無用武之地。

01:29:42 - 01:29:46
這個說法其實我大概在十年前我自己就有這樣的想法。

01:29:47 - 01:29:51
只是我當時就覺得有點不太敢講，因為想說那我自己的想法會哪裡邏輯有問題。

01:29:51 - 01:29:54
後來我去翻了黃惠婷老師的書。

01:29:54 - 01:29:57
黃老師也確實是用這個理由來說。

01:29:57 - 01:30:00
所以人得贖，不需要有取贖的結果。

01:30:00 - 01:30:02
我看到黃老師這麼說我就安心了。

01:30:02 - 01:30:04
對嘛，不是隻有我一個人這樣想而已嘛。

01:30:04 - 01:30:06
所以後來我就會在補習班說這樣的說法。

01:30:06 - 01:30:09
好，所以這個是勒贖既遂跟取贖結果。

01:30:09 - 01:30:11
本罪的既遂要怎麼去認定。

01:30:12 - 01:30:13
接下來喔，

01:30:14 - 01:30:16
本罪啊，它的主觀，

01:30:16 - 01:30:20
擄人勒贖罪的主觀，第一個叫做勒贖意圖。

01:30:20 - 01:30:21
欸，這個我看一下，

01:30:22 - 01:30:25
剛剛我講的內容在課本的452到453都有講。

01:30:26 - 01:30:27
接下來，勒贖的意圖。

01:30:30 - 01:30:31
我們講勒贖意圖是這樣子，

01:30:32 - 01:30:33
所謂勒贖的意圖啊,

01:30:34 - 01:30:36
就是說呢,行為人要透過,

01:30:37 - 01:30:41
被勒贖人他對人質安危的擔憂,而獲得財產,

01:30:41 - 01:30:42
這個叫做勒贖的意圖。

01:30:43 - 01:30:46
也就是,要透過這個人,

01:30:47 - 01:30:49
來換被勒索的人手上的財產,

01:30:50 - 01:30:51
這個叫做勒索的意圖。

01:30:52 - 01:30:55
所以有些情況,如果不是這樣的想法,

01:30:56 - 01:30:58
那就不算是勒索的意圖,

01:30:58 - 01:31:32
像比如說括號一這個案例,

01:31:32 - 01:31:40
你看喔

01:31:41 - 01:31:48
警察A藉執法之便，挾持從事娼妓的偷渡女子B，以向應召業者勒索。

01:31:48 - 01:31:50
那這個案例，學者這樣說啦，

01:31:50 - 01:31:57
說這個警察，是利用應召業者對從事非法活動被曝光的擔憂呢，

01:31:57 - 01:32:00
而不是利用這個非法業者

01:32:00 - 01:32:00
舉的情況。

01:32:01 - 01:32:03
恐怖分子想要劫人質,

01:32:03 - 01:32:05
要政府釋放他們的同夥,

01:32:06 - 01:32:07
這也不叫勒索,

01:32:07 - 01:32:09
因為行為的訴求是跟財產沒有關係。

01:32:10 - 01:32:11
然後這裡我再舉一個例子,

01:32:12 - 01:32:17
我不知道同學有沒有看過一個國外的影集，叫做黑鏡。

01:32:18 - 01:32:20
BlackMirror，我不知道同學有沒有聽過黑鏡。

01:32:21 - 01:32:24
黑鏡的第一集，我只看過第一集，後面我就沒有看了。

01:32:24 - 01:32:25
第一集我被朋友推薦看，

01:32:26 - 01:32:27
因為跟豬有關。

01:32:27 - 01:32:28
黑鏡的第一集

01:32:28 - 01:32:29
不知道同學有沒有看過

01:32:29 - 01:32:31
有看過的話，沒看過你們一定可以去找來看

01:32:32 - 01:32:34
那個真的很有趣，好像Netflix上面有，黑鏡。

01:32:34 - 01:32:36
它的第一集的劇情設定是這樣

01:32:37 - 01:32:39
好像是英國，應該是首相。

01:32:40 - 01:32:41
我記得應該是首相。

01:32:42 - 01:32:45
英國首相的女兒被綁架了。

01:32:46 - 01:32:48
綁匪的訴求不是要錢，

01:32:49 - 01:32:51
也不是要釋放人質，不是。

01:32:52 - 01:32:53
綁匪的訴求超莫名其妙

01:32:54 - 01:32:56
綁匪的訴求是威脅那個英國首相啊

01:32:57 - 01:32:59
你要在全國的電視直播面前呢

01:33:40 - 01:33:41
表演一件事

01:33:41 - 01:33:42
幹豬。

01:33:43 - 01:33:44
就人獸交，對。

01:33:44 - 01:33:48
綁匪要英國首相在電視直播面前去幹一隻豬。

01:33:48 - 01:33:49
很有趣。

01:33:49 - 01:33:50
對啊，綁匪的訴求是這樣。

01:33:51 - 01:33:53
我跟你們講結局，首相有沒有妥協？

01:33:53 - 01:33:54
有。

01:33:54 - 01:33:55
他真的去幹豬。

01:33:56 - 01:33:58
但這一部沒有變一猥褻物品。

01:34:00 - 01:34:01
要手下去幹豬，那跟財產一點關係都沒有，所以這一切不會是勒索得逞。

01:34:05 - 01:34:07
當時這一切，我看得覺得很有趣，就這一部片，因為很多人都會推薦我跟豬有關的電影，所以跟豬有關電影我幾乎都有看過。

01:34:13 - 01:34:16
這一部也是其中一部，我疫情期間那時候看的。

01:34:17 - 01:34:22
我們可以去看，當時我看這部就覺得這不是我上課的教材嗎？這不是個勒索啊，因為沒有勒索的意圖。

01:34:23 - 01:34:24
好，再來。

01:34:24 - 01:34:25
黃浩三。

01:34:26 - 01:34:28
欸，贖金的金額太低，也可能會被認為無。

01:34:30 - 01:34:31
那怎麼勒索？

01:34:31 - 01:34:31
真的啊？

01:34:32 - 01:34:34
你去綁架路伯言，然後你跟他爸勒索5萬塊。

01:34:37 - 01:34:38
你說這個叫勒索嗎？聽起來覺得很怪。

01:34:39 - 01:34:41
路伯言的命只值5萬，你說5萬是贖身的代價，不會吧，對不對？

01:34:44 - 01:34:48
所以綁架這個綁匪他所要求的贖資的金額過低的話,贖回說呢?

01:34:49 - 01:34:55
如果贖金的金額過低,依照社會通念,很難認為是人生自由的代價的話,那行為人你多多強盜跟剝奪行動自由是有,所以這個也是一個觀點,這同學做參考。

01:35:00 - 01:35:01
好,至於。

01:35:02 - 01:35:02
第六點。

01:35:03 - 01:35:07
擄人勒贖罪,要不要具備不法意圖,我們早上講過啊。

01:35:09 - 01:35:11
什麼樣的行為人會進行不法意圖，就是那個行為人，他對別人有債權，或者是物權有債權嘛，對不對？

01:35:17 - 01:35:20
我以前在巡視的時候，當時遇過一個這樣的案件，十年前的綁架案。

01:35:23 - 01:35:25
我熟悉大概是快十幾年前的事，2015年年底。

01:35:25 - 01:35:27
當時社會上發生一個綁架案，很稀奇。

01:35:29 - 01:35:29
2015還在綁架。

01:35:31 - 01:35:32
當時的案件是這樣子，有個香港的富商，黃姓富商來到臺灣。

01:35:39 - 01:35:42
這是一個有組織的跨國綁架案。

01:35:42 - 01:35:45
當時是有幕後的藏鏡人，他聯繫臺灣雲林海線那邊的海盜，說要去綁架。

01:35:50 - 01:35:52
那這個綁架集團也是一個非常有組織的分工，有人負責提供贓車，有人負責做這個地下匯兌，還有人負責去繞人，還有人負責做工。

01:36:00 - 01:36:01
一切的綁架都有啊。

01:36:03 - 01:36:08
當時這個集團當中，有一個負責做人際協調的人，

01:36:08 - 01:36:10
他是一個村長，

01:36:10 - 01:36:11
他是村長。

01:36:11 - 01:36:13
後來被抓之後村民都很訝異，

01:36:13 - 01:36:15
說我們的村長是綁匪。

01:36:16 - 01:36:18
因為村民的印象中，這個村長人很好啊。

01:36:18 - 01:36:19
熱心公益，你跟我說他是綁匪？

01:36:19 - 01:36:20
我不信。

01:36:20 - 01:36:22
後來真的，那村長被判刑了。

01:36:22 - 01:36:23
村長是綁匪。

01:36:24 - 01:36:26
然後我們那個時候是老闆接的法官庭。

01:36:26 - 01:36:30
當時的話，我們是幫其中一名綁匪做辯護。

01:36:31 - 01:36:32
那當時的事情是這樣子，

01:36:32 - 01:36:35
當時，這個綁架集團由上而下，

01:36:35 - 01:36:37
他們上面跟下面的說法都說呢，

01:36:38 - 01:36:39
我們要去北上討債,

01:36:40 - 01:36:40
討什麼債呢?

01:36:41 - 01:36:45
那個香港的黃董啊,欠我們臺南強哥7000萬港幣。

01:36:46 - 01:36:47
臺南強哥是真有其人喔,

01:36:48 - 01:36:50
不是突然搬出來的什麼阿貓阿狗,

01:36:50 - 01:36:50
不是喔,

01:36:51 - 01:36:53
真的有一個人叫臺南強哥,是真的有這個人喔。

01:36:53 - 01:36:56
他們上面的人就說,香港的黃董啊很壞喔,

01:36:56 - 01:36:58
欠我們臺灣南強哥7000萬港幣。

01:36:59 - 01:37:01
所以我們要去北上討債。

01:37:01 - 01:37:04
如果這個7000萬港幣的債務我[redacted]討到的話,

01:37:06 - 01:37:11
討到的人，我們有去綁架的人，有功的人呢，我們每一個人呢，都可以分1000萬臺幣。

01:37:12 - 01:37:14
他們由上而下的說法是這樣，

01:37:14 - 01:37:17
所以這一群人呢，就浩浩蕩蕩的，從雲林北上啊，

01:37:17 - 01:37:19
要去臺北押人。

01:37:19 - 01:37:20
要去抓這個黃董回來討債。

01:37:21 - 01:37:23
一開始大家也真的確信，

01:37:23 - 01:37:25
我們是要去討這個7000萬港幣的債務，

01:37:26 - 01:37:28
因為那個黃董很賤，欠我們臺南強哥7000萬港幣。

01:37:29 - 01:37:33
但後來這群綁匪把人抓回來之後，他們就越想越奇怪。

01:37:34 - 01:37:36
香港黃董是一個國際級的富商。

01:37:37 - 01:37:40
臺南強哥是一個幫派份子。

01:37:40 - 01:37:42
當時住在臺南歸仁。

01:37:42 - 01:37:44
那個時候是一個口腔癌末期的病患。

01:37:44 - 01:37:45
後來人就過世了。

01:37:46 - 01:37:46
奇怪,

01:37:46 - 01:37:51
為什麼那個國際級的富商會欠那個鄉下的口腔癌末期病患,欠他7000萬港幣,

01:37:52 - 01:37:52
越想越不對勁,

01:37:53 - 01:37:55
所以後來這群人才發現,這是什麼北上討債,

01:37:55 - 01:37:56
這根本是綁架案。

01:37:57 - 01:37:59
但做都做了,只好一直同流合汙下去啊。

01:38:00 - 01:38:01
就這樣。

01:38:01 - 01:38:01
所以我說啊

01:38:01 - 01:38:04
這一群人一開始他們有沒有不法意圖?

01:38:04 - 01:38:04
沒有

01:38:04 - 01:38:06
他們以為是去討債，但後來有沒有？

01:38:06 - 01:38:08
後來才有，懂嗎？

01:38:08 - 01:38:09
這會變成是這樣。

01:38:10 - 01:38:12
所以這個是當初遇到一個很特殊的案件。

01:38:13 - 01:38:16
這件案子，當初光是預審就花了很多時間。

01:38:17 - 01:38:19
現在不會有這個問題，因為現在都電子卷證。

01:38:19 - 01:38:26
電子卷證很簡單，你就繳，繳那個200塊給法院，然後你線上按一按，幾分鐘，卷證就下來了。

01:38:26 - 01:38:27
超棒，得證。

01:38:28 - 01:38:33
當時十年前還沒有，當時電子卷證還在試辦的階段。

01:38:33 - 01:38:33
那時還沒有電子卷證。

01:38:34 - 01:38:37
那件我記得有二三十張的偵查券。

01:38:37 - 01:38:39
然後因為沒有電子券證。

01:38:39 - 01:38:42
光是預約就不知道浪費了多少天的時間。

01:38:42 - 01:38:44
那你覺得預約是誰做的事？

01:38:44 - 01:38:47
老闆會去做，不可能，一定是實習律師。

01:38:47 - 01:38:50
最菜嘛，所以要去幹這種雜事，這很合理嘛，對。

01:38:50 - 01:38:53
所以我當時為了湊券浪費了好幾天的時間。

01:38:53 - 01:38:55
還去別的事務所跟他們拿券。

01:38:55 - 01:38:56
我還記得，印象超深刻。

01:38:57 - 01:39:01
所以這個是以前我們實習的時候，做過很多人的事，關鍵。

01:39:01 - 01:39:04
所以這件的話呢,後來行為他們是有不法意圖。

01:39:04 - 01:39:04
那我這邊跟同學補充一下。

01:39:05 - 01:39:07
我以前講這件的不法意圖的時候

01:39:09 - 01:39:10
有同學會說

01:39:10 - 01:39:11
可是不對啊。

01:39:11 - 01:39:12
那

01:39:12 - 01:39:15
好，就算香港黃董欠臺南強哥7千萬港幣。

01:39:15 - 01:39:18
那也是香港黃董跟臺南強哥的事啊。

01:39:19 - 01:39:20
幹那群雲林海線的黑道什麼事啊？

01:39:20 - 01:39:22
他們又不是債權的相對人。

01:39:22 - 01:39:24
這裡又沒有債權讓與，又沒有

01:39:24 - 01:39:25
沒有債權讓與，說好的債之相對性了。

01:39:27 - 01:39:28
那我就說

01:39:28 - 01:39:31
這邊你不用去考慮債之相對性的問題。

01:39:31 - 01:39:37
只要行為人他覺得他去討這個債務，這一筆債務本身是於法有據的。

01:39:37 - 01:39:38
那就沒有不法意圖了，知道嗎？

01:39:38 - 01:39:42
至於討債的人，他是不是真的債權人本人，或者獲得代理，那個不重要，懂嗎？

01:39:42 - 01:39:44
那個不重要，我們判斷不會那麼嚴格。

01:39:47 - 01:39:48
好

01:39:48 - 01:39:49
所以這個是以前我遇過的案件。

01:39:50 - 01:39:50
接著來第五項

01:39:50 - 01:39:52
特殊終止判的解釋，這個我們剛看過。

01:39:54 - 01:39:58
他說犯第一項之罪，未經取捨的犯人者，減輕其刑。

01:39:58 - 01:40:00
取捨無後力。

01:40:00 - 01:40:01
釋放的得減。

01:40:01 - 01:40:03
如果才說嘛,從這個條文來看,

01:40:04 - 01:40:05
立法者覺得本罪什麼時候既遂?

01:40:06 - 01:40:07
他就覺得你要走就既遂啊,對不對?

01:40:08 - 01:40:10
不然如果真的要取走才既遂的話,

01:40:10 - 01:40:12
未經取走而釋放,

01:40:12 - 01:40:13
你用終止會不會不是更有利？

01:40:14 - 01:40:15
你還要這個條文幹什麼，對不對？

01:40:15 - 01:40:17
所以從這個條文我們可以推知，立法者覺得，

01:40:18 - 01:40:20
人押走就是本罪的既遂了。

01:40:20 - 01:40:20
好，

01:40:22 - 01:40:24
那有一個食物見解，我們來注意一下。

01:40:24 - 01:40:26
注視126這個食物見解。

01:40:27 - 01:40:28
他要談的是這樣，

01:40:28 - 01:40:29
你先看食物見解說什麼。

01:40:30 - 01:40:33
他說談妥條件或擔保後才把人質釋放。

01:40:33 - 01:40:36
這並不是出於自動終止的意思，而在於企圖。

01:40:36 - 01:40:39
自跟前段規定不合，不得減輕其刑。

01:40:39 - 01:40:41
好，實務上發生過這樣的案例。

01:40:42 - 01:40:43
你想喔，

01:40:44 - 01:40:47
歹徒押走被害人之後啊，歹徒跟那個被害人的家屬勒索。

01:40:48 - 01:40:49
好，接著呢，

01:40:49 - 01:40:51
雙方就如今達成協議。

01:40:52 - 01:40:53
接著歹徒跟家屬說，

01:40:54 - 01:40:55
既然我們談好了，

01:40:55 - 01:40:58
那等一下在哪裡交付這個錢。

01:40:59 - 01:41:01
接著歹徒跟家屬說,

01:41:01 - 01:41:02
那我展現誠意,

01:41:02 - 01:41:04
我先把你的家人放掉。

01:41:05 - 01:41:06
可是歹徒附帶條件喔,

01:41:06 - 01:41:06
歹徒說，對。

01:41:07 - 01:41:09
我先把你的家人放掉,我讓他自己走回家,沒有錯。

01:41:09 - 01:41:10
可是你要知道,

01:41:11 - 01:41:14
從我拘禁他的地方到他走回家的,

01:41:14 - 01:41:15
到你們家,

01:41:16 - 01:41:17
中間就只有那一條路。

01:41:18 - 01:41:21
等一下一個小時後，我最晚是要看到贖金喔。

01:41:22 - 01:41:25
我沒有看到贖金的話，我絕對把你的家人再抓回來痛打一頓。

01:41:26 - 01:41:28
如果搞到這樣子的話，你別想活著看到他。

01:41:29 - 01:41:30
大家可以想像這種案例吧。

01:41:31 - 01:41:35
也就是，歹徒他確實在取贖前把人質放掉。

01:41:36 - 01:41:40
可是他把人質放掉，並不是因為後悔或想停止，不是。

01:41:40 - 01:41:45
他把人放掉，只是說好，我展現誠意，我為了要取贖，才把人質放掉。

01:41:46 - 01:41:47
也就是這個放掉是附帶條件的。

01:41:48 - 01:41:51
如果歹徒沒有順利拿到贖金，他會把人再抓回來喔。

01:41:51 - 01:41:52
這樣的情況，

01:41:53 - 01:41:57
可以算是我們說的未經取贖而釋放嗎?

01:41:57 - 01:41:58
你再看一下食物怎麼說。

01:41:58 - 01:42:00
他說談妥

01:42:00 - 01:42:01
條期貨擔保才把人放掉，這樣的釋放，非出於自動終止的意思而再取贖，自與該項規定的前段不合，不得減輕。

01:42:10 - 01:42:11
這個說法有問題。

01:42:12 - 01:42:16
這個不管是從法條的文義或法條的目的來說都是有問題的。

01:42:18 - 01:42:19
為什麼，我跟你們說。

01:42:20 - 01:42:20
第一點是這樣子。

01:42:21 - 01:42:23
347條第五項。

01:42:23 - 01:42:28
它的減輕目的，你們想，它的減輕目的是為了鼓勵行為人的悔悟嗎？

01:42:28 - 01:42:29
不是啦。

01:42:29 - 01:42:35
347項的目的很簡單，為了避免綁架撕票的悲劇，為了要確保人質的人身安全。

01:42:35 - 01:42:36
這是他的目的。

01:42:37 - 01:42:40
所以他說什麼自動終止的意思，他講這個就不對啦。

01:42:41 - 01:42:42
因為這就不是立法目的啊。

01:42:43 - 01:42:46
立法目的很簡單，你願意把人放掉，我就給你錢。

01:42:46 - 01:42:48
因為這樣至少可以讓人質相對安全。

01:42:49 - 01:42:50
所以從立法目的來看，這個就不對了。

01:42:51 - 01:42:51
還有。

01:42:53 - 01:42:54
方法上的問題。

01:42:55 - 01:42:57
第五項是一個減輕規定。

01:42:58 - 01:43:04
你在這種減輕或除罪的規定上面,添加這種法條推不出來的要件。

01:43:05 - 01:43:07
那是不是會有罪刑法定的問題?

01:43:07 - 01:43:08
懂我的意思嗎?

01:43:09 - 01:43:09
我們這樣講喔。

01:43:10 - 01:43:13
一般刑法分則那種入罪的構成要件。

01:43:13 - 01:43:15
你加上不成文要件。

01:43:16 - 01:43:17
不會有罪刑法定的問題。

01:43:18 - 01:43:20
比如說人罪,你加上三面關係這個要件。

01:43:21 - 01:43:24
你加上人為行為取出結果,再加上不法意圖的要件。

01:43:25 - 01:43:26
不會有人說這個違反罪刑法定，為什麼？

01:43:27 - 01:43:33
因為加上這個要件，它是讓339之詐欺罪的構成要件更難該當。

01:43:33 - 01:43:34
這對行為人有利，懂嗎？

01:43:35 - 01:43:39
所以你在這種情節入罪的構成要件上面，加上不成的要素。

01:43:40 - 01:43:40
這OK。

01:43:41 - 01:43:42
這不會違反罪刑法定主義，瞭解吧？

01:43:43 - 01:43:44
可是喔。

01:43:44 - 01:43:47
347條第五項，它是一個減輕的要件喔。

01:43:48 - 01:43:50
你在減輕的要件加入這種要素，

01:43:51 - 01:43:53
是不是會讓這個減輕要件更難成立？

01:43:53 - 01:43:55
而且那個是法條的文義推導不出來的,知道嗎?

01:43:55 - 01:43:59
所以你加這個東西,確實可能會有罪刑法理。

01:44:00 - 01:44:00
上的案例。

01:44:01 - 01:44:08
我取另外一個例子,這個東西我們確定我在總則跟各位講過,你們還記得正當防衛的社會的理限制這個東西吧,一定記得嘛,對不對?

01:44:11 - 01:44:15
其實正當防衛的社會的理限制,它會跟罪行法定原則有緊張的關係啊。

01:44:16 - 01:44:17
有沒有想過這件事嗎？

01:44:17 - 01:44:22
因為我們23條，它的條文本身根本就推不出什麼社會的理限制啊。

01:44:23 - 01:44:29
然後你卻跟我說，要主張正當防衛，要符合那些社會的理限制，否則就會否定防衛權，或者變成過當。

01:44:30 - 01:44:33
那個其實會有罪刑法定的問題。

01:44:33 - 01:44:39
所以支持正當防衛的社會理限制的人，一定會拉高到更高的層次。

01:44:39 - 01:44:41
會說社會的理限制，舉個例子。

01:44:41 - 01:44:44
它是那種什麼普世的原則，它是憲法的價值。

01:44:44 - 01:44:46
所以你加這個東西是OK的。

01:44:46 - 01:44:47
是不是會變成這樣？

01:44:47 - 01:44:51
如果同學想練習法主說論，可以考慮往這個方向，我覺得這是一個蠻好的議題的。

01:44:51 - 01:44:52
但我的意思就是說啦。

01:44:53 - 01:44:58
這種對行為人有利,不管是無罪的規定,或者是減輕的規定,你不能亂加要件。

01:44:59 - 01:45:02
因為加上去之後會讓這個減輕規定,讓這個無罪規定難以成立。

01:45:03 - 01:45:04
它會有罪刑法定的問題存在,OK嗎?

01:45:05 - 01:45:12
所以我就說啦,不管從法條的文義,或者是從立法的目的,都不應該採這一說。

01:45:12 - 01:45:13
這個說法完全是有問題的。

01:45:14 - 01:45:16
反而我注意到下面有寫嘛。

01:45:17 - 01:45:21
反而當初食物檢驗沒有採納另外一種說法，認為這種情況還是可以減免。

01:45:22 - 01:45:22
我會覺得那一種說法比較對。

01:45:23 - 01:45:26
因為那一種說法才是符合法條文義跟符合立法意旨的說法。

01:45:27 - 01:45:32
我意思是說，347第五項立法意旨，真的不是講立法院的毀物，不是啦。

01:45:32 - 01:45:35
他的立法意旨很簡單，就是為了要確保人質的安全。

01:45:35 - 01:45:37
避免綁架撕票的悲劇。

01:45:37 - 01:45:38
所以這個說法我覺得是有問題的喔。

01:45:41 - 01:45:41
好，接著喔。

01:45:42 - 01:45:44
本罪有加重結果犯與結合犯，這個沒有疑問。

01:45:44 - 01:45:45
因為是未稅品。

01:45:46 - 01:45:48
我們來看到456億這一題。

01:45:49 - 01:45:51
這一題，超經典，超重要。

01:45:52 - 01:45:53
你們。

01:45:53 - 01:45:54
我看一下。

01:45:56 - 01:45:57
剛好也要四點了。

01:45:57 - 01:45:58
算算。

01:45:58 - 01:45:59
我們先休息一下。

01:46:00 - 01:46:00
等一下我們再回來看這一題。

01:46:00 - 01:46:02
那接著講三四八之一，你們先利用時間先把這一題看一下，這一題很重要。

01:48:16 - 01:48:17
好，我們來看到了這一題啊

01:48:17 - 01:48:19
11年前的考題，但我覺得它很重要，所以我一直留到現在。

01:48:22 - 01:48:25
好，我們看一下，真題當中是一個財產犯罪的綜合題。

01:48:26 - 01:48:29
我覺得啦，最近這十幾年來最重要的

01:48:29 - 01:48:31
財產犯了兩個題目。

01:48:31 - 01:48:34
一個是我們早上看到偷人家沐浴乳那一題。

01:48:34 - 01:48:37
因為那一題考的竊盜跟侵佔的區分,那題出的超棒。

01:48:37 - 01:48:41
再來出得很好的呢,就是這一題,司法官20這一題,103年這一題,這一題就是

01:48:43 - 01:48:44
第九名親啊

01:48:44 - 01:48:49
雖然這是11年前的考題，但它的重要性並不會因為時間經過而降低。

01:48:49 - 01:48:52
我們來看一下喔，這一題當中首先第一個是假扣押的部分。

01:48:53 - 01:48:55
假扣押A去他家取得財務，

01:48:56 - 01:48:57
這邊我們論什麼罪？

01:48:58 - 01:48:59
這一題的事實

01:49:00 - 01:49:03
我們第一個可以想到的是，有沒有擄人勒贖罪？

01:49:03 - 01:49:04
為什麼？

01:49:04 - 01:49:06
A被押回家，對不對？

01:49:06 - 01:49:11
A被押回家，所以這裡確實這個被害人呢，被帶離了原處所。

01:49:12 - 01:49:14
可是行為人是向人質本人勒索。

01:49:15 - 01:49:20
所以這裡你要談的問題是，有沒有三，擄人勒贖罪，要不要要求對價關係的存在。

01:49:21 - 01:49:25
還有的一個問題是，那這一題當中擄人勒贖是計稅還未稅？

01:49:26 - 01:49:28
因為很顯然的，行為人沒有得到任何的財產。

01:49:29 - 01:49:31
所以這裡的話呢，會遇到第一個問題，

01:49:31 - 01:49:33
就是強盜跟擄人勒贖的區分。

01:49:33 - 01:49:34
那當然看你採什麼的見解。

01:49:35 - 01:49:37
這一題如果你採食物見解的話，

01:49:37 - 01:49:39
它會是魯人登數的計稅，

01:49:39 - 01:49:43
因為食物一方面不要求三面關係，另外一方面呢，也覺得說啊

01:49:45 - 01:49:46
人押走就是本色的計稅。

01:49:46 - 01:49:49
所以這一題如果採食物的話，它會是擄人勒贖的既遂。

01:49:50 - 01:49:52
而如果採學說的話，擄人勒贖不會成立，

01:49:53 - 01:49:56
所以這一題會變成是加重強盜的未遂。

01:49:56 - 01:49:57
不要忘記加重喔，

01:49:57 - 01:49:59
為什麼加重？

01:49:59 - 01:50:00
因為他既有

01:50:00 - 01:50:00
職務住所以又有期待兇器,所以這個是左邊的部分。

01:50:03 - 01:50:04
好。

01:50:04 - 01:50:06
接下來右邊的部分假對B。

01:50:08 - 01:50:09
後面這一段來。

01:50:09 - 01:50:14
假對吧，考的就是一個非常經典的東西，叫做欺騙式的竊盜。

01:50:15 - 01:50:18
我剛跟同學說過，欺騙式的竊盜。

01:50:18 - 01:50:21
通常沒有意外的話，我們會檢討三，我們會檢討四種犯罪。

01:50:21 - 01:50:24
詐欺、侵佔、竊盜、搶奪，還有竊盜。

01:50:25 - 01:50:27
我們通常會檢討這四種犯罪。

01:50:27 - 01:50:29
而我們看一下哦，這四種犯罪可不可以成立。

01:50:31 - 01:50:32
第一個，這邊有沒有詐欺。

01:50:33 - 01:50:37
詐欺我們雖然還沒有講到，詐欺這我們下次才會教到。

01:50:37 - 01:50:37
但我們先講。

01:50:38 - 01:50:42
詐欺的成立，要被害人有處分財產的意思。

01:50:43 - 01:50:47
也就是這個財產,必須要被害人心甘情願所交出去的。

01:50:48 - 01:50:48
這一題當中。

01:50:49 - 01:50:52
機車行的老闆,他有同意假扣押機車嗎?

01:50:53 - 01:50:53
很顯然沒有,對不對?

01:50:53 - 01:50:55
所以這一題不會有詐欺。

01:50:55 - 01:50:57
那這一題可不可以論侵佔?

01:50:58 - 01:51:00
侵佔我們等一下也會看到。

01:51:01 - 01:51:03
我們一般講說,侵佔要一時有為所有。

01:51:03 - 01:51:09
而爭點裡面說什麼呢?B同意在視線範圍內測試。

01:51:09 - 01:51:10
這就是問題。

01:51:11 - 01:51:13
B同意在視線範圍內做測試。

01:51:14 - 01:51:15
所以這個怎麼會是侵佔?

01:51:16 - 01:51:17
因為。

01:51:17 - 01:51:19
這個東西機上老闆對他持有，有啊。

01:51:19 - 01:51:21
他在機上老闆的監控之下，這裡並不是行為的完全持有，知道嗎?

01:51:21 - 01:51:24
所以這一題並不是侵佔，侵佔要是那一種。

01:51:24 - 01:51:29
這個東西在行為人的完全持有之下，這才是侵佔喔，像我曾經拿手機去送修。

01:51:29 - 01:51:37
送修的時候，那個三星的維修在他寄我另外一支舊的手機，那假設我把那個三星的舊手機拿去賣掉，那個才叫侵佔，知道嗎？

01:51:37 - 01:51:38
這一題很明顯沒有。

01:51:38 - 01:51:39
所以這一題不會是侵佔。

01:51:39 - 01:51:44
因此這一題最後就剩下竊盜跟搶奪這兩個選項，那就是我們剛剛講的問題。

01:51:44 - 01:51:45
竊盜跟搶奪要怎麼區分。

01:51:45 - 01:51:46
所以那個東西。

01:51:54 - 01:51:59
所以我覺得這一題真的設計還不錯，非常值得來作為練習使用。

01:51:59 - 01:52:00
裡。

01:52:00 - 01:52:00
據者457頁,我們再往下看哈,來看到這一條罪,348之一,準擄人勒贖罪。

01:52:06 - 01:52:08
這一條罪考試出現的機率很低。

01:52:09 - 01:52:11
但是它還是有一些考點。

01:52:11 - 01:52:15
這條罪以我的印象啦,大概就五年十年出一次吧,是真的很冷門的犯罪。

01:52:17 - 01:52:20
它出出來,不過也不能說不讀啦,因為有時候,尤其如果同學你要考的是那種

01:52:24 - 01:52:25
錄取的人比較少的考試。

01:52:26 - 01:52:29
像比如說司法官那一種，律師還好。

01:52:29 - 01:52:32
律師通常要求不會到那麼高，但像那種錄取的人很少的考試，什麼司法官啊。

01:52:34 - 01:52:37
關務人員啊，或者是那個調查局那一種，有的時候他就會故意出冷門。

01:52:39 - 01:52:41
因為才有鑑別度。

01:52:41 - 01:52:44
真的啊，像那種什麼關務人員啊、調查局啦，那一種，那種考試因為它錄取的人很少。

01:52:47 - 01:52:49
那你出大家都會的，沒有意義。

01:52:49 - 01:52:50
大家得分都會很高。

01:52:51 - 01:52:54
所以要怎麼樣呢？出那種偏僻色的東西，真的，所以說你要考那種人少的考試就是這樣子。

01:52:57 - 01:52:59
好，我們來看一下喔。

01:53:00 - 01:53:01
刑法的屬罪，348之一。

01:53:02 - 01:53:05
這一條罪有一個比較特殊的地方是這樣子。

01:53:05 - 01:53:08
就是它的條文規定的非常的不清楚。

01:53:09 - 01:53:13
348之一，它是一個很像準強盜立法性質的規定，你看哦。

01:53:13 - 01:53:14
348之一說什麼？

01:53:15 - 01:53:19
擄人後，意圖得贖者，以意圖得贖而擄人論。

01:53:20 - 01:53:21
事後產生的犯意，有沒有感覺跟準強盜很像。

01:53:22 - 01:53:23
所以就這種地方，擄人後，意圖勒贖的話呢。

01:53:27 - 01:53:30
我們以意圖勒贖而擄人論，對，有沒有，很特殊的一個條文。

01:53:33 - 01:53:36
那這一種條文的話，348這種條文呢，我們就來看一下喔。

01:53:39 - 01:53:40
這一條罪要怎麼解釋？

01:53:41 - 01:53:44
因為這一條罪首先我們會面臨一個非常顯而易見的問題。

01:53:45 - 01:53:46
這一條罪的行為是什麼？

01:53:48 - 01:53:49
這條罪的行為是什麼？

01:53:50 - 01:53:56
你看哦，348之一，這一條罪條文有規定他的行為嗎？

01:53:58 - 01:53:59
你說是魯人嗎？不是喔，魯人

01:54:00 - 01:54:01
這條罪的前提喔，不是行為喔。

01:54:02 - 01:54:05
那你說是勒贖嗎？也不是喔，勒贖是意圖喔。

01:54:05 - 01:54:06
所以這條罪沒有行為。

01:54:07 - 01:54:07
沒有。

01:54:07 - 01:54:08
對,沒錯,這一條對你光看條文的話,這條罪是沒有行為的。

01:54:12 - 01:54:13
也就是什麼意思啊。

01:54:13 - 01:54:14
假設我請我朋友來家裡做客。

01:54:15 - 01:54:16
那我跟朋友吵架。

01:54:16 - 01:54:18
他就很生氣把我鎖在倉庫。

01:54:18 - 01:54:24
那他把我鎖在倉庫之後呢，突然想到說，我是不是有點錢啊，他臨時起意跟我爸勒索。

01:54:24 - 01:54:29
當他產生那個壞念頭，那個混蛋的爸爸是不是還有錢，我跟他爸勒索一下。

01:54:30 - 01:54:32
產生念頭的瞬間本罪就成立了。

01:54:32 - 01:54:34
如果你照套我的話會變成是這樣子。

01:54:34 - 01:54:34
可是不對啊。

01:54:35 - 01:54:37
我們不是說好刑法不罰思想嗎,對不對。

01:54:38 - 01:54:41
所以這一條罪我們該怎麼解釋,它就會變成是一個問題哦。

01:54:41 - 01:54:42
你怎麼先來看哦。

01:54:43 - 01:54:45
這一條罪的前提,叫做人行為。

01:54:46 - 01:54:53
這個人行為只要是違法就可以的,被害人自己對暫置啊,有沒有被帶往他處啊,這個不重要。

01:54:54 - 01:54:56
所以像比如說括號的這邊。

01:54:56 - 01:54:57
人為行為要違法。

01:54:57 - 01:54:59
如果是個人自己找上門來的。

01:55:00 - 01:55:01
這種就不算，比如說那個少女啊。

01:55:02 - 01:55:04
她離家出走，去投靠男網友。

01:55:05 - 01:55:07
而男網友的起義跟家屬得索，這個就不算。

01:55:07 - 01:55:10
因為這裡並沒有一個違法的人為行為存在。

01:55:10 - 01:55:12
至於括號三這邊。

01:55:14 - 01:55:20
如果那個人身自由的拘束是過失的，可以算是這裡所說的人為行為嗎？

01:55:20 - 01:55:21
這問題是這樣。

01:55:22 - 01:55:24
比如說那個假設你們去圖書館讀書啊。

01:55:25 - 01:55:28
圖書館打烊前，是不是都會先放晚安曲嗎？

01:55:29 - 01:55:30
好像是吧。

01:55:30 - 01:55:32
現在還是放那個費玉清的版本嗎？

01:55:32 - 01:55:32
還是放什麼？

01:55:32 - 01:55:33
我不知道。

01:55:33 - 01:55:37
至少我以前在圖書館讀書的時候，打烊前都會放這個費玉清的晚安曲。

01:55:38 - 01:55:39
或者是放那個什麼。

01:55:39 - 01:55:41
我忘了啦，超久沒去圖書館。

01:55:42 - 01:55:43
那假設喔。

01:55:43 - 01:55:45
你去圖書館讀書。

01:55:45 - 01:55:47
你就睡得跟一隻豬一樣。

01:55:47 - 01:55:50
你說太晚在沙發上太累了，睡得跟豬一樣。

01:55:50 - 01:55:56
結果圖書館打烊前放這個晚安曲，你根本就沒有聽到，你還以為做夢在唱KTV，你根本就沒有聽到。

01:55:57 - 01:55:59
那館員也沒有發現你在沙發上。

01:55:59 - 01:55:59
那請問。

01:56:00 - 01:56:01
他一起來，

01:56:01 - 01:56:01
天啊，

01:56:01 - 01:56:02
什麼？

01:56:02 - 01:56:04
圖書館燈卻暗，鐵門深鎖。

01:56:04 - 01:56:06
你就衝去門口要跟館員求救。

01:56:06 - 01:56:08
這時候館員正要離開。

01:56:08 - 01:56:10
他發現你被困在裡面，

01:56:11 - 01:56:13
他沒有放你出來就算了，還跟你說啊，

01:56:14 - 01:56:15
要放你出來可以啊。

01:56:15 - 01:56:16
家人電話拿來啊,

01:56:17 - 01:56:18
跟妳爸要點錢啊。

01:56:19 - 01:56:21
這樣的話,可不可以認為是準擄人勒贖?

01:56:21 - 01:56:24
他當初關你是不小心的,是過失的,

01:56:24 - 01:56:29
這種過失拘束人身自由的情形,算得上是我們這裡所說的擄人嗎?

01:56:29 - 01:56:31
學者說算喔,為什麼?

01:56:31 - 01:56:34
因為學者說,你過失拘束別人人身自由,

01:56:34 - 01:56:38
原本會產生保證人意味,你要去回復他的人身自由才對,

01:56:38 - 01:56:42
結果行為人既然沒有回復他,反而藉由這個狀態去擄人喔,

01:56:42 - 01:56:44
所以學者認為說呢,可以算喔。

01:56:46 - 01:56:49
好，那接著第二點，勒贖行為。

01:56:49 - 01:56:51
這一條罪我們解釋上是這樣喔，

01:56:52 - 01:56:53
不能沒有勒贖行為啦。

01:56:54 - 01:56:57
因為如果你不加入勒贖行為這個要件的話，完蛋了喔，

01:56:57 - 01:56:59
這一條罪根本在處罰思想。

01:57:00 - 01:57:03
那我們說不處罰思想，這個是刑法最基本的原則嘛。

01:57:03 - 01:57:05
所以接下來的問題，第二點這邊，

01:57:06 - 01:57:08
我們有可能認為說，

01:57:09 - 01:57:11
這條罪要加入行為的要件嗎？

01:57:11 - 01:57:12
學者認為說確實要喔。

01:57:12 - 01:57:18
所以像黃惠婷老師說呢，這一條罪要加入勒贖的行為才能成立。

01:57:18 - 01:57:20
要有勒贖的行為，

01:57:20 - 01:57:21
要不要順利取贖？

01:57:21 - 01:57:22
不用。

01:57:22 - 01:57:23
有勒贖的行為就夠了喔。

01:57:24 - 01:57:26
不需要有順利取贖的結果。

01:57:27 - 01:57:29
那至於你說要不要三面關係，

01:57:29 - 01:57:31
一般認為說要。

01:57:31 - 01:57:34
這個有點太細，我不去細究，我講個大概的方向就好。

01:57:34 - 01:57:36
反正基本上他會認為說啦。

01:57:37 - 01:57:39
一般的擄人勒贖，學者會不會說要三面關係？

01:57:39 - 01:57:40
會，對不對？

01:57:40 - 01:57:42
那準擄人勒贖要不要？也要。

01:57:42 - 01:57:44
簡單講就是這個意思，知道嗎？

01:57:44 - 01:57:48
所以這一條罪，要有勒贖的行為，因為沒有的話會變成處罰思想。

01:57:48 - 01:57:50
要不要三面關係？也要喔。

01:57:50 - 01:57:53
好，那主觀上意圖勒贖，這個沒有疑問。

01:57:54 - 01:57:56
至於相關規定的解釋，

01:57:57 - 01:58:00
本罪，它準用擄人。

01:58:00 - 01:58:01
罪啊，預備犯，

01:58:01 - 01:58:02
有，他有準用。

01:58:02 - 01:58:04
所以準擄人勒贖的預備是怎麼樣？

01:58:05 - 01:58:06
想要勒贖。

01:58:07 - 01:58:09
但是根本還沒有做勒贖的行為，可能就被發現了，這一種。

01:58:09 - 01:58:10
這是本罪的預備犯。

01:58:11 - 01:58:13
還有這一條罪也會有未遂。

01:58:13 - 01:58:14
做勒贖的行為,

01:58:15 - 01:58:17
要做勒贖行為但沒有成功做到那個行為嘛,

01:58:18 - 01:58:20
比如說電話撥不出去,或對方沒有接電話這一種,

01:58:20 - 01:58:21
這本罪的未遂。

01:58:22 - 01:58:24
加重結果犯跟結合犯,

01:58:24 - 01:58:26
有喔,這裡也有準用,

01:58:27 - 01:58:28
特殊中止犯也有,

01:58:28 - 01:58:30
所以這個應該沒有什麼特別要說的。

01:58:30 - 01:58:33
我們翻過來看到460頁這一題。

01:58:34 - 01:58:39
這一題是準擄人勒贖罪，我覺得是到目前為止最經典的一題。

01:58:39 - 01:58:42
這一題當初是在北大法研所的第四題。

01:58:43 - 01:58:44
這應該是鄭逸哲老師出的啦，

01:58:44 - 01:58:45
應該是。

01:58:45 - 01:58:51
因為在鄭老師還沒有退休的時候，北大法研所的第四題都固定是鄭老師出的。

01:58:51 - 01:58:53
當時，當時是這樣啦。

01:58:53 - 01:58:58
當時通常就是一二題，一題是蔡老師，一題是許老師，第三題是陳志輝老師，第四題就鄭逸哲老師，

01:58:59 - 01:58:59
通常是這樣。

01:58:59 - 01:59:01
但鄭老師今年好像退休了，

01:59:01 - 01:59:03
所以以後這個生態可能會有點不太一樣。

01:59:05 - 01:59:08
這一題的話，好，我們看喔。

01:59:09 - 01:59:12
當初我還不知道，因為其實我一開始不知道這件事，

01:59:13 - 01:59:14
就沒有特別去觀察。

01:59:14 - 01:59:16
我那時候想說奇怪這個是誰出的？

01:59:16 - 01:59:18
因為那個考點是黃惠婷老師文章的考點。

01:59:19 - 01:59:21
可是黃老師他不可能來出北大法律所啊,

01:59:21 - 01:59:23
後來才知道,原來是鄭老師的題目。

01:59:24 - 01:59:24
好,我們看喔。

01:59:25 - 01:59:28
這一題當中就甲的部分來說啊,

01:59:30 - 01:59:31
甲先做什麼事?

01:59:32 - 01:59:34
把人家鎖在儲藏室,

01:59:34 - 01:59:36
所以那個叫剝奪行動自由，302,

01:59:36 - 01:59:38
這個絕對沒有疑問，簡單帶過就好。

01:59:39 - 01:59:42
接著他把人鎖進去之後心想，既然如此，乾脆多撈一點。

01:59:43 - 01:59:46
所以他打算要去跟他的爸爸勒索。

01:59:46 - 01:59:49
結果好幾次都無法接通。

01:59:49 - 01:59:50
來所以這裡,

01:59:51 - 01:59:53
這是準擄人勒贖的既遂還未遂？

01:59:54 - 01:59:56
你照林山田老師那種說法的話當然既遂嘛,

01:59:56 - 01:59:58
因為人被押走了嘛,他已經產生那個念頭了嘛,

01:59:59 - 01:59:59
可是你不能這樣。

02:00:00 - 02:00:00
這一節啊，

02:00:00 - 02:00:03
所以這裡如果照黃惠婷老師或照其他學者的看法，

02:00:04 - 02:00:05
準擄人勒贖罪，

02:00:05 - 02:00:08
至少也要有一個勒贖行為的存在。

02:00:08 - 02:00:09
那這一題是怎麼樣？

02:00:10 - 02:00:12
他有試圖要去做勒索的行為，

02:00:12 - 02:00:13
但是沒有成功。

02:00:14 - 02:00:15
所以這個叫什麼？

02:00:15 - 02:00:17
準擄人勒贖罪的未遂。

02:00:18 - 02:00:18
懂嗎？

02:00:18 - 02:00:20
這一題它就是準擄人勒贖罪的未遂喔。

02:00:21 - 02:00:23
那準擄人勒贖罪的未遂的話,

02:00:23 - 02:00:24
問題來了喔。

02:00:25 - 02:00:26
因為他心想什麼呢？

02:00:27 - 02:00:28
做人不能太過分,

02:00:28 - 02:00:29
就把人家放出來了,

02:00:29 - 02:00:31
很明顯他是因己意而終止。

02:00:32 - 02:00:33
所以這裡的問題是,

02:00:33 - 02:00:36
我們要適用因己意而終止的規定,

02:00:36 - 02:00:38
還是我們要適用

02:00:39 - 02:00:41
準用回去的347條第五項。

02:00:42 - 02:00:42
對啊,

02:00:42 - 02:00:43
可能會有這個問題喔。

02:00:45 - 02:00:46
因為準擄人勒贖罪,

02:00:46 - 02:00:48
行為人如果又因己意而終止的話，

02:00:49 - 02:00:50
一方面他符合27條的規定，

02:00:51 - 02:00:51
另外一方面，

02:00:52 - 02:00:57
他也可以有機會去適用347條第五項前段的減輕，

02:00:57 - 02:00:58
所以要用哪一個喔。

02:00:59 - 02:01:40
我在這裡的話,

02:01:41 - 02:01:41
我是覺得說啦,

02:01:42 - 02:01:44
347條第五項應該是犯罪既遂之後才會有適用。

02:01:45 - 02:01:47
那這一題很明顯還在未遂的階段,

02:01:47 - 02:01:48
所以既然還在未遂階段的話,

02:01:49 - 02:01:51
我們應該優先適用的是中止未遂的規定,

02:01:51 - 02:01:51
懂嗎?

02:01:52 - 02:01:54
347第五項是給那個已經既遂的人用的,

02:01:55 - 02:01:56
這一題根本還沒有既遂,

02:01:56 - 02:01:57
所以這一題呢,

02:01:57 - 02:01:58
我們會用347條

02:01:58 - 02:02:00
會用這個27條終止未遂的規定

02:02:00 - 02:02:00
話說，照傳統的看法呢，侵佔罪他是一個跟竊盜罪排斥的犯罪。

02:02:06 - 02:02:08
因為侵佔罪要以持有為所有。

02:02:09 - 02:02:12
所以侵佔罪罰的，就像我剛剛所講的那種例子。

02:02:13 - 02:02:19
我把手機拿去送修的時候，三星借我一支舊款的手機，讓我臨時有手機可以用。

02:02:19 - 02:02:21
結果我把這個舊手機拿去賣掉。

02:02:21 - 02:02:24
這一種的話呢，要就是侵佔罪。

02:02:24 - 02:02:29
所以傳統上認為說，這一條罪的前提要行為人先持有他人之物，這才可用。

02:02:30 - 02:02:32
那麼接下來的問題是光號二。

02:02:32 - 02:02:37
這裡的持有，有切於要是一個合法的持有嗎？

02:02:38 - 02:02:42
因為有的時候，行為人就只是單純事實上持有他人之物。

02:02:43 - 02:02:49
他這個持有關係，可能是不合法，甚至有些時候是根本沒有任何的法律關係可言。

02:02:50 - 02:02:50
這是有的喔。

02:02:50 - 02:02:52
我舉個很簡單的例子喔。

02:02:53 - 02:02:57
比如說那個，假設我們鄰居有在做團購。

02:02:58 - 02:03:02
那鄰居團購的話，A鄰居要把團購的錢去給B鄰居。

02:03:02 - 02:03:03
因為B鄰居不在嘛。

02:03:03 - 02:03:08
所以A鄰居就把這個錢放在信封袋裡面，要塞到B鄰居的信箱當中。

02:03:09 - 02:03:11
可是A鄰居記錯門牌號碼。

02:03:11 - 02:03:13
他把一疊現金放到我的信箱裡面。

02:03:14 - 02:03:16
那我打開信箱一看，怎麼有一疊錢。

02:03:16 - 02:03:18
想也知道不是給我的嘛。

02:03:18 - 02:03:19
又沒有人欠我錢。

02:03:19 - 02:03:22
但我想管他的，反正在我的信箱，我不拿白不拿。

02:03:22 - 02:03:23
這樣我有沒有侵佔？

02:03:25 - 02:03:26
很顯然的。

02:03:26 - 02:03:30
這一筆錢在我的信箱當中，那個事實上是我的持有沒有錯。

02:03:30 - 02:03:33
可是我對這筆錢的持有有法律關係嗎？

02:03:33 - 02:03:34
完全沒有，對不對？

02:03:34 - 02:03:35
那根本不是要給我的啊。

02:03:35 - 02:03:37
可是事實上在我的支配之下啊。

02:03:37 - 02:03:39
所以這裡就有兩種不同的說法。

02:03:39 - 02:03:44
有些人說，侵佔罪只保護合法狀態下的持有。

02:03:44 - 02:03:48
因為有人會覺得說侵佔罪它是一種信賴關係的破壞。

02:03:48 - 02:03:50
我會把東西保管，就是我信賴你。

02:03:51 - 02:03:53
而你把這個東西幹走。

02:03:53 - 02:03:54
就是你違反這個信賴關係。

02:03:54 - 02:03:57
所以呢，進而要有合法的法律關係才算。

02:03:57 - 02:03:58
這是一種說法。

02:03:58 - 02:04:00
認為這是一種信賴。

02:04:00 - 02:04:01
關係的破壞。

02:04:01 - 02:04:03
當然這裡也會有反對的意見，

02:04:03 - 02:04:04
因為有人會認為說，

02:04:04 - 02:04:06
到底那個持有關係有沒有合法？

02:04:07 - 02:04:08
或者有沒有法律關係,

02:04:08 - 02:04:10
有人說那根本不是重點。

02:04:10 - 02:04:13
你不管持有別人的東西是什麼原因,

02:04:13 - 02:04:15
你就不應該把人家據為己有嘛,

02:04:15 - 02:04:17
所以就算是沒有法律關係的持有,

02:04:18 - 02:04:19
一樣受到本罪的保護

02:04:19 - 02:04:20
也有這樣的說法

02:04:20 - 02:04:22
所以這裡就會反映在我剛剛說的那種情況

02:04:23 - 02:04:25
你偶然在沒有任何法律關係的情況之下

02:04:25 - 02:04:26
持有別人之物

02:04:26 - 02:04:27
而你把它據為己有，

02:04:28 - 02:04:29
這樣還能不能算侵佔呢？

02:04:29 - 02:04:30
這裡就會有疑問喔。

02:04:32 - 02:04:32
好，

02:04:32 - 02:04:34
所以這個是第一個行為主體的部分。

02:04:34 - 02:04:35
我們講持有他人之物。

02:04:36 - 02:04:37
那麼這個進階問題啊，

02:04:37 - 02:04:38
我們來看一下，

02:04:38 - 02:04:39
下面這個進階問題。

02:04:41 - 02:04:42
這個東西，

02:04:42 - 02:04:44
是許澤天老師他提出的。

02:04:46 - 02:04:50
最早的來源是注140那個歸期最優的精表。

02:04:51 - 02:04:52
那簡化的敘事呢,

02:04:52 - 02:04:54
就是在460頁的上面,

02:04:54 - 02:04:56
這個酒駕自摔案。

02:04:57 - 02:04:57
你看喔,

02:04:59 - 02:05:40
有個老翁啊,

02:05:41 - 02:05:42
酒駕自摔在地上。

02:05:42 - 02:05:43
啊他頭,

02:05:43 - 02:05:45
他那個手上帶了一個非常名貴的金錶。

02:05:46 - 02:05:47
路人看到，

02:05:47 - 02:05:49
以為那個老翁他只是昏迷而已，

02:05:49 - 02:05:50
他沒有想到這個老翁死掉了，

02:05:51 - 02:05:52
他就把這個老翁的金錶拿走，

02:05:53 - 02:05:54
那請問說這個路人論什麼罪？

02:05:55 - 02:05:55
我原本講

02:05:55 - 02:05:56
這個是三等的

02:05:56 - 02:05:57
這個是司律的考點。

02:05:58 - 02:05:59
一般的三等考生略過沒有關係

02:06:00 - 02:06:01
這一題就竊盜來說

02:06:01 - 02:06:02
來，客觀上,

02:06:02 - 02:06:04
行為人有沒有竊取別人動產？

02:06:05 - 02:06:05
沒有。

02:06:05 - 02:06:06
因為那個人死了嘛。

02:06:06 - 02:06:07
死掉哪有持有？

02:06:07 - 02:06:07
對不對？

02:06:08 - 02:06:10
所以客觀上根本就沒有竊取別人動產，

02:06:11 - 02:06:13
但行為人主觀上覺得那個人還活著還有持有，

02:06:14 - 02:06:15
所以主觀上有，

02:06:15 - 02:06:16
所以這個變什麼？

02:06:18 - 02:06:19
就變竊盜未遂,

02:06:19 - 02:06:19
對啊。

02:06:20 - 02:06:22
那再來侵佔脫離物的部分呢?

02:06:23 - 02:06:24
客觀上那個確實是脫離物嘛,

02:06:24 - 02:06:25
對不對?

02:06:25 - 02:06:26
客觀上確實是,

02:06:26 - 02:06:28
可是行為人主觀上不知道那個人死啊。

02:06:28 - 02:06:31
所以侵佔脫離物呢,變成阻卻故意,

02:06:31 - 02:06:33
那行為人因為這條罪不罰過失嘛,

02:06:34 - 02:06:37
所以這個案例如果照傳統見解,它會變竊盜未遂。

02:06:39 - 02:06:43
我再講一次喔，照傳統見解來看，這件事情完全不幹侵佔的事喔。

02:06:43 - 02:06:45
因為一般的侵佔335，

02:06:45 - 02:06:47
學者會說335的侵佔是什麼？

02:06:47 - 02:06:49
易持有為所有。

02:06:49 - 02:06:51
你先持有別人之後為己有，這是傳統的說法。

02:06:52 - 02:06:54
可是這個案例當中，行為人就沒有持有他的職務啊，

02:06:54 - 02:06:55
對不對？

02:06:55 - 02:06:58
所以照傳統的看法，這裡就是竊盜未遂。

02:06:59 - 02:07:01
跟理論上存在的過失侵佔脫離物，

02:07:02 - 02:07:03
但侵佔脫離物沒有法過失。

02:07:04 - 02:07:05
所以這一題就會變成是竊盜未遂。

02:07:05 - 02:07:07
原本這個不應該跟竊盜罪有關係，

02:07:08 - 02:07:11
但是許澤天老師提出一個德國法上面的見解。

02:07:12 - 02:07:16
他認為說，侵佔罪的持有他人之物，

02:07:16 - 02:07:18
不該是本罪的成立要件。

02:07:18 - 02:07:25
也就是學者認為，侵佔罪只要把別人的東西據為己有，就能該當。

02:07:26 - 02:07:27
不管你有沒有先持有，

02:07:28 - 02:07:29
有沒有先持有根本就不重要，

02:07:30 - 02:07:31
許澤天有這樣的看法，

02:07:31 - 02:07:33
有沒有先持有根本就不重要。

02:07:33 - 02:07:37
先持有別人的東西，那只是侵佔罪常有的現象而已。

02:07:37 - 02:07:39
法律要件上不因此為限。

02:07:39 - 02:07:43
所以只要你把別人的東西據為己有，那就是侵佔。

02:07:43 - 02:07:48
所以這種說法等於是把侵佔罪當作是取得別人財產的基本規定。

02:07:49 - 02:07:53
所以如果你說，只要有把別人的東西拿走，

02:07:53 - 02:07:54
就是侵佔的話,

02:07:55 - 02:07:56
那這一題變什麼呢?

02:07:56 - 02:07:58
是不是會有侵佔既遂?

02:07:58 - 02:07:59
對,沒有錯,

02:07:59 - 02:08:00
所以這一題

02:08:00 - 02:08:03
以我上學的念老師的看法，他會變成是侵佔既遂。

02:08:03 - 02:08:04
可能沒有想到，對不對？

02:08:05 - 02:08:07
原本照傳統看法會變既得未遂，

02:08:07 - 02:08:08
想說怎麼會有335號？

02:08:09 - 02:08:11
沒錯，德國學說上確實有這個看法。

02:08:11 - 02:08:11
好。

02:08:12 - 02:08:14
再來，什麼叫侵佔行為呢？

02:08:16 - 02:08:20
侵佔行為，我們講叫做易持有為所有。

02:08:20 - 02:08:29
也就是行為人，他把原本一個還在持有關係之下的東西呢，改變成所有的意思把它據為己有，

02:08:29 - 02:08:30
這個叫易持有為所有。

02:08:30 - 02:08:32
意持有為所有，我們怎麼認定？

02:08:33 - 02:08:38
傳統上都說啊，意持有為所有，它只是一個主觀上的意念轉換。

02:08:38 - 02:08:40
這種傳統上這樣說，

02:08:40 - 02:08:46
傳統見解都認為說，意持有為所有，它只是一個純粹主觀上的意念轉換。

02:08:46 - 02:08:48
所以照傳統的看法，

02:08:49 - 02:08:53
就是老一輩的學者啦，就是甘添貴老師、蔡墩銘老師那一輩的學者，

02:08:53 - 02:08:58
他們都會說，侵佔罪有罰未遂，是一件不對的立法。

02:08:59 - 02:09:00
因為同學你想，

02:09:01 - 02:09:03
假設侵佔罪它只是一個意念的轉換，

02:09:04 - 02:09:05
意念的轉換怎麼會未遂？

02:09:06 - 02:09:10
總不會說產生那個意念的瞬間，那個人突然昏迷倒地。

02:09:10 - 02:09:11
有啦，不是不可能啦，但超罕見對不對？

02:09:12 - 02:09:17
所以早期的學者會說，啊侵佔罪就意念的轉換，它就產生那個意思的瞬間就既遂啦。

02:09:17 - 02:09:18
那他罰未遂幹什麼？

02:09:18 - 02:09:20
他的未遂事實上幾乎不會存在啊。

02:09:20 - 02:09:21
傳統上這麼說的。

02:09:22 - 02:09:25
所以傳統上把侵佔行為呢,當作是一個意念的轉換。

02:09:26 - 02:09:28
但是,這樣講其實會有問題。

02:09:28 - 02:09:29
還是回到那句話,

02:09:30 - 02:09:32
說好的刑法不罰思想呢?

02:09:33 - 02:09:36
如果侵佔罪只是一個主觀上的意念轉換的話,

02:09:37 - 02:09:39
那這一條罪完蛋了，變成在罰思想欸，對不對？

02:09:40 - 02:09:42
所以有越來越多的學者說，不能這樣認定啊，

02:09:43 - 02:09:44
所以我們翻過來括號二。

02:09:45 - 02:09:49
有學者採的說法叫做狹義的顯露理論。

02:09:50 - 02:09:56
這個狹義潛入理論，它是從德國翻譯過來的啦，所以你看那個名字會很不像中文。

02:09:56 - 02:09:58
他這個理論的說法，你不要覺得它很難。

02:09:58 - 02:10:00
他這個理論的說法就是這樣。

02:10:00 - 02:10:01
我們要假設，

02:10:01 - 02:10:02
你是一個局外人。

02:10:03 - 02:10:05
你根本不知道行為人想要做什麼，

02:10:06 - 02:10:12
而在你是一個局外人，不知道行為人想要做什麼的情況之下，你都看得出來他想把這個東西據為己用，

02:10:13 - 02:10:14
那就是侵佔的行為，

02:10:14 - 02:10:15
瞭解嗎？

02:10:15 - 02:10:16
這是狹義顯露理論。

02:10:16 - 02:10:17
不能純看主觀喔,

02:10:18 - 02:10:20
而要從一個局外人的觀點來看,

02:10:20 - 02:10:27
當你是個不知道行為人犯意的局外人，你也看得出來這個人想要把東西據為己有的時候,

02:10:27 - 02:10:30
這時候就是侵佔行為的開始,

02:10:31 - 02:10:32
懂嗎？這時候就是侵佔行為的開始。

02:10:32 - 02:10:35
所以這個說法叫做狹義顯露理論。

02:10:40 - 02:10:40
好,

02:10:41 - 02:10:46
所以喔,照狹義顯露理論的說法,跟傳統見解相比,

02:10:46 - 02:10:47
我們講一下,

02:10:49 - 02:10:51
我們講一下這個差別在哪裡。

02:10:52 - 02:10:52
我舉個例子喔，

02:10:53 - 02:10:55
陸博言去游泳，

02:10:55 - 02:10:58
他去游泳的時候，他拿他的手機給我保管，

02:10:58 - 02:11:16
然後呢，我因為缺錢嘛，

02:11:16 - 02:11:43
所以我把他的手機拿去通訊行賣掉。

02:11:43 - 02:11:44
就這麼簡單的例子。

02:11:44 - 02:11:47
陸博言去游泳的時候，把手機拿去給我保管。

02:11:47 - 02:11:54
而我呢，因為缺錢，所以我在沒有經過他的同意之下，就把他的手機拿去賣掉。

02:11:54 - 02:11:56
各位，我怎麼論罪？

02:11:56 - 02:11:58
在這個案例我怎麼論罪？

02:11:59 - 02:12:00
或者說啦，

02:12:00 - 02:12:00
的行為喔。

02:12:01 - 02:12:02
所以你覺得是什麼時候？

02:12:03 - 02:12:04
來，我順利幾個時點，來，第一個。

02:12:05 - 02:12:07
我試圖破解他的密碼。

02:12:08 - 02:12:10
這是不是侵佔行為的開始？

02:12:11 - 02:12:12
破解他的密碼。

02:12:13 - 02:12:13
當然不是。

02:12:13 - 02:12:14
為什麼？

02:12:14 - 02:12:17
那我破解他手機密碼不代表我要賣他的手機啊。

02:12:18 - 02:12:20
我可能只是想刺探他的隱私啊。

02:12:20 - 02:12:22
看他手機裡面有沒有存屌照之類的，對不對？

02:12:23 - 02:12:23
有可能嘛。

02:12:24 - 02:12:27
所以，如果只在單純試圖破解他的手機。

02:12:28 - 02:12:31
這還不算喔，因為破解手機的目的只是要刺探隱私而已。

02:12:32 - 02:12:34
那如果是我破解完他的手機之後。

02:12:35 - 02:12:37
我接下來又做了一件事。

02:12:38 - 02:12:42
我要刪除他手機上面的個人資料,回復原廠設定。

02:12:43 - 02:12:45
這有沒有可能被認為是侵佔行為？

02:12:46 - 02:12:46
有。

02:12:46 - 02:12:46
為什麼？

02:12:47 - 02:12:49
我保管手機，我幹嘛清除他的設定？

02:12:49 - 02:12:53
我清除他手機原廠設定，就算我不是賣給第三人。

02:12:53 - 02:12:54
有沒有可能是我自己拿來用？

02:12:54 - 02:12:54
有可能嘛，對不對？

02:12:55 - 02:12:57
所以要做到這個階段，才是侵佔行為的開始，知道嗎？

02:12:58 - 02:13:00
所以這是一個相對比較嚴格的說法。

02:13:00 - 02:13:00
好。

02:13:01 - 02:13:01
好。

02:13:03 - 02:13:04
再來，括號三是個延伸問題。

02:13:04 - 02:13:06
這也是非常傳統型的考點。

02:14:05 - 02:14:06
好，我們來看這個問題啊。

02:14:07 - 02:14:15
這邊在探討的一件事是說，那個如果是財產犯罪的行為人，進一步處分贓物的話。

02:14:16 - 02:14:21
那這個處分贓物的再犯罪行為人，比如說這個小偷，他會不會另外一個侵佔罪，我們這樣講。

02:14:22 - 02:14:24
我偷來一支手機，這個叫做竊盜。

02:14:25 - 02:14:28
那我接著把這個偷來的手機拿去通訊行賣掉。

02:14:28 - 02:14:30
這邊要不要再另外算一個侵佔罪？

02:14:31 - 02:14:33
這邊兩種說法，我們先來看看競合解決說。

02:14:34 - 02:14:36
競合解決說說得對，沒錯。

02:14:36 - 02:14:41
這裡小偷把手機賣掉，會再成立一個侵佔罪。

02:14:41 - 02:14:46
那你說再成立一個侵佔罪，對小偷來說不會是雙重評價兩個罪嗎？

02:14:47 - 02:14:47
這個說法說不會。

02:14:47 - 02:14:48
為什麼？

02:14:48 - 02:14:55
因為他會說，前面的竊盜跟後面的侵佔，侵害的都是同一個被害人的財產法益。

02:14:55 - 02:15:00
所以既然都是同一個法益的話，後面的侵佔並沒有新的法益侵害。

02:15:00 - 02:15:03
所以這個時候啊，我們可以說不法的後行為。

02:15:03 - 02:15:07
所以呢,從競合理論來看,行為人只會論竊盜罪,懂嗎?

02:15:08 - 02:15:11
這個是一種說法,叫做競合解決理論。

02:15:12 - 02:15:14
而競合解決理論，

02:15:14 - 02:15:17
他會認為這個小偷要成立侵佔罪的原因，

02:15:18 - 02:15:19
就在這邊。

02:15:20 - 02:15:21
我把案例講得詳細一點。

02:15:21 - 02:15:25
小偷偷來這個手機，原本想偷來自己用。

02:15:25 - 02:15:27
而我是這個小偷的朋友。

02:15:27 - 02:15:31
我就跟這個小偷說，說你白痴啊，你偷手機來自己用有沒有搞錯。

02:15:31 - 02:15:33
手機有IMEI碼，被害人已報警。

02:15:33 - 02:15:36
電信警察一調那個紀錄，馬上這個門號是你用啊。

02:15:36 - 02:15:39
你遲早被抓，哎呀，不要搞這種事啦。

02:15:39 - 02:15:42
你真的那麼想要這個手機，你就把這一次拿去賣掉。

02:15:44 - 02:15:48
賣掉之後，你就在自己再貼一點錢，再買一隻新的，那這樣不是比較安全嗎？

02:15:49 - 02:15:50
小偷覺得，對，有道理耶。

02:15:50 - 02:15:51
他就這樣做了。

02:15:52 - 02:15:53
那你要想喔。

02:15:54 - 02:15:57
如果你說小偷賣手機的行為。

02:15:58 - 02:15:59
沒辦法論侵佔罪的話。

02:16:00 - 02:16:01
那我教唆小偷把手機賣掉。

02:16:01 - 02:16:03
我是不是也有罪責論,

02:16:03 - 02:16:03
對不對？

02:16:04 - 02:16:04
反過來說,

02:16:04 - 02:16:08
那小偷賣手機的行為如果可以成立一個侵佔罪的話,

02:16:09 - 02:16:10
那我這個教唆的朋友,

02:16:10 - 02:16:12
我是不是就可以成立侵佔罪的教唆犯？

02:16:13 - 02:16:13
瞭解吧！

02:16:13 - 02:16:14
大概是這個意思喔。

02:16:14 - 02:16:16
所以慶和律師會認為說呢,

02:16:16 - 02:16:18
要讓小偷可以對侵佔罪,

02:16:19 - 02:16:19
主要的目的，

02:16:20 - 02:16:22
是要解決那個朋友教唆的部分。

02:16:22 - 02:16:22
OK喔，

02:16:22 - 02:16:23
這是他們的想法。

02:16:24 - 02:16:24
當然，

02:16:24 - 02:16:27
構成要件解消說也有他的道理在。

02:16:28 - 02:16:29
構成要件解消說會認為說,

02:16:30 - 02:16:31
小偷把手機賣掉,

02:16:32 - 02:16:32
也是,

02:16:32 - 02:16:33
也就是說,

02:16:34 - 02:16:37
這種不法關係之下的持有,

02:16:37 - 02:16:40
行為人在進一步處分贓物的這種情形呢,

02:16:40 - 02:16:43
因為不法關係的持有根本不受到本罪的保護,

02:16:43 - 02:16:45
所以小偷把這個手機賣掉,

02:16:46 - 02:16:49
根本就不該當侵佔罪。

02:16:51 - 02:16:52
根本不該偷喔,

02:16:52 - 02:16:53
這個是另外一種說法，

02:16:54 - 02:16:55
認為小偷把手機賣掉,

02:16:55 - 02:16:56
根本不該當侵佔罪。

02:16:57 - 02:16:58
那當然有些人就會說啦,

02:16:58 - 02:17:01
啊小偷把手機賣掉不該當侵佔罪的話,

02:17:01 - 02:17:03
那個朋友不就沒有辦法論罪了嗎?

02:17:04 - 02:17:04
對,

02:17:04 - 02:17:04
沒有錯。

02:17:05 - 02:17:07
所以構成要件該決說的說法來說,

02:17:07 - 02:17:08
那個朋友沒辦法論罪,

02:17:09 - 02:17:10
本來就不該論啊,

02:17:10 - 02:17:10
你論他幹什麼?

02:17:11 - 02:17:12
你就回頭想一件事,

02:17:13 - 02:17:14
小偷把手機賣掉,

02:17:15 - 02:17:16
有沒有額外的法益侵害？

02:17:17 - 02:17:17
沒有，

02:17:17 - 02:17:18
對吧？

02:17:18 - 02:17:20
因為他對財產法益的侵害，

02:17:20 - 02:17:21
在偷竊的那個瞬間。

02:17:22 - 02:17:22
就已經完成了嘛,

02:17:22 - 02:17:23
對不對？

02:17:23 - 02:17:25
他接著再把手機賣掉,

02:17:25 - 02:17:27
採競合解決說的說法的學者,

02:17:28 - 02:17:30
不是也承認說這裡沒有法益侵害嗎？

02:17:30 - 02:17:30
對不對？

02:17:31 - 02:17:35
那既然這裡其實他把手機賣掉的行為沒有額外的法益侵害的話，

02:17:36 - 02:17:36
那，

02:17:37 - 02:17:38
那你這邊再拗他一個侵佔罪，

02:17:39 - 02:17:40
然後再讓共犯去成立。

02:17:41 - 02:17:43
你這個做法不就是為處罰而處罰嗎？

02:17:44 - 02:17:47
既然他賣手機的行為本來就沒有新的法益侵害的話，

02:17:47 - 02:17:48
那共犯罰不到，

02:17:49 - 02:17:50
本來就是正常的啊。

02:17:51 - 02:17:52
這個行為沒有法益侵害耶！

02:17:52 - 02:17:55
你教唆別人去做一個沒有額外法益侵害的事,

02:17:55 - 02:17:56
那不是本來就不應該成立共犯嗎,

02:17:56 - 02:17:57
對不對?

02:17:57 - 02:17:58
所以構成要件解決說,

02:17:59 - 02:17:59
他不會覺得

02:18:00 - 02:18:01
的，達不到共犯這個要件

02:18:02 - 02:18:05
而他們會覺得說，是共犯行為本來就沒有憲法上的侵害，幹什麼？

02:18:06 - 02:18:06
瞭解喔。

02:18:06 - 02:18:08
所以這沒有兩種不同的說法。

02:18:10 - 02:18:11
接下來，我們來看一個比較簡單的東西。

02:18:12 - 02:18:15
侵佔罪的課題，這邊說要限於特定物。

02:18:33 - 02:18:36
侵佔罪的課題呢，要限於特定物。

02:18:36 - 02:18:38
也就是，

02:18:38 - 02:18:39
那種，那個叫什麼東西啊？

02:18:39 - 02:18:42
如果只是單純的權利，

02:18:43 - 02:18:46
或者這個東西根本是相對人有取得所有權的,

02:18:47 - 02:18:50
那他就不是侵佔罪的課題喔,

02:18:50 - 02:18:54
所以我們這邊講,本罪的課題要限於特定物,

02:18:54 - 02:18:55
要限於是一個特定的物,

02:18:56 - 02:18:59
而且要行為人他真的沒有取得所有權的

02:19:40 - 02:19:42
才會有意圖有為所有的可能性。

02:19:44 - 02:19:46
這邊講的概念，又會牽涉到民法。

02:19:47 - 02:19:48
我們在民法上面說啊，

02:19:48 - 02:19:51
說欠錢不還，基本上不會論侵佔。

02:19:52 - 02:19:54
那民間有一種江湖謠言的說法，

02:19:54 - 02:19:55
會說,

02:19:55 - 02:19:59
就你跟人家借錢的話，你不能寫借據，你要寫保管條，

02:20:00 - 02:20:00
還原物。

02:20:01 - 02:20:03
消費借貸反而是怎麼樣？

02:20:03 - 02:20:07
消費借貸當中的借用人他會取得物的所有權。

02:20:07 - 02:20:12
然後要還的時候呢,只要還品質、數量、種類相等的食物就可以,那個叫消費借貸。

02:20:14 - 02:20:14
所以我舉例。

02:20:17 - 02:20:18
借錢是什麼借貸？

02:20:20 - 02:20:21
消費嘛,對啊。

02:20:21 - 02:20:23
借錢如果是使用借貸,那很可怕耶。

02:20:24 - 02:20:27
借錢是使用借貸的話，你要還原本金欸。

02:20:29 - 02:20:32
那你要還原本金，那你還跟人家借錢幹嘛，對不對？

02:20:32 - 02:20:33
不可能嘛。

02:20:33 - 02:20:35
所以借錢的話當然是消費借貸。

02:20:35 - 02:20:40
記得喔，消費借貸的借用人是有取得物質所有權喔。

02:20:41 - 02:20:42
有喔，有取得喔。

02:20:42 - 02:20:46
不然你想喔，消費借貸借用人如果沒有取得所有權的話。

02:20:46 - 02:20:49
他既然拿那些鈔票到處去花，他便無權處分。

02:20:49 - 02:20:55
然後第三人又善意取得，這樣法律關係超複雜，沒有好不好，消費借貸借用人是有取得物質所有權的。

02:20:56 - 02:20:57
所以你跟人家借錢沒有還。

02:20:58 - 02:20:59
你有侵佔嗎？

02:20:59 - 02:21:01
沒有啊，因為本來就已取得所有權啦。

02:21:01 - 02:21:04
對吧，所以這裡的話並不會有侵佔，理由在這邊。

02:21:04 - 02:21:07
因為消費借貸借用人本來就已取得所有權。

02:21:09 - 02:21:10
那各位再活用一個問題。

02:21:11 - 02:21:13
你肚子痛要去上廁所。

02:21:13 - 02:21:14
但你沒有衛生紙。

02:21:15 - 02:21:17
你跟你同學借衛生紙。

02:21:18 - 02:21:19
那個是什麼借貸？

02:21:20 - 02:21:22
那個通常是贈與啦。

02:21:22 - 02:21:23
你同學不會那麼摳吧。

02:21:24 - 02:21:27
你用我三張，你要還我三張，不會吧。

02:21:27 - 02:21:29
那假設你同學真的那麼摳，借三張還三張。

02:21:30 - 02:21:31
那個什麼借貸？

02:21:31 - 02:21:33
那一定是消費借貸。

02:21:34 - 02:21:37
上廁所擦屁股的衛生紙，如果是使用借貸那多恐怖啊。

02:21:38 - 02:21:41
擦完沾滿屎，你要還給對方原本那三張，不會吧。

02:21:41 - 02:21:43
應該不會有人有這種怪癖吧。

02:21:43 - 02:21:44
所以那個一定是消費借貸。

02:21:45 - 02:21:46
好，我們來看下面這個經紀問題。

02:21:47 - 02:21:49
銀行存款是不是侵佔罪的課題？

02:21:50 - 02:21:52
我覺得這個不應該是問題啦。

02:21:52 - 02:21:54
銀行存款怎麼會是侵佔罪的課題？

02:21:54 - 02:21:55
當然不是啊。

02:21:56 - 02:21:57
我早上跟各位講過了。

02:21:58 - 02:22:00
你在銀行就算有數百

02:22:00 - 02:22:00
萬數千萬的存款

02:22:01 - 02:22:02
那個在法律上叫做債權

02:22:04 - 02:22:08
也就是你對銀行沒有任何的物權可言

02:22:09 - 02:22:11
我再講一次喔，因為有些同學可能沒有學過民法

02:22:11 - 02:22:17
當你把鈔票存到銀行之後，你就喪失對鈔票的物權了。

02:22:18 - 02:22:24
當你把鈔票存進銀行之後，你對銀行就只剩下消費寄託的債權。

02:22:25 - 02:22:28
所以你去銀行提款，這個叫什麼呢？

02:22:29 - 02:22:34
基於消費寄託的契約，你向銀行主張了返還的請求權，就這個意思，知道嗎？

02:22:35 - 02:22:37
所以這個是我們講消費寄託的概念。

02:22:38 - 02:22:43
所以啊，銀行的存款會是侵佔罪的課題嗎？

02:22:43 - 02:22:44
比如說我們講。

02:22:45 - 02:22:46
公司的會計。

02:22:47 - 02:22:50
公司的會計，他擁有公司的存摺跟帳戶。

02:22:51 - 02:22:59
那如果公司的會計，他直接登錄網銀，把公司的存款匯到自己的戶頭。

02:23:00 - 02:23:01
算不算侵佔？

02:23:02 - 02:23:03
一般來說是不算啦，知道嗎？

02:23:03 - 02:23:03
不算，為什麼？

02:23:04 - 02:23:06
因為銀行的存款是一種權利。

02:23:07 - 02:23:09
權利不是侵佔罪的課題。

02:23:09 - 02:23:11
侵佔罪要侵佔別人的動產，知道嗎？

02:23:11 - 02:23:12
這種不算。

02:23:12 - 02:23:14
當然會計堅守知道有的時候這樣，那如果是會計。

02:23:16 - 02:23:18
他把現金領出來，領出現金之後。

02:23:19 - 02:23:21
會計再把那些現金搬回家，那可不可以構成侵佔？

02:23:22 - 02:23:23
那個當然可以，知道嗎？

02:23:24 - 02:23:27
我們這邊講的是單純的銀行存款，我強調。

02:23:27 - 02:23:30
單純的銀行存款，它就是一種債權。

02:23:31 - 02:23:32
債權就是權利，權利不是侵佔罪的課題，知道嗎？

02:23:35 - 02:23:35
這是目前的說法。

02:23:40 - 02:23:40
好。

02:23:40 - 02:23:44
侵佔者來，侵佔罪有未遂喔。

02:23:44 - 02:23:44
對。

02:23:44 - 02:23:48
侵佔罪當然有可能是未遂啊，比如說我要把路偉的手機拿去賣掉。

02:23:48 - 02:23:54
我試圖要破解他的螢幕密碼的時候，破解成功了，結果我要刪除他個資的時候，路偉回來了。

02:23:54 - 02:23:54
對。

02:23:54 - 02:23:57
我就很慶幸說，沒事沒事，我只看你的螢幕觸碰壞掉這樣。

02:23:57 - 02:23:59
這樣子的話呢，就是本質的未遂。

02:24:01 - 02:24:03
好，再來下面，加重侵佔336。

02:24:04 - 02:24:07
侵佔罪有它的加重版，336的規定。

02:24:07 - 02:24:12
他這裡講說呢，三種情況，公務、公益還有業務。

02:24:33 - 02:24:35
三種，公務、公益還有業務。

02:24:36 - 02:24:40
公務比較沒有什麼疑問，公益的話呢，基於多數人的利益而持有，這個叫公益。

02:24:40 - 02:24:47
所以像食物說，家長會長對於家長會的財產，那個是一種公益上的使用，以前我發生過。

02:24:48 - 02:24:52
家長會長侵佔那個家長會的財產，那個是公益侵佔。

02:24:53 - 02:24:56
然後再來的話是業務侵佔，業務上所持有之物，業務侵佔。

02:24:57 - 02:24:59
比如說我們公司的同事。

02:24:59 - 02:25:03
把公司派發給他的筆記型電腦去賣掉，這個叫做業務侵佔。

02:25:03 - 02:25:04
這應該沒有什麼問題。

02:25:05 - 02:25:07
我跟你們說啦，每次考試考336。

02:25:07 - 02:25:10
永遠在考的是那個第三點的問題，參與關係。

02:25:12 - 02:25:13
這個選擇題提升的題都會考。

02:25:14 - 02:25:17
選擇題不管是四個或十個，你考過超多次，都在考這個東西。

02:25:19 - 02:25:21
■ 個336的共犯關係。

02:25:22 - 02:25:23
你們想一件事喔。

02:25:24 - 02:25:26
通說認為侵佔罪是身分犯嘛，對不對，因為要持有他人之物。

02:25:28 - 02:25:30
那336的

02:25:30 - 02:25:32
加重侵佔罪，是不是也有身分的規定。

02:25:33 - 02:25:35
業務、公益、公務，有沒有，那也是身分。

02:25:36 - 02:25:37
所以這裡問題就來了。

02:25:38 - 02:25:43
如果說336這個犯罪有無身分的共犯一同參與的話，那個無身分的共犯，我們該怎麼去論罪？

02:25:48 - 02:25:49
所以這是問題。

02:25:49 - 02:25:58
336這個犯罪，如果有無身分的共犯一同參與的話，這個無身分的共犯，我們應該怎麼去論罪呢？

02:25:59 - 02:25:59
很簡單的例子。

02:26:01 - 02:26:02
比如說，

02:26:02 - 02:26:04
我們某個男同事，

02:26:04 - 02:26:07
他在公司裡面呢，公司有配發給他一臺筆電。

02:26:08 - 02:26:09
那這個男同事對你沒有錢，

02:26:10 - 02:26:12
他的女朋友就跟他說呢，你沒有錢嘛，

02:26:13 - 02:26:14
公司配給你的筆電還不錯欸！

02:26:15 - 02:26:16
你拿去賣掉不就有錢了嗎?

02:26:17 - 02:26:18
男同事心想，對，有道理，

02:26:18 - 02:26:20
所以男同事就把那個筆電拿去賣掉。

02:26:21 - 02:26:23
男同事他一定犯業務侵佔罪，沒有疑問。

02:26:24 - 02:26:25
那他女朋友犯什麼罪？

02:26:25 - 02:26:29
他女朋友算是業務侵佔罪的教唆犯嗎？

02:26:30 - 02:26:33
還是要回去論普通侵佔罪的教唆犯呢？

02:26:33 - 02:26:37
這裡就會牽涉到336條的那個身分的性質該怎麼去認定。

02:26:38 - 02:26:39
我們來看一下下面。

02:26:40 - 02:26:41
這裡有幾種不同的說法。

02:26:42 - 02:26:45
有些人說這邊直接用31條第一項,

02:26:45 - 02:26:46
這是食物見解。

02:26:47 - 02:26:49
食物見解就沒想那麼多,

02:26:49 - 02:26:52
反正31條第一項用下去就對了,

02:26:52 - 02:26:53
沒身分的女朋友對不對?

02:26:53 - 02:26:56
管他的，31條第一項以至身分。

02:26:56 - 02:26:57
這是一種說法，懂嗎？

02:26:57 - 02:27:02
有人認為說，這邊我們直接用31條第一項理據解決身分，

02:27:02 - 02:27:03
問題不是解決了嗎？

02:27:03 - 02:27:07
所以第一種說法認為說呢，我們直接用31條第一項來處理就好了。

02:27:08 - 02:27:11
而學者比較多的看法叫雙重身分犯。

02:27:13 - 02:27:16
這裡所謂雙重身分犯的概念是這樣，它沒有很難的。

02:27:17 - 02:27:19
我們講，侵佔罪的第一個身分叫什麼？

02:27:20 - 02:27:20
持有，對不對？

02:27:21 - 02:27:23
所有侵佔罪都要具備嘛，持有。

02:27:24 - 02:27:28
再來，336的身分，公務、公益、業務，那個叫什麼身分？

02:27:28 - 02:27:29
業務的身分。

02:27:30 - 02:27:32
好，所以336叫雙重身分犯，

02:27:32 - 02:27:34
因為它有一個持有的身分，

02:27:34 - 02:27:37
也有一個公務、公益跟業務的身分。

02:27:37 - 02:27:38
那是第二個身分。

02:27:38 - 02:27:40
好，那我們來分析喔。

02:27:41 - 02:27:43
如果有無身分的共犯參與，

02:27:43 - 02:27:46
女朋友叫男朋友去侵佔公司的筆電，

02:27:46 - 02:27:47
這個女朋友怎麼論罪？

02:27:48 - 02:27:49
好，第一步。

02:27:51 - 02:27:53
侵佔罪一定要持有他人之物。

02:27:54 - 02:27:57
所以持有的身分叫什麼呢？叫建構不法的身分。

02:27:58 - 02:28:00
因此沒有身分的女朋友要怎麼樣？

02:28:00 - 02:28:03
要用31條一項去擬制那個持有的身分，這第一步知道吧，先擬制持有的身分，好。

02:28:06 - 02:28:11
那你擬制完持有的身分之後啊，女朋友他沒有義務的身分嘛，義務的身分可不可以擬制？不可以，因為業務的身分，他是加重身分。

02:28:15 - 02:28:19
加重身分依照31條第二項，要有身分的人才能論。

02:28:19 - 02:28:23
所以這時候呢，業務的身分依照31條第二項，不能擬制，因此結論上來說，這個女朋友只能論什麼呢？

02:28:27 - 02:28:29
335的教唆犯，懂吧？

02:28:29 - 02:28:29
所以

02:28:30 - 02:28:35
他那個雙重身份犯的基礎就是這樣喔，持有的身份是成罪的不可或缺的要件。

02:28:35 - 02:28:38
所以沒有身份的人呢，沒關係，31條適用於你。

02:28:38 - 02:28:42
可是業務的身份，他卻是一個加重的要件。

02:28:42 - 02:28:45
這個東西是不存在的，沒身份的人他不能具備。

02:28:46 - 02:28:47
所以呢，遇到這種情況怎麼辦？

02:28:48 - 02:28:51
31條地項，你持有的身份之後，業務的部分呢，

02:28:51 - 02:28:54
31條第二項不能擬制，所以沒身份的人論什麼？

02:28:56 - 02:28:57
335的教唆犯喔。

02:28:59 - 02:28:59
好。

02:29:00 - 02:29:00
這個是他們的想法。

02:29:01 - 02:29:02
那相對來說，

02:29:03 - 02:29:05
如果你採取許澤天老師這個說法，

02:29:06 - 02:29:10
說侵佔罪義務侵佔罪他跟，如果你說侵佔罪他根本不是身分犯呢。

02:29:12 - 02:29:13
採取許澤天老師那種說法喔，

02:29:13 - 02:29:16
說侵佔罪根本不是身分犯的話，那我問題變超簡單。

02:29:18 - 02:29:18
為什麼？

02:29:19 - 02:29:22
你看喔，侵佔罪根本不是身分犯，他就是個一般犯。

02:29:24 - 02:29:27
那336的公務公益跟業務，

02:29:27 - 02:29:27
就變成什麼身分？

02:29:28 - 02:29:29
廢話，是加重身分嘛，是不是這樣？

02:29:30 - 02:29:31
把它271跟272一樣，對啊。

02:29:32 - 02:29:34
那所以沒身分的人怎麼樣？沒身分的人怎麼辦？

02:29:34 - 02:29:36
很簡單嘛，31條第二項。

02:29:37 - 02:29:38
當然不能論336啊，當然只能論什麼呢？

02:29:39 - 02:29:41
335的教唆犯，瞭解吧，操作上是這樣子喔。

02:29:44 - 02:29:46
是考試考過超多遍，

02:29:46 - 02:29:46
我們來看一下。

02:29:49 - 02:29:50
欸我現在才發現，

02:29:51 - 02:29:52
這一本講義只要95塊喔。

02:29:53 - 02:29:54
它那麼便宜喔。

02:29:55 - 02:29:57
我整理以後九張95塊。

02:29:57 - 02:29:59
多賣我也沒有賺錢，來看一下。

02:30:11 - 02:30:12
像是第86頁。

02:30:21 - 02:30:22
第七題。

02:30:24 - 02:30:26
七跟八都是啦，我們先看第八好了。

02:30:28 - 02:30:29
國營事業員工。

02:30:31 - 02:30:33
把倉庫裡面的那個運動服。

02:30:34 - 02:30:35
他就跟國中同學講，後來兩個人把它拿去做販售。

02:30:38 - 02:30:38
假冒論什麼罪？

02:30:41 - 02:30:43
國營事業的員工是不是刑法上的公務員？

02:30:44 - 02:30:45
不是吧。

02:30:45 - 02:30:46
對，他不是啊，因為國營事業的員工，他除非碰到採購，會變成授權公務員之外，否則國營事業的員工，他不是嘛，對不對？

02:30:54 - 02:30:55
所以這裡只能論什麼呢？

02:30:56 - 02:30:59
這裡你要寫清楚喔，他沒有公務侵佔喔，因為他不是刑法上的公務員。

02:31:00 - 02:31:02
這邊只能論什麼？

02:31:02 - 02:31:02
業務侵佔，知道嗎？

02:31:02 - 02:31:05
所以這題當中，甲是業務侵佔。

02:31:06 - 02:31:08
那他的國中同學乙呢？

02:31:10 - 02:31:11
只能論什麼罪的共同正犯？

02:31:13 - 02:31:14
是不是隻能論普通侵佔？

02:31:15 - 02:31:16
當然啦，看你採什麼說法啦。

02:31:16 - 02:31:20
你採食物的話，國中同學就一起來論336的共正犯嘛，對不對？

02:31:21 - 02:31:23
但如果你採學說的話，他的國中同學呢，就只能論普通侵佔的共同正犯。

02:31:30 - 02:31:31
所以這題在考的是這個東西。

02:31:32 - 02:31:33
第七題也是。

02:31:35 - 02:31:37
只是那個第七題，會牽涉到另外一個問題。

02:31:39 - 02:31:42
因為他是把專戶的錢挪為他用。

02:31:42 - 02:31:45
他是單純做那個存款的挪動。

02:31:46 - 02:31:47
所以這一題喔。

02:31:48 - 02:31:50
你為了要寫到336的購辦的考點。

02:31:52 - 02:31:54
你就不能說請，那個存款不是本質的特點。

02:31:55 - 02:31:55
知道吧?

02:31:56 - 02:31:57
對啊,因為第七題,如果你一開始就說,存款又不是你的。

02:32:00 - 02:32:01
存款是權利啊,

02:32:01 - 02:32:03
存款又不是本罪的課題,

02:32:03 - 02:32:04
這一題你要寫什麼？

02:32:04 - 02:32:05
知道吧？

02:32:05 - 02:32:06
所以這一題當中，

02:32:06 - 02:32:07
你可以姑且忽略這個考點，

02:32:08 - 02:32:10
或者你說什麼存款也是本罪的課題之類的。

02:32:10 - 02:32:11
這一題才寫得下去，

02:32:12 - 02:32:12
知道吧？

02:32:12 - 02:32:13
所以這一題比較特別，

02:32:13 - 02:32:14
它有一個先決問題要解決。

02:32:16 - 02:32:16
OK。

02:32:17 - 02:32:17
大概是這樣。

02:32:18 - 02:32:20
那關於存款是不是本罪的課題的問題啊,

02:32:20 - 02:32:22
上面的第三題也在考這個東西。

02:32:24 - 02:32:26
網購匯錯帳戶,

02:32:27 - 02:32:29
啊那個被匯錯款的人,

02:32:29 - 02:32:30
他就決定不通知。

02:32:31 - 02:32:32
類似的問題喔。

02:32:32 - 02:32:34
這邊可不可以論侵佔罪？

02:32:35 - 02:32:36
那一樣，

02:32:36 - 02:32:37
照多數的說法，

02:32:38 - 02:32:39
銀行的存款，

02:32:39 - 02:32:40
它只是一種權利。

02:32:41 - 02:32:43
而侵佔罪必須要侵佔別人的物。

02:32:43 - 02:32:44
所以呢，

02:32:44 - 02:32:45
這一題的行為人，

02:32:45 - 02:32:47
他也不會論侵佔罪,

02:32:47 - 02:32:49
這個多數的說法會是這樣子喔。

02:32:49 - 02:32:49
好,

02:32:49 - 02:32:51
所以存款是不是本罪的課題呢,

02:32:51 - 02:32:52
這個其實考試有考過,

02:32:52 - 02:32:53
84年第三題

02:32:53 - 02:32:54
這個就是一個考題。

02:32:55 - 02:32:56
接下來，

02:32:56 - 02:32:57
我們往下看，

02:32:57 - 02:32:58
468頁。

02:33:10 - 02:33:12
468頁這邊啊,

02:33:12 - 02:33:12
337,

02:33:13 - 02:33:14
侵佔脫離物罪。

02:33:16 - 02:33:18
那個侵佔脫離物啊是這樣子,

02:33:18 - 02:33:19
這一條罪的侵佔呢,

02:33:20 - 02:33:21
不是故意要為所有,

02:33:21 - 02:33:22
不是喔。

02:33:22 - 02:33:23
這一條的侵佔很簡單,

02:33:24 - 02:33:27
就是把這個東西據為己有。

02:33:27 - 02:33:28
就這樣子而已喔,

02:33:28 - 02:33:29
把這個東西據為己有，

02:33:30 - 02:33:31
那就是這一條罪的侵佔。

02:33:32 - 02:33:32
OK嗎？

02:33:33 - 02:33:34
只要把這個東西據為己有，

02:33:34 - 02:33:35
就是這一條罪的侵佔。

02:33:36 - 02:33:39
所以比如說你看到路人在過馬路的時候悠遊卡掉在地上，

02:33:40 - 02:33:40
你基於貪念，

02:33:41 - 02:33:42
把那個悠遊卡撿起來，

02:33:42 - 02:33:44
作為自己據為己有，

02:33:44 - 02:33:46
那就是本罪的侵佔。

02:33:46 - 02:33:47
所以這一條罪的侵佔,

02:33:48 - 02:33:50
完全沒有意圖持有為所有,

02:33:50 - 02:33:50
完全沒有喔,

02:33:50 - 02:33:51
這個同學你要知道喔。

02:33:52 - 02:33:52
好,

02:33:53 - 02:33:54
然後這一條的課題這邊講，

02:33:54 - 02:33:56
遺失物、漂流物或其他離本人所持有之物，

02:33:56 - 02:33:57
反正，

02:33:57 - 02:33:58
一切有人所有，

02:33:58 - 02:33:59
但無人持有之物。

02:34:00 - 02:34:01
都是這條罪的客觀，好像我們在雪山期的時候呢，要知道一件事，就是本次的侵佔，不是335的侵佔，知道這個就可以了。

02:34:09 - 02:34:12
然後啊，我們最後下課起來看一下背信。

02:34:12 - 02:34:13
應該講得完了，大概最多講個10分鐘。

02:34:16 - 02:34:19
背信這一條罪我先跟你們說，這一條罪在考試上的重要性超低。

02:34:20 - 02:34:28
所以在考試上我跟你們講，在考試上如果你下筆寫到背信罪，你要問問自己哦，真的沒有別罪可以論的嗎？

02:34:28 - 02:34:31
知道吧，背信罪其實不論被拿出來論。

02:34:31 - 02:34:34
因為背信的行為其實很容易也同時詐欺、侵佔或詐欺。

02:34:36 - 02:34:40
那如果一個背信的行為，他同時也能論侵佔或詐欺的話，

02:34:40 - 02:34:43
我們會優先論侵佔或詐欺，而不會論背信。

02:34:44 - 02:34:45
所以背信其實不好論，知道吧？

02:34:46 - 02:34:49
你在考卷寫到背信,問問自己喔,真的沒有別的罪可以論處的嗎?

02:34:51 - 02:34:51
好。

02:34:52 - 02:34:54
背信罪,它有一個本質上的爭議。

02:34:55 - 02:34:59
有所謂違背信託跟濫用權限,有這兩種不同的說法。

02:35:01 - 02:35:04
什麼叫違背信託,什麼叫濫用權限,我們來看一下。

02:35:06 - 02:35:14
所謂違背信託，是說背信罪是這樣子，你違反對別人財產的照料義務，那個就叫背信。

02:35:15 - 02:35:21
因為別人會把財產給你顧，給你照料，一定是有一個信賴關係，那你違背這個信賴關係的話，

02:35:21 - 02:35:23
那個就叫背信，這叫違背信託理論。

02:35:24 - 02:35:26
而另外一種說法叫濫用權限理論。

02:35:26 - 02:35:31
濫用權限理論會認為說，背信罪它不只是信託的違背而已。

02:35:31 - 02:35:35
還要怎麼樣呢？行為人濫用其處分財產的權限。

02:35:36 - 02:35:38
所以照濫用權限理論，背信罪它不是隻是純粹信賴關係的破壞，

02:35:41 - 02:35:43
還必須要有一個權限的濫用。

02:35:44 - 02:35:46
比如說公司的經理，

02:35:46 - 02:35:48
幫公司簽訂的一個契約。

02:35:48 - 02:35:51
這個契約是會讓公司賠錢,

02:35:51 - 02:35:55
而讓這個經理的親戚的公司賺錢的那種契約,

02:35:55 - 02:35:57
這時候才應該要論背信。

02:35:57 - 02:35:59
這個是另外一種說法,叫做濫用權限理論。

02:36:00 - 02:36:02
這兩說呢是這樣的,

02:36:02 - 02:36:03
違背信託理論,

02:36:04 - 02:36:06
他會讓背信罪的範圍變得很膨脹,

02:36:07 - 02:36:12
甚至會造成那種故意的不完全給付都變背信，會有這樣的疑慮。

02:36:12 - 02:36:16
所以學者呢，通常採的是濫用權限理論，

02:36:16 - 02:36:18
認為背信罪的成立要有權限。

02:36:19 - 02:36:19
要有權限,

02:36:20 - 02:36:23
不是說呢，單純受託，受別人的委託照顧財產，那個就算。

02:36:23 - 02:36:24
不會喔。

02:36:24 - 02:36:26
所以多數說呢，採的是濫用權限的說法。

02:36:26 - 02:36:27
好。

02:36:27 - 02:36:30
那於是第二點這邊，處理事務，

02:36:31 - 02:36:32
要不要做限定？

02:36:32 - 02:36:34
因為背信罪這邊講說嘛，要處理事務，

02:36:35 - 02:36:40
所以這裡的問題是說，那那個處理事務，要不要有所限制呢？

02:36:40 - 02:36:41
第一個沒有疑問。

02:36:41 - 02:36:46
這裡的處理事務，一定是一個直接處理別人的財產，

02:36:47 - 02:36:48
這才叫處理事務喔！

02:36:48 - 02:36:51
這一件事要直接跟財產相關，

02:36:51 - 02:36:52
這才算喔。

02:36:53 - 02:36:57
所以，律師沒有好好幫被告打刑事官司。

02:36:57 - 02:36:59
原本這一件明明有無罪的空間,

02:36:59 - 02:37:03
但律師覺得很煩嘛,就勸這個被告,你認一認啊,反正關也沒多久,

02:37:03 - 02:37:06
他浪費被告的時間,還要害那個被告去坐牢,

02:37:06 - 02:37:07
這不算背信喔,

02:37:08 - 02:37:08
不算喔,

02:37:08 - 02:37:12
雖然浪費被告的時間，讓被告坐牢，這個不能說完全跟財產沒有關係，

02:37:12 - 02:37:17
但是因為刑事辯護，它並不是一個直接處理財產的事務。

02:37:17 - 02:37:18
還有，

02:37:20 - 02:37:23
這個，女生去婦產科做結紮的手術，

02:37:23 - 02:37:26
結果結紮沒有成功，那女生又懷孕了。

02:37:26 - 02:37:28
那女生懷孕之後，她不想要小孩嘛。

02:37:28 - 02:37:30
她後來再去人工流產。

02:37:31 - 02:37:34
女生說，你浪費我的錢，多人工流產一次，叫背信。

02:37:34 - 02:37:35
不會喔。

02:37:35 - 02:37:38
背信要是跟財產直接相關。

02:37:39 - 02:37:43
結紮手術沒有成功，害得女生再懷孕，那女生浪費錢去墮胎，

02:37:43 - 02:37:48
這只是間接相關，因為結紮手術本身不是一個財產的處理，所以這個也不算。

02:37:48 - 02:37:50
那這裡有的問題是說，

02:37:52 - 02:37:55
你看，違反公序良俗是不是處理事務？

02:37:55 - 02:37:56
一般說不是。

02:37:56 - 02:37:57
為什麼？

02:37:57 - 02:38:00
因為我們的刑法不用作為違法行為

02:38:00 - 02:38:00
的後盾。

02:38:01 - 02:38:03
如果你說違反公序良俗的事，

02:38:03 - 02:38:06
比如說什麼幫人家保管安非他命，這也算處理事務的話，

02:38:07 - 02:38:09
這反而會讓刑法成為不法的後盾,

02:38:09 - 02:38:10
所以我們不會這樣認定。

02:38:11 - 02:38:12
好，接下來，

02:38:12 - 02:38:13
470頁。

02:38:15 - 02:38:16
機械性的事務,

02:38:16 - 02:38:18
算不算是處理事務。

02:38:19 - 02:38:21
那種機械性的事務。

02:38:21 - 02:38:23
以前真的發生過這種事喔，

02:38:23 - 02:38:25
就是有個在國外的人，

02:38:25 - 02:38:27
他突然夢到一組號碼，

02:38:27 - 02:38:29
他覺得這組號碼會中。

02:38:29 - 02:38:31
他就傳簡訊給他臺灣的朋友，

02:38:31 - 02:38:32
說：

02:38:32 - 02:38:34
號碼多少多少多少，

02:38:34 - 02:38:35
我覺得會中。

02:38:35 - 02:38:37
你今晚去幫我買那個威力彩。

02:38:37 - 02:38:38
結果真的中了。

02:38:38 - 02:38:39
不然真的中了啊。

02:38:40 - 02:38:43
中了之後，這個朋友就心起貪念，

02:38:44 - 02:38:46
就騙他在外國的朋友說，啊我忘記了。

02:38:46 - 02:38:48
然後自己去兌獎，把那個錢領走。

02:38:49 - 02:38:50
這樣有沒有背信？

02:38:51 - 02:38:54
你幫別人按他指定的號碼去買彩券，

02:38:54 - 02:38:58
結果中了之後呢，你把那個彩金據為己有，完全沒有跟你朋友講，

02:38:58 - 02:38:59
這樣的話有背信嗎？

02:39:00 - 02:39:02
當然又回到前面的說法，

02:39:02 - 02:39:05
如果你採的是違背信託理論，

02:39:06 - 02:39:07
那確實有機會。

02:39:07 - 02:39:10
但如果採濫用權限理論呢？

02:39:10 - 02:39:11
那不會啊。

02:39:11 - 02:39:12
這哪有權限,

02:39:13 - 02:39:14
單純的機械性事務嘛,

02:39:14 - 02:39:15
對不對,當然沒有權限,

02:39:15 - 02:39:17
所以這裡看你採哪一說,

02:39:17 - 02:39:18
那這裡的話是這樣子,

02:39:19 - 02:39:22
我說，多數說會採濫用權限，

02:39:22 - 02:39:23
而不是違背信託，

02:39:23 - 02:39:24
因為我剛剛說的，

02:39:24 - 02:39:27
你採取違背信託的話，

02:39:27 - 02:39:31
會讓背信罪的成立非常非常的膨脹。

02:39:31 - 02:39:35
甚至會讓所有故意的完全舉步都變成是背信

02:39:35 - 02:39:36
好，這話怎麼說呢？

02:39:37 - 02:39:40
20幾年前啊，張麗卿老師寫的一篇文章，

02:39:40 - 02:39:41
現在來看會覺得很有年代感啊，

02:39:41 - 02:39:42
那篇文章是這樣：

02:39:44 - 02:39:46
就當時是那個底片相機的年代,

02:39:47 - 02:39:51
有個人去大峽谷玩啊,拍了一大堆美麗的美國大峽谷的照片,非常的珍貴。

02:39:52 - 02:39:53
而他拿這個照片去送洗,

02:39:54 - 02:39:57
結果洗照片的那個照相館的老闆,剛好跟這個遊客有仇,

02:39:58 - 02:40:00
他就故意把整卷

02:40:00 - 02:40:01
底片都全部曝光,

02:40:01 - 02:40:04
讓這個人的底片根本就洗不出來。

02:40:04 - 02:40:05
那照相館的老闆,

02:40:06 - 02:40:08
故意把送洗的底片全部曝光,

02:40:09 - 02:40:10
照相館老闆犯什麼罪？

02:40:12 - 02:40:13
毀損罪一定沒有問題對不對？

02:40:14 - 02:40:14
有沒有背信罪？

02:40:15 - 02:40:17
你採違背信託的話，有啊。

02:40:18 - 02:40:18
但沒有必要吧。

02:40:19 - 02:40:20
你用毀損去論就夠了吧。

02:40:20 - 02:40:21
對不對？

02:40:21 - 02:40:22
所以通說才說什麼呢？

02:40:22 - 02:40:23
濫用權限。

02:40:24 - 02:40:25
幫別人洗照片，

02:40:25 - 02:40:27
那不算是種權限的取得。

02:40:27 - 02:40:27
懂嗎？

02:40:27 - 02:40:28
所以多數說認為呢，

02:40:28 - 02:40:30
這裡不會有背信。

02:40:30 - 02:40:32
好，那第三點這邊我們講，

02:40:32 - 02:40:35
背信的，我們講違背任務的判斷呢，

02:40:36 - 02:40:39
不能純從結果去認定。

02:40:40 - 02:40:41
我們一定聽過一句話：

02:40:42 - 02:40:43
基金投資有賺有賠，

02:40:43 - 02:40:45
申購前請詳閱公開說明書。

02:40:46 - 02:40:47
廣告都有嘛！

02:40:47 - 02:40:47
對不對？

02:40:47 - 02:40:48
只是他講得很快。

02:40:48 - 02:40:49
所以我們講，

02:40:49 - 02:40:50
並不能說：

02:40:51 - 02:40:52
你去投資。

02:40:52 - 02:40:54
然後那個基金經理人害你賠錢,

02:40:54 - 02:40:55
你就說那個叫背信，不會喔。

02:40:56 - 02:40:57
因為除非你證明說,

02:40:57 - 02:40:59
他真的做了一些不理性的操作,

02:41:00 - 02:41:01
這家公司快倒了,

02:41:02 - 02:41:03
你還去買他的股票，

02:41:03 - 02:41:04
這個國家有問題，

02:41:04 - 02:41:06
你還去買他們國家的國債，

02:41:06 - 02:41:07
除非是這樣子。

02:41:07 - 02:41:08
否則的話呢，

02:41:08 - 02:41:10
如果是這種,

02:41:11 - 02:41:14
如果是這種投資的事情,

02:41:14 - 02:41:15
因為本來有賺就有賠嘛,

02:41:15 - 02:41:17
所以你不能說因為結果是賠錢的,

02:41:17 - 02:41:18
就說這是違背義務。

02:41:18 - 02:41:20
好，那括號二這邊，

02:41:20 - 02:41:22
背信是作為或不作為，當然都可以。

02:41:23 - 02:41:24
至於括號三，

02:41:25 - 02:41:26
這個東西，

02:41:26 - 02:41:27
早期的爭議啦。

02:41:27 - 02:41:28
我簡單帶過就好。

02:41:28 - 02:41:30
我這邊的案例，老鼠會集團案。

02:41:31 - 02:41:32
知道老鼠會集團是什麼吧？

02:41:33 - 02:41:34
我們集團啊，

02:41:34 - 02:41:35
對啊，我們補教集團啊。

02:41:35 - 02:41:37
還記不記得我們上次講那個妨害名譽的案例？

02:41:38 - 02:41:38
我們都是老鼠欸,

02:41:38 - 02:41:39
所以我是老鼠的頭,

02:41:40 - 02:41:41
啊你們是在聽課的小老鼠。

02:41:42 - 02:41:43
好，這個老鼠集團案當中,

02:41:44 - 02:41:45
我們想一個案例。

02:41:45 - 02:41:49
因為我們的職員各有各的職責。

02:41:50 - 02:41:51
有些人可能是做門市，

02:41:51 - 02:41:53
有些人可能是做這個行政。

02:41:53 - 02:41:54
那你想喔，

02:41:54 - 02:41:56
有一天那個門市的人請假，

02:41:57 - 02:42:00
行政的人來暫時幫他收。

02:42:00 - 02:42:00
學生。

02:42:01 - 02:42:03
結果行政這個人因為跟補習班吵架，所以故意賤賣課程。

02:42:05 - 02:42:07
實體的課程只賣1萬塊。

02:42:07 - 02:42:10
還送你韓式，還送你麻糬。

02:42:10 - 02:42:12
對啊，這樣的行為可以算背信嗎？

02:42:13 - 02:42:16
重點就是說，因為這個人他只是幫忙代理的。

02:42:16 - 02:42:17
那不是他分內的工作。

02:42:17 - 02:42:19
多數社會認為說算了。

02:42:20 - 02:42:22
雖然這個不是行為人他原本分內的工作。

02:42:22 - 02:42:25
可是他來幫忙站臺，他就取得這個身分啊。

02:42:26 - 02:42:28
所以亂賣課程會成立犯罪。

02:42:28 - 02:42:29
會有，知道吧？

02:42:29 - 02:42:30
學者認為說會喔。

02:42:31 - 02:42:33
好，然後背信罪它是一個整體財產上的犯罪。

02:42:34 - 02:42:37
所以犯罪的成立呢，必須被害人他受有整體財產上的減損。

02:42:37 - 02:42:39
然後這一條罪也有罰未遂犯。

02:42:41 - 02:42:44
好，那最下面這邊我們來看一個很莫名其妙的東西。

02:42:44 - 02:42:47
有趣的實務見解來，帶你們來看一下，這是一個負面的教材。

02:42:48 - 02:42:50
你看喔，某甲是有名犬一隻。

02:42:51 - 02:42:53
情將出國旅遊為期一年。

02:42:53 - 02:42:54
所以委託乙代為照料。

02:42:55 - 02:43:00
某乙見這個名犬是稀有的品種，所以帶牠跟其他的母狗去交配，以收取費用。

02:43:00 - 02:43:01
歸納一起。

02:43:01 - 02:43:03
以所為是背信罪或不為罪。

02:43:05 - 02:43:06
名犬一隻。

02:43:06 - 02:43:07
想像吉娃娃，最可愛的狗。

02:43:09 - 02:43:12
他把這個吉娃娃拿去跟別人的母吉娃娃交配，生出那個純種的吉娃娃。

02:43:15 - 02:43:17
不是變種的那一種，純種的吉娃娃。

02:43:18 - 02:43:18
好。

02:43:19 - 02:43:20
為什麼會成立犯罪？

02:43:20 - 02:43:22
你看事務見解最後的結論。

02:43:23 - 02:43:24
他說才以索不為罪，為什麼呢？

02:43:26 - 02:43:30
他說是有終始，物有陰陽，該名犬與牠犬交配是編輯下的一步死棋。

02:43:31 - 02:43:33
名犬的精子雖為其品，但未有正常使用也會洩出。

02:43:35 - 02:43:37
有為物的自然性，某以之取樣。

02:43:37 - 02:43:40
有助於名犬的身心發育的平衡，獲取利益歸入一起，難認違法。

02:43:42 - 02:43:44
所以應該認為說這個行為不為罪。

02:43:45 - 02:43:46
這個理由。

02:43:46 - 02:43:50
超像那個大一同學第一次的刑總期中考的考卷。

02:43:50 - 02:43:52
寫的一堆根本不是法律上的理由。

02:43:53 - 02:43:55
你看喔，扯什麼有終始，物有陰陽。

02:43:55 - 02:43:58
還扯什麼編輯效益，連那個經濟學的用語都來了。

02:43:59 - 02:44:00
扯這個很離譜。

02:44:00 - 02:44:01
無聊嗎？

02:44:01 - 02:44:01
好嗎？

02:44:01 - 02:44:02
這個案例

02:44:02 - 02:44:03
我也會跟你們說，行為的不成立犯罪

02:44:04 - 02:44:05
理由是什麼，很簡單。

02:44:05 - 02:44:08
幫別人養狗，不是背信罪的處理事務，

02:44:08 - 02:44:09
那不就解決了嗎？

02:44:09 - 02:44:11
因為養狗那個叫機械性事務嘛，

02:44:12 - 02:44:13
他並沒有取得任何的權限啊，

02:44:13 - 02:44:15
對啊，這問題不就解決了。

02:44:15 - 02:44:16
還要講什麼？

02:44:17 - 02:44:19
有助於民眾的身心發育平衡。

02:44:19 - 02:44:20
有助於物的自然性。

02:44:21 - 02:44:22
你要這樣講的話，

02:44:23 - 02:44:24
那你們想喔。

02:44:26 - 02:44:26
那假設,

02:44:27 - 02:44:27
假,

02:44:28 - 02:44:29
假還是乙啊?

02:44:30 - 02:44:34
假設乙,不是把這隻公狗抓去跟別人的母狗交配,

02:44:35 - 02:44:38
假是把那隻公狗抓來跟假自己交配,

02:44:39 - 02:44:41
人獸交，口味超重

02:44:42 - 02:44:43
這樣是不是反而違反物的自然性

02:44:44 - 02:44:45
所以假叫成立背信罪。

02:44:46 - 02:44:47
這樣這樣推下來不是變這樣嗎？

02:44:47 - 02:44:48
這不是重點，好不好？

02:44:49 - 02:44:50
就算假抓那隻狗,

02:44:50 - 02:44:52
就算乙抓那隻狗來跟牠自己交配,

02:44:53 - 02:44:55
那個也頂多是物主刑法虐待動物的問題,

02:44:56 - 02:44:57
那個不用去論背信罪，好不好?

02:44:57 - 02:44:58
所以我們說很簡單。

02:44:59 - 02:45:00
養狗就不是處理事務

02:45:00 - 02:45:02
這不是解決了嗎？幹嘛扯那麼遠喔。

02:45:03 - 02:45:06
很奇怪喔，這個，所以其實考卷不要寫這種東西，你知道嗎？

02:45:06 - 02:45:08
放在這邊是給同學做一個負面的示範。

02:45:09 - 02:45:10
最後來，我們看完這題要下課喔。

02:45:11 - 02:45:12
來看一下這個考題。

02:45:13 - 02:45:14
這就是我剛剛說的事實啊，

02:45:15 - 02:45:16
幫人家買威力彩，

02:45:16 - 02:45:18
如果中獎自己把那個獎金暗槓走，

02:45:19 - 02:45:20
這一題我們剛剛講過。

02:45:21 - 02:45:21
有沒有背信罪？

02:45:22 - 02:45:22
不一定，

02:45:23 - 02:45:24
看你採什麼學說，

02:45:24 - 02:45:26
你採違背信託理論的話，

02:45:26 - 02:45:27
有可能會有。

02:45:27 - 02:45:29
但採濫用權限理論的話，

02:45:29 - 02:45:33
按照指定號碼去買彩券，並沒有取得任何的權限，

02:45:34 - 02:45:35
重點是有沒有侵佔罪，

02:45:36 - 02:45:39
我跟你講，這一題當初法院判侵佔罪，

02:45:40 - 02:45:41
對，判侵佔罪，335侵佔罪。

02:45:42 - 02:45:43
但我認為這個判決是錯的,

02:45:43 - 02:45:45
這個不應該論侵佔罪,

02:45:45 - 02:45:47
真的啦,這個不應該論侵佔罪,你知道為什麼嗎?

02:45:48 - 02:45:50
我們剛剛講,侵佔要怎麼樣?

02:45:51 - 02:45:52
易持有為所有

02:45:52 - 02:45:52
對不對?

02:45:53 - 02:45:55
那各位想一下民法上的關係喔!

02:45:56 - 02:45:57
我幫你買彩券,

02:45:58 - 02:45:59
那所以彩券

02:46:00 - 02:46:01
契約發生在誰跟誰之間?

02:46:02 - 02:46:05
你要想喔,在民法上如果要發生代理的效力,那我要以你的名義,且民主義,民總都寫過嘛,對不對?

02:46:09 - 02:46:17
所以我幫你買彩券,你覺得我去跟彩券行買彩券的時候,會不會出示一個委託書,說不是我要買,是我朋友要買喔,你覺得有可能嗎?

02:46:17 - 02:46:18
不可能嘛。

02:46:19 - 02:46:20
我一定是用自己的名義去買。

02:46:21 - 02:46:22
所以彩券契約發生在誰跟誰之間?

02:46:23 - 02:46:25
我跟彩券公司啊,對不對?

02:46:25 - 02:46:26
所以中獎我去領。

02:46:27 - 02:46:28
我我哪有意思有所用。

02:46:29 - 02:46:31
我就是契約的當事人啊。

02:46:31 - 02:46:33
那我沒有跟中獎的人講。

02:46:33 - 02:46:35
那我只是違反那個返還的義務而已嘛。

02:46:36 - 02:46:40
這就純粹的民事紛爭,是幹背信罪、是幹侵佔罪什麼事,我覺得很奇怪。

02:46:41 - 02:46:44
不要所以說他有侵佔,是不是民法沒有念好。

02:46:44 - 02:46:47
我覺得食物這樣判很奇怪,是哪會有侵佔啊。

02:46:48 - 02:46:50
那個人他就不是彩券契約的當事人啊。

02:46:50 - 02:46:50
很奇怪喔。

02:46:52 - 02:46:53
以前考過了，實寫的是了。

02:46:54 - 02:46:55
好，這個我們就看到這邊喔，OK。

02:46:56 - 02:46:57
那我們今天就上到這邊囉，重力錐還剩個小尾巴，我們下次來說。